課程名稱：刑法刑法33

00:00:04 - 00:00:06
好，我們今天最後一次上課了，那個

00:00:08 - 00:00:11
我們上次應該是跟各位講到那個哪裡啊？

00:00:11 - 00:00:13
背，不是背信，上次應該是講到，對嘛，沒有錯嘛，背信嘛，所以我們今天的話應該是從472頁，我們從這個重利罪，從這個地方往下看。

00:00:22 - 00:00:24
這個34堂，過得還蠻快的。

00:00:24 - 00:00:30
我是覺得像有些寒修的同學，我覺得寒修真的很需要自制力。

00:00:30 - 00:00:34
所以還在忍受的同學，如果你們看到這個地方的話，代表你的自制力是不錯的，真的啦，相信我。

00:00:35 - 00:00:37
我以前大學的時候啊，

00:00:38 - 00:00:39
我還記得大二的時候，

00:00:39 - 00:00:44
那個時候去買過一個類似寒授的東西，叫湯德宗大法官的憲法有聲書，我們同學有沒有聽過啊？

00:00:45 - 00:00:47
那個東西我不知道後來有沒有再改版，反正我大學的時候有買過這個東西，就湯德宗老師的憲法有聲書，因為我大一憲法學得很爛。

00:00:53 - 00:00:54
不是老師的問題,大一的老師其實教的還不錯,但憲法那種東西,大一哪聽得懂啊?

00:00:59 - 00:01:00
我自己的感覺是這樣啦,就大一的時候聽到什麼主觀公權力,

00:01:03 - 00:01:09
我想說你奇怪,國家對人民的力不是權力不是力量的力嗎?怎麼會有主觀公權力是right那個權力,以為老師講義是打錯,就大一憲法真的很沒有進入狀況。

00:01:12 - 00:01:14
當時是整個完全用硬背的,就幾乎不會啦,所以那個時候大二就買了湯德宗老師的那個憲法有聲書。

00:01:20 - 00:01:23
原本就想說我買來之後寒假暑假可以看一看,憲法可能會變好,就買了之後就一直沒有看。

00:01:25 - 00:01:26
就只看完第一集，不是看啦，那個是用聽的啦，就買完之後就只聽完第一集。

00:01:30 - 00:01:31
第二集好像聽了一點點，然後後來就躺在書櫃裡面生灰塵，然後到現在還是沒有看，真的啊，所以這個含修的同學，真的需要自制力。

00:01:39 - 00:01:40
我才說如果含修的同學能夠看到這個單元的話，能夠聽到這一段的話，代表你是有在看的。

00:01:48 - 00:01:52
好，我們請轉來看到472頁，我們來看到重利罪的部分。

00:01:52 - 00:01:56
這個重利罪啊，其實是一條性質上還蠻特別的犯罪，為什麼呢？

00:01:57 - 00:01:58
你們想過一件事啊,

00:01:59 - 00:02:00
前面我們學

00:02:00 - 00:02:01
到的財產犯罪。

00:02:02 - 00:02:05
那個被害人啊，幾乎都是心不甘情不願的，對不對？

00:02:05 - 00:02:11
前面的犯罪，或者我們說刑法分則的當中，大部分的財產犯罪。

00:02:11 - 00:02:14
那些被害人幾乎都是不願意的吧。

00:02:14 - 00:02:17
或者比如說像詐欺罪是什麼，被騙嘛，對不對？

00:02:17 - 00:02:18
可是重利罪不是啊。

00:02:18 - 00:02:20
重利罪有人不依他嗎？有人騙他嗎？

00:02:21 - 00:02:25
沒有，重利罪的被害人，他其實就是心甘情願要締結這個契約。

00:02:26 - 00:02:30
當然啦，你要講心甘情願的話，一定會有人爭執說，沒有啊，他們應該是被逼的。

00:02:30 - 00:02:37
或什麼的，但我就說在表面上來講，重利罪的被害人，他並沒有受到直接的強暴、脅迫、詐欺，沒有，對不對？

00:02:37 - 00:02:41
可是我們的立法者還是有處罰這樣的行為。

00:02:41 - 00:02:42
所以重利罪這種東西。

00:02:43 - 00:02:47
它的性質其實跟那個什麼加工自殺那種犯罪有點像。

00:02:47 - 00:02:53
他在處罰的都是這一種被害人的自損，然後行為人參與其中，都是一種這樣的行為。

00:02:53 - 00:02:59
那我們先來看喔，重利罪這邊首先第一個他的行為叫做借貸關係，記得。

00:03:00 - 00:03:01
只有借貸關係。

00:03:02 - 00:03:03
地震。

00:03:06 - 00:03:07
九樓逃不了了，沒差了。

00:03:08 - 00:03:10
等死啊，不然怎麼辦？

00:03:10 - 00:03:11
對啊。

00:03:12 - 00:03:13
好。

00:03:13 - 00:03:14
重利罪。

00:03:14 - 00:03:17
重利罪這邊的話要借貸關係才算。

00:03:17 - 00:03:23
他的概念跟民法上面的那個，那個叫什麼？民法74條那個暴利行為不一樣。

00:03:24 - 00:03:29
暴利行為是包括一切的財產法律關係通通都算。

00:03:29 - 00:03:32
但是重利罪有嚴格的限定。

00:03:32 - 00:03:35
只有借貸關係才算，只有借貸才算。

00:03:35 - 00:03:37
所以各位可以想，假設在一個大學附近。

00:03:37 - 00:03:46
那個地方啊，人口非常的稠密，租處非常的難找，有個大學新生到了開學前一天都找不到租處，結果呢？

00:03:48 - 00:03:51
終於啊，被他找到了一個很爛的雅房。

00:03:51 - 00:03:55
那個爛雅房呢，會漏水，沒有採光，一個月要收一萬塊。

00:03:55 - 00:03:59
那他就問房東說，真的不能便宜一點嗎？房東說沒有人逼你啊，你寧可…

00:04:00 - 00:04:00
你就租啊。

00:04:00 - 00:04:01
不住拉倒啊,

00:04:02 - 00:04:02
大學生沒辦法嘛,

00:04:03 - 00:04:03
沒有別的房子了,

00:04:04 - 00:04:06
所以只好花一個月一萬塊租下那個破破的雅房。

00:04:07 - 00:04:07
這樣的話,

00:04:08 - 00:04:10
這個房東有沒有犯重利罪？

00:04:10 - 00:04:11
沒有喔。

00:04:11 - 00:04:11
為什麼？

00:04:12 - 00:04:15
重利罪只限於借貸關係喔。

00:04:15 - 00:04:16
只有借貸關係喔。

00:04:16 - 00:04:17
所以像我剛剛講的那個例子，

00:04:18 - 00:04:19
它只是一般的暴力行為，

00:04:20 - 00:04:21
租賃契約的暴力行為，

00:04:21 - 00:04:24
一般的暴力行為並沒有受到重利罪的規範，

00:04:24 - 00:04:25
這個是第一件事。

00:04:26 - 00:04:26
好,

00:04:26 - 00:04:27
再來括號二喔,

00:04:28 - 00:04:31
那什麼叫做顯不相當的重利呢?

00:04:32 - 00:04:33
那個顯不相當的重利喔,

00:04:34 - 00:04:35
最早以前的實務啦,

00:04:36 - 00:04:38
它是用民法205條的那個法定利息的上限

00:04:39 - 00:04:40
約定利息的上限

00:04:40 - 00:04:41
作為它的標準

00:04:41 - 00:04:42
最早以前是這樣

00:04:42 - 00:04:44
那個205條有修過來

00:04:44 - 00:04:45
我們來看它注意164。

00:04:46 - 00:04:46
205喔,

00:04:48 - 00:04:53
205原本的舊條文是說約定的利率超過年利率20%的話,

00:04:53 - 00:04:55
超過的部分是無請求權,

00:04:55 - 00:04:56
原本是這樣子,

00:04:56 - 00:04:57
這個我不知道你們民法沒有學過,

00:04:57 - 00:04:58
原本是這樣喔,

00:04:59 - 00:05:00
後來是改成16,

00:05:00 - 00:05:02
然後超過的部分變無效,

00:05:02 - 00:05:05
因為原本20的話超過部分它只是無請求權而已,

00:05:05 - 00:05:06
那個變自然債務

00:05:06 - 00:05:07
後來立法者把它硬起來喔

00:05:08 - 00:05:09
把它改成是無效

00:05:09 - 00:05:10
而且降到16

00:05:10 - 00:05:13
所以以前舊的實務是用那個20%做判斷

00:05:13 - 00:05:14
以前是這樣子,

00:05:14 - 00:05:17
可是後來的實務其實也不採這個標準。

00:05:18 - 00:05:19
因為後來的實務也發現,

00:05:20 - 00:05:22
如果你要用那個20%做判斷的話喔,

00:05:23 - 00:05:27
那可能會導致很多民間的借貸都犯了重利罪。

00:05:27 - 00:05:28
因為你要知道,

00:05:28 - 00:05:30
一般人要借錢的話是這樣子,

00:05:31 - 00:05:31
你能找銀行借,

00:05:32 - 00:05:33
應該會找銀行借吧,

00:05:33 - 00:05:34
應該不會找路邊看板的那個什麼,

00:05:35 - 00:05:36
什麼某某借貸那一種吧,

00:05:36 - 00:05:36
對不對？

00:05:37 - 00:05:38
因為如果你找銀行借的話,

00:05:39 - 00:05:40
那個利息相對來說是合法,

00:05:40 - 00:05:41
而且如果你的信用條件好,

00:05:42 - 00:05:43
那個利息應該會比較低嘛,

00:05:43 - 00:05:45
所以如果會去找那種民間借貸的人,

00:05:46 - 00:05:47
可能就是他本身的信用條件不好,

00:05:48 - 00:05:50
或者是可能他本身不是沒有錢,

00:05:50 - 00:05:53
但可能是做那種什麼日領的工作啊,

00:05:53 - 00:05:54
可能沒有那種轉帳的紀錄啊什麼的,

00:05:55 - 00:05:58
反正就是他沒有辦法在那種正規的金融體系裡面借到錢,

00:05:58 - 00:06:00
他才會去找那種一般的。

00:06:00 - 00:06:01
民間的借貸，那民間的借貸，

00:06:02 - 00:06:05
它的利息通常會比銀行高，甚至高很多。

00:06:07 - 00:06:09
而且有可能會超過民法的上限，

00:06:09 - 00:06:10
這個都是很常見的，

00:06:11 - 00:06:16
所以後來實務也意識到說，如果你碰到民法那個天花板，就變成是重利的話，

00:06:16 - 00:06:19
等於是民間很多借貸都會碰到這個問題，

00:06:19 - 00:06:21
那實務其實也是向現實妥協啦。

00:06:22 - 00:06:26
所以後來就認為說呢，不能說以民法的那個天花板為上限，

00:06:26 - 00:06:36
而必須怎麼樣呢？你看到引號裡面，就原本的利息以時期核算及參酌當地的經濟狀況，

00:06:36 - 00:06:36
叫一般，

00:06:36 - 00:06:41
叫一般的利息顯有超額者而言，

00:06:41 - 00:06:47
所以他不會只看民法的上限喔，他看的是，

00:06:47 - 00:06:54
如果跟一般的民間借貸相比，有沒有顯然超過，有沒有顯然超過？

00:06:54 - 00:06:59
所以民法那個標準我們現在不踩了，我們看的是呢，

00:06:59 - 00:07:03
有沒有超過一般民間借貸的上限，

00:07:03 - 00:07:04
它的標準是這樣子。

00:07:04 - 00:07:07
好，那學者其實也是採取類似的說法了。

00:07:07 - 00:07:11
就是認為說呢，不能只以民法做依據，

00:07:11 - 00:07:18
要超過一般民間借貸的利息的這種常見的利息，

00:07:18 - 00:07:20
那超過很多這種情況呢，

00:07:20 - 00:07:22
才可以算是重利喔，

00:07:22 - 00:07:22
好，

00:07:22 - 00:07:24
接下來我們翻到474頁，

00:07:34 - 00:07:36
接著括號三，情狀的部分，

00:07:37 - 00:07:37
好，

00:07:37 - 00:07:43
這一條的情狀呢，他講趁他人急迫、輕率、無經驗或難以求助的處境，

00:07:43 - 00:07:46
所以他的情狀跟暴力行為很像。

00:07:47 - 00:07:48
而他原本是這樣，

00:07:48 - 00:07:52
原本他條文只有寫急迫輕率無經驗，

00:07:52 - 00:07:54
後來又增加一個東西叫難以求助的處境，

00:07:54 - 00:07:56
那個是2014年新增的，

00:07:56 - 00:07:58
那新增的十幾年到目前為止，

00:07:59 - 00:08:00
也沒有看到有什麼情況是能符合他的。

00:08:00 - 00:08:00
好,至於重利罪是這邊,重利罪的結果,是說只要締約就算,還是要取得那個利息呢,正反意見都有,因為這條罪它也是一個不能上訴三審的犯罪,所以呢,到底我們實務的權威見解解釋是哪一種,這個就比較難去認定了,反正一種說法是說,你締結契約就計稅,但也有人說呢,要真的取得利息才是計稅,正反意見都有。

00:08:23 - 00:08:27
好,接下來第二點,加重重利罪344之一,這也是2014年的時候所新增的一個條款。

00:08:32 - 00:08:34
加重重利罪,我們來看一下。

00:08:34 - 00:08:40
這個條文,他所要處罰的對象,我們雖然通常會講說那個叫做暴力討債。

00:08:41 - 00:08:42
但其實不完全。

00:08:43 - 00:08:46
我們來看一下那個344之一。

00:09:40 - 00:09:50
好，我們來看一下344之一，條文說以強暴脅迫恐嚇侵入住宅傷害毀損、監控或其他足以使人親身畏懼的方法，取得前條的性影像。

00:09:50 - 00:09:51
所以同學你要看喔。

00:09:52 - 00:09:55
這個條文，他所網羅的行為態樣。

00:09:55 - 00:09:56
並不見得一定是犯罪哦。

00:09:57 - 00:10:00
像比如說前面講強暴脅迫恐嚇侵入住宅傷害毀損，那個是犯罪，那個也是暴力討債沒有錯，可是後面還寫什麼呢？

00:10:00 - 00:10:04
像比如說在以前，地下錢莊可能有一種討債的手法是這樣子，

00:10:04 - 00:10:04
你想哦，

00:10:05 - 00:10:06
假設你的家人欠了高利貸，

00:10:06 - 00:10:10
地下錢莊每天就派兩個黑衣人站在你家門口

00:10:10 - 00:10:11
那個黑衣人啊

00:10:11 - 00:10:12
練得很壯

00:10:12 - 00:10:13
身上滿滿的刺青

00:10:13 - 00:10:15
他長得就一副不是很好惹的樣子

00:10:15 - 00:10:17
當你家有人出入的時候，

00:10:17 - 00:10:18
黑衣人就會靠近你家的人，

00:10:19 - 00:10:21
然後啊可能用很懇切的態度說：

00:10:21 - 00:10:21
欸，同學啊，

00:10:22 - 00:10:23
你老爸欠別人錢！

00:10:23 - 00:10:24
知道嗎？

00:10:24 - 00:10:25
要提醒你老爸，

00:10:25 - 00:10:27
欠錢記得還喔！

00:10:27 - 00:10:28
很抱歉啊，

00:10:28 - 00:10:29
打擾你的生活了。

00:10:29 - 00:10:30
這個是我的工作

00:10:30 - 00:10:31
這個記得喔

00:10:31 - 00:10:32
提醒你老爸

00:10:32 - 00:10:33
欠錢要還喔

00:10:33 - 00:10:34
那你想喔

00:10:34 - 00:10:36
如果你家外面遇到這樣的黑衣人站崗，

00:10:37 - 00:10:38
他看起來很不好惹，

00:10:38 - 00:10:39
他每天啊，

00:10:39 - 00:10:40
駐守在你家外面，

00:10:41 - 00:10:43
但是他對你們家人講話都非常的懇切。

00:10:43 - 00:10:44
也沒有使用任何的暴力威脅,

00:10:45 - 00:10:46
你以前要告他能告什麼？

00:10:47 - 00:10:48
他就只會說奇怪,

00:10:48 - 00:10:49
我不能穿黑衣嗎？

00:10:49 - 00:10:51
我又沒有阻止你們家人的行動,

00:10:51 - 00:10:52
我又沒有威脅你們，

00:10:52 - 00:10:54
是我這樣站在這邊有什麼不對？

00:10:54 - 00:10:56
可是你說你會不會怕？

00:10:56 - 00:10:56
會嘛，

00:10:56 - 00:10:57
對不對？

00:10:57 - 00:11:09
所以立法者

00:11:09 - 00:11:22
為了要網羅

00:11:22 - 00:11:40
這一種行為態樣

00:11:40 - 00:11:42
因此設定了後面的這些概括條款,

00:11:42 - 00:11:43
懂嗎?

00:11:43 - 00:11:44
所以344之一的本質,

00:11:45 - 00:11:47
它不見得是結合犯哦

00:11:47 - 00:11:49
前面的行為太陽它固然可以成立犯罪沒有錯,

00:11:50 - 00:11:51
但是後面這個什麼監控啊,

00:11:52 - 00:11:53
足以使人監視畏懼的方法,

00:11:54 - 00:11:57
那個東西它就不是結合犯的。

00:11:57 - 00:11:57
好,

00:11:57 - 00:11:59
所以這個是344之一

00:11:59 - 00:12:00
它的法條的概念是這樣子。

00:12:00 - 00:12:01
這個借10萬，過一陣子要還100萬，應該正常人都會知道說，法律怎麼可能允許這種東西，對不對？

00:12:06 - 00:12:10
所以那一種用暴力的方式去討高利貸的人，其實很多時候他們也或多或少知道，我這樣討債是不合法的，對不對？

00:12:14 - 00:12:19
所以原本其實這一種用暴力去討高利貸的人，原本可以對什麼罪？

00:12:19 - 00:12:22
恐嚇取財，或者是甚至強盜罪，對吧？

00:12:22 - 00:12:25
結果你看喔，加重重利，所以他的刑度呢？

00:12:26 - 00:12:26
輕很多欸，

00:12:27 - 00:12:29
六個月以上五年以下有期徒刑欸，

00:12:29 - 00:12:32
他的刑度尤其跟強盜比，那輕超多。

00:12:32 - 00:12:37
所以有學者講說，增訂這個條文是不是反而弱化了暴力討債的法律規範？

00:12:37 - 00:12:39
所以喔，後來有學者講，

00:12:39 - 00:12:43
你不能把344-1當作是暴力討債的特別規定，

00:12:43 - 00:12:48
因為這樣子的話，反而會讓原本有機會成立強盜罪的人，轉而論比較輕的犯罪，這個不合理。

00:12:48 - 00:12:51
所以344-1叫做什麼呢？

00:12:51 - 00:12:51
補充規定，

00:12:51 - 00:12:53
它不是特別規定喔，知道嗎？

00:12:53 - 00:12:55
它的性質叫做一種補充規定，

00:12:55 - 00:13:00
也就是暴力討債的行為人，他如果有機會適用其他更重的規定，

00:13:00 - 00:13:03
比如說強盜罪的話，我們就會優先適用。

00:13:03 - 00:13:05
這一條罪只有在什麼時候會用？

00:13:05 - 00:13:07
強盜啊，恐嚇取財啊，

00:13:07 - 00:13:09
這些犯罪沒辦法適用的時候，

00:13:09 - 00:13:11
我們才會回過頭來用344條，

00:13:11 - 00:13:13
所以這個規定叫做補充規定。

00:13:13 - 00:13:16
它的性質呢，並不是特別規定喔，好，

00:13:16 - 00:13:18
好，所以這個學者的說法，

00:13:19 - 00:13:20
我認為應該也是合理的，

00:13:20 - 00:13:22
OK，接下來，我們就往下看，

00:13:23 - 00:13:26
來看到我們財產犯罪當中數一數二重要的一個條文，叫做詐欺罪。

00:13:29 - 00:13:29
好，

00:13:30 - 00:13:32
詐欺罪的話喔，我們來看一下477這邊，

00:13:33 - 00:13:34
其實體系圖這邊有寫啦，那我還是寫在黑板上，

00:13:34 - 00:13:37
這樣比較方便我等一下的講解，

00:14:11 - 00:14:13
好，詐欺罪的成立，四大要件。

00:14:14 - 00:14:17
適用詐術，陷於錯誤，財產處分，財產損失，1234，要照這個順序喔。

00:14:19 - 00:14:24
所以詐欺罪的這四大步驟，同學一定要對他非常的熟悉。

00:14:24 - 00:14:30
講到詐欺罪，你腦中就要浮現出1234，適用詐術，陷於錯誤，財產處分，財產損失。

00:14:30 - 00:14:32
要非常的熟啊。

00:14:32 - 00:14:37
熟悉到這種就是半夜你起來尿尿，腦中都能夠浮現出這個1234，到這種程度啊。

00:14:38 - 00:14:42
如果你可以把詐欺罪唸到這種程度的話，那你應該就考得上，應該就不會有什麼問題了。

00:14:43 - 00:14:45
好，詐欺罪的結構是這樣子啊。

00:14:46 - 00:14:47
第一個叫做「適用詐術」。

00:14:47 - 00:14:50
行為人要做的一個跟事實不相符合的主張。

00:14:51 - 00:14:53
再來第二個步驟叫做「陷於錯誤」。

00:14:53 - 00:14:56
必須要被害人因此陷入不正確的認知。

00:14:57 - 00:14:59
然後啊，必須被害人要處分財產。

00:16:00 - 00:16:02
最後受到財產上的損失。

00:16:03 - 00:16:04
我常舉個這樣的例子啊。

00:16:05 - 00:16:06
假設我有一臺平板。

00:16:07 - 00:16:14
這一臺平板因為以前泡過水或摔過的關係，它的某些功能是不正常的，比如說WiFi經常收不到訊號，比如說藍牙經常會斷掉。

00:16:14 - 00:16:19
但是，我卻在臉書上呢，謊稱說這個平板是正常的，想賣給同學。

00:16:19 - 00:16:22
同學就以為是真的嘛，想說老師不會騙人嘛，就跟我買了。

00:16:23 - 00:16:27
結果呢，同學花的是一般平板的市價，比如說這臺平板是3000塊。

00:16:27 - 00:16:30
同學花了3000塊跟我買這個平板。

00:16:30 - 00:16:36
結果呢,拿回家用發現了,根本是有問題的平板,它的市價可能連1000塊都不到。

00:16:36 - 00:16:37
這時候我們講。

00:16:38 - 00:16:40
首先第一個,我是用了詐術。

00:16:40 - 00:16:44
因為這個平板是有問題的,可是我卻謊稱說它是好的,這個叫使用詐術。

00:16:45 - 00:16:50
再來呢,同學因為我的主張,確實也陷入了不正確的認知。

00:16:50 - 00:16:52
同學也真的以為這個平板是好的。

00:16:52 - 00:16:54
所以這個叫做陷入錯誤。

00:16:54 - 00:16:57
接著同學給了我3000塊，這個叫做處分財產。

00:16:58 - 00:17:04
最後同學花了3000塊，買了一臺市價可能連1000塊都不到的爛平板，這個叫做財產損失。

00:17:05 - 00:17:06
所以呢。

00:17:07 - 00:17:11
所有的詐欺罪啊，都是這樣子，1234，四個步驟。

00:17:11 - 00:17:13
那你看喔，我在課本477頁。

00:17:14 - 00:17:19
最下面有一個畫這個灰色底線的，叫做得利。

00:17:19 - 00:17:24
那個得利，它只有在339第二項的詐欺得利罪，才要做檢查。

00:17:25 - 00:17:27
這個我們最後呢，會跟各位講到。

00:17:27 - 00:17:32
所以哦，提醒各位，這一種有區分取財跟得利的犯罪。

00:17:32 - 00:17:37
我們在寫作的時候啊，一定要講清楚，他是取財罪，還是得利罪。

00:17:38 - 00:17:39
我們先講這個原則。

00:17:40 - 00:17:44
詐欺罪或所有有分取財跟得利的犯罪都一樣。

00:17:44 - 00:17:47
你要知道得利是一種補充性質的規定。

00:17:47 - 00:17:47
瞭解嗎？

00:17:48 - 00:17:50
也就是當行為人有取得實體財產的話，

00:17:50 - 00:17:53
我們會優先論竊取財產罪。

00:17:54 - 00:17:55
得利只有什麼時候用？

00:17:55 - 00:17:58
行為人沒有取得實體財產，這時候我們才會論得利。

00:18:00 - 00:18:01
得利，同學嗎，我們先記得這個原則啊。

00:18:02 - 00:18:05
因為很多同學學到後面，取材跟得利都會搞混，因為有的時候你會發現好像怎麼講都通。

00:18:05 - 00:18:11
所以我們要講，取材是原則性的規定，知道嗎，只有在沒有得到實體在下的時候，我們才會去論得利罪喔。

00:18:17 - 00:18:21
好，那麼接下來我們就來看到478頁這邊。

00:18:23 - 00:18:25
上面這邊我講了，詐欺罪要四個步驟。

00:18:25 - 00:18:29
使用詐術、財產處分、財產損失。

00:18:29 - 00:18:34
四個步驟缺一不可，而且必須要按照1234的順序。

00:18:34 - 00:18:38
所以如果倒過來，2134或者只有134，只有234，都不行。

00:18:39 - 00:18:42
必須要符合1234這四個步驟的順序。

00:18:42 - 00:18:46
好，這裡我們先來看到第一大點這邊，關於普通的詐欺罪。

00:18:47 - 00:18:52
好，在普通的詐欺罪當中，首先第一個步驟我們講叫做虛構詐術。

00:18:52 - 00:18:54
那好，來，什麼叫詐術？

00:18:54 - 00:18:58
詐術我在標題這邊說，這個叫做與事實不相符合的主張。

00:18:59 - 00:19:03
也就是啊，事實是A，行為人卻說是飛A，或者說是B。

00:19:04 - 00:19:05
這個叫做虛構詐術。

00:19:06 - 00:19:11
所以像我說的，這一臺平板有泡過水、有摔過，它的無線通訊功能是有問題的。

00:19:11 - 00:19:14
可是我卻跟同學說這個平板是好的。

00:19:14 - 00:19:15
這個就叫做使用詐術。

00:19:16 - 00:19:18
我想這個部分同學應該比較不會有什麼疑問。

00:19:19 - 00:19:20
所以我們來看。

00:19:20 - 00:19:23
由怎樣的情形我們會說這個沒有使用詐術呢？

00:19:23 - 00:19:27
比如說括號一，價值判斷或未來之事，這兩者並不會使用詐術。

00:19:31 - 00:19:32
好，價值判斷的概念啊，我前面有跟各位講過。

00:19:34 - 00:19:37
不錯，這個寶特瓶裡面裝的是水，這個叫做事實判斷。

00:19:38 - 00:19:41
因為寶特瓶裡面裝的是不是水，我們拿去化驗，結果就出來了。

00:19:43 - 00:19:45
到底是水或不是水。

00:19:45 - 00:19:47
它會有一個科學上的標準答案。

00:19:47 - 00:19:50
並不會說因為每個人的立場價值而有所不同。

00:19:50 - 00:19:51
所以這個叫做事實判斷。

00:19:51 - 00:19:54
事實判斷當然會有詐欺，這個沒有問題。

00:19:54 - 00:19:57
但價值判斷的話，並不會有使用詐術可言。

00:19:58 - 00:20:00
比如說當我講請

00:20:00 - 00:20:01
這個水的味道有點奇怪，這個水怎麼那麼冰呢？

00:20:04 - 00:20:06
味道很怪，或者是水冰不冰，這個叫做價值判斷。

00:20:08 - 00:20:12
因為味道怪不怪，那個會因為每個人的感官而有所不同嘛，水冰或不冰，那不一定嘛，看你上一口喝的是什麼東西嘛，這很難說嘛。

00:20:16 - 00:20:18
所以這個東西叫做價值判斷。

00:20:19 - 00:20:23
價值判斷啊，並不會有實用詐術可言，因為每個人的感受都是不一樣的。

00:20:27 - 00:20:37
所以比如說，當你去買中古車的時候，你問這個車商老闆說，這一臺車0到100的加速是幾秒呢？

00:20:38 - 00:20:47
假設，這臺車的引擎有問題，它的0到100加速可能要10秒多，而車商老闆卻跟你說，它的0到100只要8秒就可以完成了。

00:20:47 - 00:20:49
但你實測發現沒有。

00:20:49 - 00:20:52
對，這個叫實用詐術，沒有錯，因為它有一個客觀的數據可以檢驗。

00:20:52 - 00:20:58
但如果你只是問這個老闆說，這臺車你到100加速快不快啊，老闆說保證超快。

00:20:59 - 00:21:04
結果你後來測會發現，也還好啊，8秒多而已啊。

00:21:04 - 00:21:04
那你說這個老闆騙了你嗎？

00:21:04 - 00:21:05
不會喔，為什麼？

00:21:05 - 00:21:11
因為你說，你就想這件事，老闆沒有跟你擔保描述，老闆只說0到100加速超快，然後你實測8秒多。

00:21:15 - 00:21:17
0到100加速8秒多，你說快不快？

00:21:17 - 00:21:19
不一定，看跟什麼比。

00:21:19 - 00:21:23
0到100加速8秒多的話，如果你跟一般的國產車比，算快。

00:21:23 - 00:21:27
因為像那種0到100加速可能到10秒以上。

00:21:27 - 00:21:31
但如果你跟那種賽車跑車比，0到100加速8秒，超慢。

00:21:31 - 00:21:32
看你跟誰比，這很難說。

00:21:33 - 00:21:35
所以像這種東西呢，就叫做價值判斷。

00:21:35 - 00:21:37
這個東西呢，我們講，並不會有實用詐術可言。

00:21:41 - 00:21:42
同樣的，未來之事。

00:21:43 - 00:21:45
未來這邊會怎麼樣？

00:21:45 - 00:21:49
比如說房地產的廣告最喜歡跟你講說做什麼作用，增值人生之類的。

00:21:49 - 00:21:52
這個地方將來的房地產會不會漲價？

00:21:52 - 00:21:53
這個誰知道？

00:21:53 - 00:21:55
不確定的因素很多嘛。

00:21:55 - 00:22:00
以往我們可能覺得說將來的房價會怎麼樣，結果突然又來了一個什麼金融海嘯之類的。

00:22:00 - 00:22:01
這個我們怎麼知道呢？

00:22:01 - 00:22:05
所以如果是關於未來知識的預測，預測那個就不是事實嘛，那個也是一種個人的意見，所以如果是這一種預測的東西呢，它也不會有詐術的適用。

00:22:15 - 00:22:22
好，所以這個是括號一這邊，這邊我們講說呢，價值判斷還有未來知識呢，都不會有詐術適用的問題。

00:22:22 - 00:22:24
那當然我們講預測是這樣子。

00:22:24 - 00:22:26
就是說，如果只是建商

00:22:26 - 00:22:27
他片面地跟你講說，

00:22:27 - 00:22:30
這個地方啊，將來會怎麼發展，

00:22:30 - 00:22:32
我認為這裡將來會漲價，

00:22:32 - 00:22:34
我認為這裡將來會蓋什麼東西。

00:22:34 - 00:22:39
如果只是片面的我認為，那個是意見，那個並不是事實，OK，這個沒有錯。

00:22:39 - 00:22:44
可是喔，如果建商是拿虛構的都市計畫來跟你唬爛，那個是適用詐術喔，知道嗎？

00:22:45 - 00:22:46
那適用詐術啊。

00:22:47 - 00:22:47
比如說。

00:22:48 - 00:22:51
我跟你們講，房屋廣告的畫術都是這樣，我觀察過很多，很有趣。

00:22:53 - 00:22:59
當你看到一個房屋廣告跟你講說，某某下一站的話，那就代表那個地方一定沒有捷運。

00:22:59 - 00:23:03
而且那個地方離捷運站的距離一定是那種，你要開車騎車才能到的距離。

00:23:04 - 00:23:05
真的啦，相信我。

00:23:05 - 00:23:09
因為如果這個地方真的有捷運站的話，他就會說我們在捷運站的旁邊。

00:23:09 - 00:23:11
對啊，某某下一站。

00:23:11 - 00:23:14
比如說很多細緻的建案都寫南港下一站。

00:23:14 - 00:23:15
對吧，因為汐止現在沒有捷運嘛。

00:23:15 - 00:23:17
有的話也是十年後的事了嘛。

00:23:17 - 00:23:19
所以他最喜歡講南港下一站。

00:23:19 - 00:23:20
代表這個地方真的沒有捷運。

00:23:20 - 00:23:22
而且你看喔，從汐止到南港，那個你走路走不到啦，真的啦。

00:23:24 - 00:23:27
從汐止可以蓋房子的地方到南港，那個你開車也要10分鐘啦。

00:23:27 - 00:23:28
所以啊。

00:23:30 - 00:23:30
就是他沒有捷運。

00:23:31 - 00:23:35
然後房屋廣告，我真的覺得那種代銷，或者是房仲，他們的話術很厲害。

00:23:36 - 00:23:38
一般人不喜歡西曬的房子，所以房仲就會說這個房子擁有夕陽美景。

00:23:38 - 00:23:38
聽起來很棒，對不對？

00:23:39 - 00:23:44
然後房子如果坐落在一個鳥不生蛋的地方，他們就最喜歡講，說這個叫什麼，安靜、清幽什麼的，他們最喜歡講這種東西。

00:23:45 - 00:23:45
所以，總而言之。

00:23:52 - 00:23:57
像很多房屋的廣告就用一些很奇怪的口號啊，什麼的，聽起來就蠻莫名其妙的。

00:23:58 - 00:23:59
然後我再舉個例子啊。

00:24:00 - 00:24:03
像是我之前有看過一個房屋廣告，

00:24:04 - 00:24:08
你們可以想想這個東西算不算是詐欺最容易評價的對象。

00:24:09 - 00:24:10
我們就單純講這一句話就好。

00:24:10 - 00:24:11
那個房屋廣告，

00:24:12 - 00:24:14
它的slogan叫做山海一景，

00:24:14 - 00:24:15
球場第一排。

00:24:16 - 00:24:18
這句話是事實判斷還是價值判斷？

00:24:19 - 00:24:20
說山海第一景，

00:24:20 - 00:24:21
球場第一排。

00:24:22 - 00:24:23
山海第一景,

00:24:23 - 00:24:24
這個叫價值判斷,

00:24:24 - 00:24:24
對吧?

00:24:24 - 00:24:25
因為那個景好不好,

00:24:26 - 00:24:27
每個人的感受不一樣嘛。

00:24:28 - 00:24:30
像比如說以我的居住經驗，

00:24:30 - 00:24:33
我曾經住過面中庭的房子。

00:24:34 - 00:24:36
我那幾年覺得看出去心情很差。

00:24:37 - 00:24:38
我很不喜歡面中庭的房子。

00:24:39 - 00:24:39
對,

00:24:39 - 00:24:39
真的,

00:24:39 - 00:24:41
一開始我住我也沒那麼沒什麼感覺,

00:24:42 - 00:24:43
但我後來住到後面,

00:24:43 - 00:24:44
我真的覺得我每天看那個中庭,

00:24:44 - 00:24:45
覺得心情很差。

00:24:45 - 00:24:46
後來我知道為什麼了，

00:24:47 - 00:24:48
因為面中庭那種感覺，

00:24:48 - 00:24:52
讓我想想到以前國中國小在學校看向學校的中庭那種感覺。

00:24:53 - 00:24:54
我小時候是不喜歡上學的。

00:24:54 - 00:24:56
我都覺得我被關在學校裡面。

00:24:56 - 00:24:56
真的啊，

00:24:57 - 00:24:58
但像我一樣想法的人應該不多。

00:24:58 - 00:24:58
真的啊，

00:24:58 - 00:25:21
我是上大學的時候

00:25:21 - 00:25:40
才喜歡上學的。

00:25:41 - 00:25:42
現在唸博士班我超期待去學校

00:25:43 - 00:25:44
我覺得去學校

00:25:44 - 00:25:45
就覺得去學校好棒這樣

00:25:45 - 00:25:48
可是我以前中小學的時候，我真的不喜歡去學校。

00:25:48 - 00:25:50
就覺得那些課業我都沒興趣什麼的

00:25:50 - 00:25:51
所以，

00:25:51 - 00:25:51
對，

00:25:51 - 00:25:52
像這種東西，

00:25:53 - 00:25:55
你說什麼叫山海第一景？

00:25:55 - 00:25:56
知道什麼叫第一景？

00:25:56 - 00:25:57
有些人覺得住中庭，

00:25:57 - 00:25:58
面中庭很好啊，

00:25:58 - 00:25:59
不會聽到外面的車聲什麼的，

00:25:59 - 00:26:00
但我又不喜歡啊，

00:26:00 - 00:26:02
我記得我那時候，那好幾十年前啊。

00:26:02 - 00:26:04
當時我聽廣播,一天到晚在聽這個東西,

00:26:04 - 00:26:06
然後那個時候我搭長榮航空去日本玩,

00:26:07 - 00:26:07
飛機起飛前,

00:26:08 - 00:26:12
他還買下長榮航空的廣告,起飛前也在飛機上聽到那個臺北灣,

00:26:12 - 00:26:12
想說天啊,

00:26:12 - 00:26:14
這房貸也多難賣啊？

00:26:14 - 00:26:16
什麼到哪都聽到這個。

00:26:16 - 00:26:17
好，所以我們講，

00:26:17 - 00:26:18
（一）左邊。

00:26:19 - 00:26:22
價值判斷還有未來之事，並不會有詐術適用。

00:26:22 - 00:26:23
再來第二個，

00:26:23 - 00:26:24
宗教詐欺。

00:26:25 - 00:26:28
宗教詐欺可以認為是詐術嗎？

00:26:28 - 00:26:30
很多同學可能會有個想法，

00:26:30 - 00:26:31
會覺得說，

00:26:31 - 00:26:33
啊，宗教的東西到底是真是假？

00:26:33 - 00:26:34
我們科學上不能證實嘛，

00:26:34 - 00:26:36
所以這個東西應該不會有適用詐術吧？

00:26:36 - 00:26:37
欸，答案是不一定喔。

00:26:38 - 00:26:40
因為你要看是針對什麼東西的欺騙。

00:26:41 - 00:26:42
好，我們這樣講喔。

00:26:42 - 00:26:45
假設如果是針對這種超自然的部分，

00:26:47 - 00:26:50
針對這一種宗教神蹟的主張，

00:26:50 - 00:26:51
就這個部分來說，

00:26:52 - 00:26:54
當然不會有什麼適用詐術可言。

00:26:54 - 00:26:55
這個當然沒有疑問。

00:26:55 - 00:26:56
好，我舉個很簡單的例子。

00:26:57 - 00:26:57
假設，

00:26:58 - 00:27:01
我在網路上當起了潮T業者。

00:27:03 - 00:27:04
我在賣我自製的T恤。

00:27:05 - 00:27:08
假設我自製的T恤上面，就如同我今天穿的這樣。

00:27:08 - 00:27:11
呃，這件衣服我應該沒有在這個課程穿過吧？

00:27:11 - 00:27:12
應該沒有對不對？

00:27:13 - 00:27:14
我我有特別統計過，

00:27:14 - 00:27:15
就是我不要穿到重複的。

00:27:15 - 00:27:19
所以有看函授的同學可以回去複習一下。

00:27:19 - 00:27:19
當然，

00:27:20 - 00:27:20
那個，

00:27:20 - 00:27:22
因為我們都是兩堂兩堂連續的，

00:27:22 - 00:27:24
我兩堂不可能中間換衣服啦。

00:27:24 - 00:27:26
那我應該是沒有穿到重複的衣服，

00:27:26 - 00:27:27
應該是沒有。

00:27:27 - 00:27:28
因為我第一堂課穿的是，

00:27:28 - 00:27:29
看我的是豬，

00:27:30 - 00:27:31
我想說今天最後一堂嘛，

00:27:31 - 00:27:32
所以就要穿

00:27:32 - 00:27:33
穿一件來做對應

00:27:33 - 00:27:34
你是豬嗎

00:27:34 - 00:27:35
要穿這個東西

00:27:36 - 00:27:37
所以來

00:27:37 - 00:27:37
我要講，

00:27:38 - 00:27:41
假設我自己出的另外一個版本的這種衣服，

00:27:41 - 00:27:42
其實我一直想去訂做，

00:27:42 - 00:27:43
但一直每次都是懶。

00:27:44 - 00:27:45
就是這件衣服。

00:27:45 - 00:27:46
我很喜歡，

00:27:46 - 00:27:47
但是它有一個不完美的地方，

00:27:47 - 00:27:48
就是它寫的是簡體字。

00:27:49 - 00:27:50
因為這個在淘寶買的，

00:27:50 - 00:27:51
它寫的是簡體字。

00:27:51 - 00:27:52
那我一直想說，

00:27:52 - 00:27:54
我不但要有繁體字，

00:27:54 - 00:27:57
而且還要有各種不同語言版本的「你是豬嗎？」

00:27:57 - 00:27:58
就「你是豬嗎？」

00:27:58 - 00:27:59
Areyouapig?

00:28:00 - 00:28:00
然後什麼，dol之類的，就各種語言的你是豬嗎，全部都把它寫在上面。

00:28:08 - 00:28:09
我覺得很屌欸。

00:28:09 - 00:28:15
我常常做一件這樣的衣服，但說了好幾年，每次都來，其實要做應該很容易啦，去那個什麼團服的那種店，應該都可以做。

00:28:15 - 00:28:19
好，假設我在臉書上賣這樣的衣服。

00:28:19 - 00:28:20
我說這個衣服啊。

00:28:22 - 00:28:23
你穿去國家考場。

00:28:23 - 00:28:24
超屌。

00:28:25 - 00:28:26
而且，我本身有神力。

00:28:27 - 00:28:29
這個衣服經過我的加持。

00:28:29 - 00:28:32
你穿這衣服去國家考場考試啊，無往不利。

00:28:33 - 00:28:36
一件2000塊，我有神力喔，我加持過，一件2000塊，要不要買？

00:28:37 - 00:28:40
假設有些同學真的買了，也穿去國家考場考試。

00:28:41 - 00:28:45
結果考出來刑法申論題只拿20分，告我犯詐欺罪。

00:28:45 - 00:28:46
告不成啦。

00:28:46 - 00:28:52
為什麼？因為我一定會說嘛，對，我有神力，我加持過沒有錯，但我有神力不代表你不用讀書啊。

00:28:52 - 00:28:56
你穿我這個衣服我有加持過，搞不好你沒穿這個衣服你只會考10分欸。

00:28:56 - 00:28:57
我還是有幫到你啊。

00:28:58 - 00:28:59
那你只考20分，那是你沒有讀書啊，告我什麼事。

00:29:01 - 00:29:02
宗教這種東西是這樣。

00:29:02 - 00:29:04
我覺得不管任何宗教都一樣。

00:29:04 - 00:29:06
它就是有一些話術的成分在。

00:29:06 - 00:29:06
真的啦。

00:29:08 - 00:29:10
所以我沒有積極去信仰哪個宗教就是這樣。

00:29:10 - 00:29:11
因為我覺得很多東西都是話術。

00:29:12 - 00:29:12
比如說，你就想。

00:29:13 - 00:29:15
我沒有針對哪個宗教，每個宗教都是這樣。

00:29:15 - 00:29:20
當你跟神求東西，如果有求到的話，他們就會說這個神很靈驗，對不對？

00:29:21 - 00:29:23
那如果沒有求到的話，他們會怎麼跟你說呢？

00:29:23 - 00:29:25
會說第一個，你不夠虔誠。

00:29:25 - 00:29:27
或第二個，這是神給你的考驗。

00:29:27 - 00:29:29
一定的吧，怎麼講都他對嘛，不就話術嗎？

00:29:30 - 00:29:30
我覺得聽得好無聊喔。

00:29:31 - 00:29:33
所以宗教這種東西就是這樣，如果是針對宗教神蹟的主張。

00:29:35 - 00:29:37
對啊，同學跟我說，他說買那什麼爛T恤，穿完之後還是考20分。

00:29:38 - 00:29:41
我說我有，你又不能證明我沒有。

00:29:41 - 00:29:42
這你要怎麼講，對不對？

00:29:43 - 00:29:46
所以宗教神蹟的部分，它確實不是適用上訴的對象，沒有錯。

00:29:46 - 00:29:49
可是如果是針對一些可驗證真相的事實，比如說宗教的經典。

00:29:52 - 00:29:59
假設有個和尚跟你說，依照那個什麼金剛經裡面說，說你捐錢蓋佛寺的話，死後可以免於輪迴之苦。

00:30:00 - 00:30:08
或者有個牧師跟你講說呢，說依照那個聖經裡面真的什麼福音，你就花錢給我們叫，你捐錢給我們教會的話呢，你死後可以上天堂。

00:30:08 - 00:30:11
但是你翻的佛經、翻的聖經，根本沒有那句話

00:30:12 - 00:30:12
這個是不是用詐術？

00:30:13 - 00:30:14
這個是喔，知道嗎？

00:30:14 - 00:30:21
所以宗教詐欺，我們這邊說，其實不可以概論，你要看說他主張的東西到底有沒有驗證真偽的可能性

00:30:23 - 00:30:27
好，再來第三個，括號三，必須是交易上認為重要的事項

00:30:27 - 00:30:29
其實括號三這個東西是這樣啦

00:30:29 - 00:30:32
重要性的判斷其實可有可無的

00:30:32 - 00:30:37
因為這個東西,其實也有些學者會把它拿到第四部,財產損失去做判斷

00:30:37 - 00:30:38
好,這個在處理什麼問題呢

00:30:39 - 00:30:40
比如說,我有一架模型飛機

00:30:41 - 00:30:47
這架模型飛機其實我單純只是覺得，模型收集的有點多，家裡有點快擺不下了，我想把它賣掉。

00:30:48 - 00:30:50
但這個模型飛機呢，

00:30:51 - 00:30:54
它是，在臺灣可能比較冷門那一種，不好賣。

00:30:54 - 00:30:56
所以我就想說好，那我怎麼賣呢？

00:30:56 - 00:30:59
於是我，我就掰出了一個比較灑狗血的故事。

00:31:00 - 00:31:04
我可能會說，這個模型飛機啊，是我阿公送給我的

00:31:04 - 00:31:06
為什麼阿公會送我這個模型飛機呢

00:31:06 - 00:31:10
因為這個時候，這個模型飛機啊，是我小時候第一次出國呢，跟阿公一起搭的那一款

00:31:10 - 00:31:12
阿公知道我很喜歡這個飛機呢

00:31:12 - 00:31:13
所以送了一臺給我

00:31:13 - 00:31:15
我跟我阿公的感情呢

00:31:15 - 00:31:15
也非常的好

00:31:16 - 00:31:18
但是啊，我現在真的沒有錢，因為阿公生病了

00:31:18 - 00:31:20
需要籌措醫藥費，那我就差這幾千塊

00:31:20 - 00:31:24
所以我真的很不忍心啊，要把這個模型賣掉，可是呢，不賣不行，為了救阿公的命等等

00:31:24 - 00:31:27
我就講了這個故事，那可能啦，很多人看的時候覺得好感動，要支持一下我。

00:31:27 - 00:31:32
於是呢，就跟我買了，結果後來發現，我阿公早就過世了，我也沒有跟我阿公一起搭過飛機。

00:31:32 - 00:31:33
我不過只是掰出一個話術而已。

00:31:34 - 00:31:37
這樣的情形，我會成立詐欺罪嗎？

00:31:38 - 00:31:44
當然有兩個處理方式，第一種處理方式是我們直接說，出賣人他出賣這個東西的動機是什麼。

00:31:45 - 00:31:47
他在法律上本來就不重要

00:31:47 - 00:31:49
這是第一個思考途徑，知道嗎

00:31:49 - 00:31:57
出賣人出賣東西，我為什麼賣這個模型，到底是我覺得他不夠帥，到底是因為

00:32:00 - 00:32:00
我覺得家裡的空間不夠放，還是怎樣怎樣的原因。

00:32:03 - 00:32:04
出賣人的動機，在交易上來說，原本正常他本來就不重要，所以他不算是用詐術，這是一條路，知道嗎？

00:32:09 - 00:32:11
又或者我們可以說什麼呢？

00:32:12 - 00:32:12
第四步。

00:32:13 - 00:32:17
因為假設我賣的一般是市價的話，那買到的人還有損失。

00:32:17 - 00:32:22
他其實也是花了一般的市價，買到一家符合行情的模型嘛，對不對？

00:32:22 - 00:32:27
所以第二步，第二種途徑呢，我們也許也有機會，可以通過財產損失來處理。

00:32:27 - 00:32:31
所以括號三這個東西，我想它並不是那麼的絕對。

00:32:31 - 00:32:37
也有一些學者認為說你在使用詐術的部分根本不用看這個東西，我們直接到財產損失去處理，這個就OK。

00:32:38 - 00:32:38
好。

00:32:40 - 00:32:44
接下來第二點，默示呢，它也是一種作為的施用詐術。

00:32:45 - 00:32:50
所以我們講，施用詐術不見得一定要是明示喔，默示也可以，什麼叫默示？

00:32:52 - 00:32:54
這個概念我以前應該跟同學講過。

00:32:55 - 00:33:01
我們在日常生活做交易或者在表達一些意思的時候，我們不需要把每一件事都講得那麼清楚。

00:33:01 - 00:33:02
當你在超商買東西的時候，

00:33:04 - 00:33:09
你拿著熱狗放在收銀臺，然後你把悠遊卡貼在那個讀卡機上面，這件事代表什麼意思？

00:33:12 - 00:33:13
雖然你可能一個字也沒有說，

00:33:14 - 00:33:19
但是你把熱狗放在收銀臺,你把那個悠遊卡貼在讀卡機,那就代表你想買嘛,對不對?

00:33:19 - 00:33:20
這個不用多說嘛。

00:33:20 - 00:33:24
所以這種情況呢,我們就說這個叫做默示的意思表示。

00:33:24 - 00:33:30
所以同樣的,詐欺罪,他也可能是一種默示的施用詐術哦。

00:33:31 - 00:33:31
像一般會講,

00:33:32 - 00:33:34
你招手搭計程車,上了車之後,

00:33:34 - 00:33:38
你跟司機說,比如說你跟司機講,說我要去天母。

00:33:39 - 00:33:44
當你跟司機說,我要去天母的大葉高島屋,當你跟司機這樣講的時候,那代表什麼呢?

00:33:45 - 00:33:49
除了代表你想去這個地方之外,其實也隱含的一個意思,我會付錢,對吧?

00:33:51 - 00:33:52
同樣的你去點餐也是,如果這家餐廳是點完餐之後才後付的,

00:33:56 - 00:33:59
那你去餐廳當中跟這個服務員

00:34:00 - 00:34:01
服務生講，或跟老闆講，所以我要那個

00:34:03 - 00:34:05
我要一碗陽春麵。

00:34:05 - 00:34:09
當你跟服務生講說，我要一碗陽春麵的時候

00:34:09 - 00:34:12
除了代表說你想買這個麵之外，也代表什麼呢？

00:34:13 - 00:34:14
你會付錢給老闆，對吧？

00:34:14 - 00:34:15
隱含這個意思存在，不然你反過來想嘛。

00:34:17 - 00:34:21
如果我們日常生活當中，每一件事都要做到明講的話，那是不是反而很奇怪？

00:34:22 - 00:34:25
你去搭小黃，你跟司機說，我要去大樓，然後今天你補一句，司機先生啊

00:34:27 - 00:34:29
不用懷疑我，我一定會付錢給你喔。

00:34:30 - 00:34:32
你這樣講司機反而會懷疑你，對吧？

00:34:32 - 00:34:37
或者你去買麵，你跟那個店員講說，你不用擔心喔，我吃完不會落跑，我一定會付錢給你喔。

00:34:38 - 00:34:39
那店員反而會對你特別提防，對吧？

00:34:40 - 00:34:43
所以日常生活來說，我們當然不可能會講這些東西嘛。

00:34:43 - 00:34:46
所以，當你去買麵說，我要買什麼什麼麵，當你搭計程車，你跟司機講說，我想去哪裡

00:34:50 - 00:34:52
其實這個我想去哪裡，我想買什麼東西

00:34:53 - 00:34:58
背後所傳達的意思就是，我會按照你的金額來付款給你，他背後必然會有這個意思存在喔。

00:35:01 - 00:35:04
所以這個東西呢，叫做默示的使用帳數。

00:35:05 - 00:35:08
同樣的，我們前面又講的一個東西叫做

00:35:09 - 00:35:10
有一個案例來

00:35:10 - 00:35:11
475元那個黑心圖案。

00:35:12 - 00:35:13
我

00:35:13 - 00:35:16
曾經在以前的露天拍賣上,大概十年前看過這種東西。

00:35:17 - 00:35:21
就是曾經真的有人在露天拍賣上面賣咖啡包。

00:35:22 - 00:35:23
他就寫什麼,伯朗咖啡。

00:35:24 - 00:35:27
一小包不是一大箱喔，是一小包就要賣個六七百塊喔。

00:35:27 - 00:35:30
然後他上面就寫什麼，喝了保證還爆，正夯喝什麼的，就寫這個東西。

00:35:32 - 00:35:34
那一看就知道，那個不是正常的咖啡包。

00:35:35 - 00:35:36
那個是毒咖啡包，那個裡面具有毒品的成分。

00:35:38 - 00:35:39
好

00:35:39 - 00:35:39
那你想

00:35:40 - 00:35:44
有個人,比如說現在在蝦皮,在蝦皮上面呢,在蝦皮上面賣那個咖啡包

00:35:44 - 00:35:46
100一包要賣個六七百塊,上面只寫

00:35:47 - 00:35:50
寫說什麼喝了會嗨,保證好喝什麼的。

00:35:52 - 00:35:54
結果,就有毒蟲以為,那個真的是毒咖啡啊,就買啦。

00:35:55 - 00:35:57
結果買回去之後，沖泡完的結果

00:35:58 - 00:36:00
他想說奇怪，這個怎麼喝？

00:36:00 - 00:36:00
不是，後來才發現，它就是一般的伯朗咖啡。

00:36:03 - 00:36:04
這個我們講黑心的毒販嘛。

00:36:05 - 00:36:07
謊稱那個是毒品，結果賣給你只是一般的咖啡。

00:36:07 - 00:36:09
這個在起訴上有人討論過啊。

00:36:09 - 00:36:13
起訴上討論就是說，那這個毒販他可能原本被起訴的是販毒。

00:36:14 - 00:36:18
結果審判中那個鑑定報告出來，他賣的咖啡包就是一般的咖啡，沒有毒品的成分。

00:36:19 - 00:36:22
所以法院會探討說，那這個時候可不可以變更起訴法條變成詐欺。

00:36:22 - 00:36:24
我記得起訴討論過這個問題啊。

00:36:24 - 00:36:29
所以總之，這種案例當中，我們講，它也是一種默示的實用詐術。

00:36:30 - 00:36:33
雖然他並沒有明白的講說這個包，這咖啡包裡面是毒品。

00:36:34 - 00:36:41
可是從他表達的話語來說，一包賣個六七百塊、七八百塊，還說什麼特別好喝，喝了會嗨。

00:36:41 - 00:36:43
他在隱藏什麼樣的訊息？

00:36:43 - 00:36:45
他那個東西有毒品的成分嘛，對不對？

00:36:45 - 00:36:49
所以這種情況呢,我們也會說,它是一種默示的實用詐術。

00:36:49 - 00:36:49
好。

00:36:51 - 00:36:52
至於第三點。

00:36:53 - 00:36:56
不作為可不可以是實用詐術呢？

00:36:57 - 00:36:59
默示跟不作為啊,有些時候可能會不好區分。

00:37:00 - 00:37:03
但我們先講一些比較正常、比較容易區分的案例。

00:37:03 - 00:37:04
默示跟不作為。

00:37:04 - 00:37:05
來不作為是這樣。

00:37:05 - 00:37:06
默示是這樣。

00:37:06 - 00:37:09
默示是說行為人，他可能表達一些意思。

00:37:10 - 00:37:16
那從行為人表達的語句當中，我們可以推論行為人，他已是有這樣的想法，這個叫做默示。

00:37:17 - 00:37:18
而不作為不是。

00:37:19 - 00:37:22
不作為就是單純那個行為人，他什麼都沒有說，那個叫做不作為。

00:37:24 - 00:37:25
我這樣舉個例子喔，讓同學做區分。

00:37:26 - 00:37:27
來我們講中古車的買賣。

00:37:31 - 00:37:31
在中古車的買賣當中。

00:37:31 - 00:37:31
欸。

00:37:31 - 00:37:35
如果這個來買車的顧客，他問車商說，老闆啊。

00:37:37 - 00:37:40
這一臺車是不是事故車啊？

00:37:40 - 00:37:41
他這樣問老闆。

00:37:41 - 00:37:46
而老闆的回答是說，年輕人啊，你問這個問題，我覺得很無聊。

00:37:47 - 00:37:51
你要買的這臺車，車齡10年，里程10萬公里。

00:37:52 - 00:37:56
10年10萬公里的車，怎麼可能從來沒有發生過任何事故？

00:37:57 - 00:37:59
在路上被人家刮到什麼的，停車時...

00:38:00 - 00:38:01
有撞到保險桿...

00:38:01 - 00:38:02
那不是基本款嗎？

00:38:02 - 00:38:04
開車技術再好的人偶爾也會刮到嘛。

00:38:04 - 00:38:05
對啊。

00:38:05 - 00:38:09
你說這10年10萬公里的車開得那麼頻繁，怎麼可能完全沒有出過事？

00:38:09 - 00:38:11
哎呀，你問這個問題無聊啦。

00:38:11 - 00:38:12
好，年輕人不知道，就買了。

00:38:13 - 00:38:14
結果後來發現，

00:38:15 - 00:38:17
這臺車啊，曾經發生過死亡車禍。

00:38:18 - 00:38:20
這個就是我們所說的，末世欺瞞詐術，

00:38:20 - 00:38:21
為什麼？

00:38:22 - 00:38:24
當顧客問老闆說這一臺車是不是事故車的時候,

00:38:24 - 00:38:27
其實它是發生過死亡車禍的,

00:38:27 - 00:38:32
結果老闆卻說，哎呀，小車禍哪一臺車沒有出過嘛，車齡那麼久的車。

00:38:32 - 00:38:35
當老闆這樣講的時候，顧客會怎麼以為？

00:38:35 - 00:38:37
就以為它只有出過小車禍，對不對？

00:38:37 - 00:38:40
但事實上呢,這一臺車是出過嚴重的事故。

00:38:40 - 00:38:42
這一種情況就是我們所說的,

00:38:43 - 00:38:44
末世的施用詐術,

00:38:44 - 00:38:45
知道嗎?這個就是末世,

00:38:46 - 00:38:47
聲東擊西嘛,

00:38:47 - 00:38:48
聲東擊西。

00:38:48 - 00:38:50
但相對的什麼叫不作為？

00:38:50 - 00:38:53
不作為施用詐術是完全沒有講。

00:38:53 - 00:38:57
這個人去買中古車，他第一次買，他對車子沒有任何的概念，

00:38:57 - 00:38:59
所以他去買的時候，

00:39:40 - 00:39:43
那個，他沒有想到有事故車這個問題，

00:39:43 - 00:39:44
他就沒問。

00:39:44 - 00:39:46
那中古車老闆心想好吧，小白你沒有問嘛，

00:39:46 - 00:39:48
那你你不問我就不跟你講了，

00:39:48 - 00:39:52
所以呢，他就隱瞞這個東西是事故車的事實。

00:39:52 - 00:39:53
就完全沒有提到,

00:39:53 - 00:39:54
這個叫什麼？

00:39:54 - 00:39:55
不作為,

00:39:55 - 00:39:56
知道嗎？這個叫不作為。

00:39:56 - 00:39:57
好，我們記得。

00:39:58 - 00:39:59
末世的施用詐術,

00:40:00 - 00:40:00
那這個B工程師呢,簽約的時候啊是沒有禁止沒有錯,但七月啊卻去其他的公司兼職了,領了四個月才被發現。

00:40:09 - 00:40:12
這個案例當中,他就是不作為的使用詐術,因為原本照契約的約定,當他開始在外面兼職的時候,他要跟公司說,公司就會停止發放這筆獎金了,可是他卻沒有說,他這個單純的不告知呢,就是我們所說的不作為使用詐術。

00:40:27 - 00:40:29
好,那這個案例有沒有保證的地位?

00:40:30 - 00:40:34
有,這個叫什麼呢?契約的約定嘛,對不對?事實上的承擔,所以這個是OK的。

00:40:35 - 00:40:37
好，再來第二個案例，第二個案例我們可以寫一下。

00:40:39 - 00:40:44
第二個案例，這個到底是作為的默示或者是不作為，這個會有討論的空間。

00:40:44 - 00:40:52
李聖傑老師在文章裡面是認為他是不作為的，可是我每年講這個案例都會有同學問我說，難道這個不是一種作為的默示嗎？

00:40:52 - 00:40:54
其實我覺得有討論空間，所以這個案例的話，不是那麼的絕對。

00:40:57 - 00:40:58
我們來看一下，這個案例。

00:41:00 - 00:41:02
好，假設雜貨店老闆某一天

00:41:02 - 00:41:05
顧客A拿了架上的一份去結帳的時候，

00:41:05 - 00:41:07
發現一份價格大漲，

00:41:07 - 00:41:08
詢問是否標錯價，

00:41:08 - 00:41:10
假明知價格有誤，

00:41:10 - 00:41:11
卻顧左右而言他，

00:41:11 - 00:41:13
跟那個A說呢，

00:41:13 - 00:41:14
現在不景氣，

00:41:14 - 00:41:15
日子越來越難過了，

00:41:15 - 00:41:17
並且繼續結帳。

00:41:17 - 00:41:21
這個案例到底是作為的默示或者是不作為，會有探討的空間了。

00:41:22 - 00:41:27
李聖傑老師會傾向認為說這個是不作為的詐欺，進而說呢。

00:41:28 - 00:41:30
在這個案例當中，因為價格是假標的。

00:41:31 - 00:41:39
所以假發現有標錯價的話，假應該基於危險前行為的地位，而富有更正的義務。

00:41:40 - 00:41:42
那個李聖傑老師的文章是這樣說的。

00:41:42 - 00:41:46
不過這一題，你要把它解為是默示，好像也說得通，對不對？

00:41:46 - 00:41:48
是不是有點像那種聲東擊西？

00:41:48 - 00:41:50
你跟我講那個二手車案例有點像。

00:41:50 - 00:41:56
就顧客問他有沒有標錯，他卻只說，不景氣，日子難過了，是不是感覺就好像在暗示說他其實沒有標錯，有點像，對不對？

00:41:57 - 00:41:59
所以這個案例,如果你要說它是錯的。

00:42:00 - 00:42:00
的默示,也還可以通,也說得通,因為這兩者確實會有一些比較模糊的地帶。

00:42:06 - 00:42:08
接著來圈圈三號,這個案例非常傳統,非常經典的一個案例。

00:42:10 - 00:42:15
A預計在飯店住五天,住宿費包含早餐,而且要退房的時候才結清。

00:42:16 - 00:42:21
結果第三天的時候啊,A發現自己身上已經快要沒錢了,依然繼續住下,而且繼續吃早餐。

00:42:21 - 00:42:24
後來在第五天要退房前呢,順利溜走了。

00:42:25 - 00:42:27
這個案例啊,一般的說法。

00:42:27 - 00:42:29
行為人他是不作為沒有錯。

00:42:29 - 00:42:33
可是他並沒有任何的保證人地位。

00:42:33 - 00:42:34
注意喔。

00:42:34 - 00:42:37
這個案例是，他並不是一開始就想白吃白住，不是喔。

00:42:38 - 00:42:40
他一開始是想付錢的喔。

00:42:40 - 00:42:44
是到後來才發現，哎呀，糟糕，錢都花光了，身上又沒有卡。

00:42:45 - 00:42:46
他的案例事實是這樣子，知道嗎？

00:42:46 - 00:42:51
因為如果他是一開始就不想付錢的話，那麼他開始住宿的那個行為。

00:42:52 - 00:42:54
他開始住宿，跟櫃檯提出的那個邀約。

00:42:54 - 00:42:57
那個就可以認為是一種默示的使用詐術，知道嗎？

00:42:57 - 00:42:57
這一題不是喔。

00:42:58 - 00:43:00
這一題是他事後才發現自己沒有錢了。

00:43:01 - 00:43:03
於是最後才決定溜走。

00:43:03 - 00:43:04
所以這個案例當中。

00:43:06 - 00:43:06
他就是什麼呢？

00:43:07 - 00:43:09
不作為的詐術。

00:43:09 - 00:43:10
好，那行為人有保證人地位。

00:43:11 - 00:43:12
一般的說法是沒有，為什麼？

00:43:13 - 00:43:15
因為不管是從法律或契約來講。

00:43:15 - 00:43:17
顧客對於自己的財產狀況，

00:43:18 - 00:43:20
他應該沒有義務隨時跟飯店報告。

00:43:20 - 00:43:20
不斷的說法是這樣子，

00:43:21 - 00:43:24
顧客沒有義務隨時跟飯店報告自己的財產狀況。

00:43:25 - 00:43:28
所以在這個題目當中呢,並不算是使用詐術。

00:43:28 - 00:43:29
不是應該說他是使用詐術沒有錯。

00:43:29 - 00:43:33
但他並沒有保證人地位喔。

00:44:08 - 00:44:10
好,再來下面這個經濟問題,誠信原則可不可以作為詐欺罪保證人地位的來源?

00:44:14 - 00:44:17
因為有些含糊的同學可能沒有學過民法,所以我跟你們講一下哈。

00:44:17 - 00:44:20
誠信原則在民法上面我們俗稱叫做帝王條款。

00:44:21 - 00:44:21
意思就是說，在民法上面，我們覺得這個主張很怪。

00:44:25 - 00:44:28
就這樣主張，好像違反一般人所預期的公平正義，可是我們又找不到其他的法律作為依據的話。

00:44:32 - 00:44:38
這時候法院往往就會拿出誠信原則，來作為調節當事人法律關係的依據。

00:44:38 - 00:44:39
這是民法上面的處理。

00:44:40 - 00:44:47
所以在民法上面，我印象中物權編裡面有一些那個相鄰關係的條文，什麼預計建築啊什麼的，那些東西，它其實就是從誠信原則來的。

00:44:52 - 00:44:53
還有像是很多啦。

00:44:53 - 00:44:55
像誠信原則當中我記得以前學過一個概念叫權利失效。

00:44:58 - 00:44:59
不知道你們有沒有聽過哈。

00:44:59 - 00:44:59
我記得有這個德語叫費爾。

00:45:01 - 00:45:02
權力失效，那個東西我記得也是從誠信原則這邊來的。

00:45:05 - 00:45:07
所以誠信原則在民法上來說，我們可以說它是整個民法的原則。

00:45:10 - 00:45:12
但我們一方面也可以說呢，因為它很抽象，所以通常它並不是第一線拿來解決問題的。

00:45:16 - 00:45:17
往往就是到最後沒有辦法，就我們覺得這樣主張真的怪。

00:45:19 - 00:45:23
你要讓這個主張過，說不過去，可是你又沒有別的法律關係可以用了，那怎麼辦？

00:45:24 - 00:45:25
那就說他違反誠信原則。

00:45:26 - 00:45:28
所以在考試上面我想民法老師都會跟你們講，說你們不要一天到晚拿誠信原則出來解決個案。

00:45:32 - 00:45:33
就像刑法也是，在刑法上我們是不是有時候也會說行為人他沒有期待可能性。

00:45:36 - 00:45:38
可是我們刑法的考題應該很少直接考這個東西吧，你不會動不動說這個人沒有期待可能性，所以他不成立犯罪，不會嘛，對不對？

00:45:43 - 00:45:44
所以民法上也是哈。

00:45:44 - 00:45:45
那我們就想喔，民法148條第二項說，行使權利、履行義務，應依誠實信用的方法。

00:45:51 - 00:45:52
這個叫誠信原則。

00:45:53 - 00:45:56
這個東西可以作為保證人地位的來源嗎？

00:45:57 - 00:45:59
傳統上一直有學者說可以，說你利用

00:46:00 - 00:46:04
法上的誠信原則，也可以作為交易上告知義務的來源，但是這個說法會有問題啦。

00:46:06 - 00:46:12
因為你要想的是，如果誠信原則可以作為告知義務的來源的話，

00:46:13 - 00:46:17
那你從誠信原則來講，有什麼情況是不用告知的？

00:46:18 - 00:46:21
對，要誠實信用啊，是不是連上面那個飯店案也要告知了？

00:46:21 - 00:46:24
會有這個疑問，知道吧，因為誠信原則它是一個很抽象的說法，

00:46:24 - 00:46:30
那你要真的講誠信原則的話，那變成行為人無時無刻都擁有誠實信用

00:46:30 - 00:46:31
的義務，

00:46:31 - 00:46:31
會變成是這樣喔，

00:46:31 - 00:46:34
那你照這樣講的話，我作為債權人就不需要保證人地位呢？

00:46:35 - 00:46:36
因為你套誠信原則一定通啊，對不對？

00:46:37 - 00:46:39
所以後來一直有學者講，說不能這樣認定啊。

00:46:40 - 00:46:42
第二點這邊，學者田老師的看法。

00:46:42 - 00:46:42
他說，

00:46:44 - 00:46:46
基本上，我們不能用這個東西作為保證人地位來源，

00:46:47 - 00:46:48
而要怎麼樣呢？

00:46:48 - 00:46:49
下面第二點這邊說的，

00:46:50 - 00:46:52
至少，這個原則

00:46:52 - 00:46:55
要跟保護者的保證人地位

00:46:55 - 00:46:57
具體結合，而且

00:46:57 - 00:47:00
在相當侷限的範圍之內，

00:47:00 - 00:47:01
要求

00:47:01 - 00:47:01
說明義務。

00:47:02 - 00:47:02
比如說，

00:47:03 - 00:47:04
契約本質富有說明義務，

00:47:04 - 00:47:07
或者是比如說，有類似那種什麼地役權上過失啊等等。

00:47:08 - 00:47:10
這些情況才富有說明的義務，所以你翻過來482頁。

00:47:15 - 00:47:22
中古車，A就是事故車被原廠修復，但甲沒有告知這件事，而依然以一般的行情出售給乙。

00:47:22 - 00:47:24
這個案例，如果照

00:47:24 - 00:47:26
誠信原則的話，那當然有告知義務吧，

00:47:27 - 00:47:29
但如果照許澤田老師這種說法，

00:47:30 - 00:47:32
當然不算，當然不算，

00:47:32 - 00:47:34
除非是怎麼樣，詢問之後還不告知，

00:47:35 - 00:47:38
這種情況的話呢，才有可能有告知的義務，

00:47:38 - 00:47:41
所以誠信原則這個東西要作為保證人地位來源啊，

00:47:41 - 00:47:44
越來越有反對的意見喔。

00:47:44 - 00:47:45
好，

00:47:45 - 00:47:46
我們來看一個題目，

00:47:47 - 00:47:50
這一題我覺得他出的還不錯，這個是去年43的考題。

00:47:53 - 00:47:53
來，

00:47:53 - 00:47:56
我們來看到那個87頁的第五題。

00:48:17 - 00:48:18
欸,

00:48:18 - 00:48:18
不對不對,

00:48:18 - 00:48:19
這一題還涉及到財產損失,

00:48:19 - 00:48:21
我們應該最後來看才對,

00:48:21 - 00:48:23
因為這一題它會涉及到不作為啦,

00:48:23 - 00:48:25
不過因為它還涉及到財產損失,

00:48:25 - 00:48:26
我們最後再看,

00:48:26 - 00:48:27
我們最後來看會比較適合。

00:48:28 - 00:48:30
我們還是先回來看原本的進度好了。

00:48:33 - 00:48:34
我們來看到482頁,

00:48:35 - 00:48:36
來看到陷於錯誤的部分。

00:48:38 - 00:48:39
好,

00:48:39 - 00:48:40
所以第一步驟，施用詐術我們看完了。

00:48:41 - 00:48:43
第二步，我們來看到陷於錯誤。

00:48:43 - 00:48:45
所謂陷於錯誤的意思就是說,

00:48:45 - 00:48:46
被害人

00:48:47 - 00:48:52
這個被害人呢，他因為行為人的主張而陷入了不正確的認知

00:48:53 - 00:48:54
這個叫做陷於錯誤。

00:48:55 - 00:48:58
一般在作為詐欺的陷於錯誤，應該不會有什麼問題。

00:48:58 - 00:49:00
那至於你說不作為詐欺

00:49:00 - 00:49:02
你要怎麼看行為人有沒有

00:49:02 - 00:49:03
被害人有沒有陷於錯誤呢？

00:49:03 - 00:49:04
不作為詐欺是這樣子

00:49:05 - 00:49:06
不作為詐欺當中

00:49:06 - 00:49:07
一定是

00:49:07 - 00:49:12
被害人因為行為人的不告知而陷入某種的信賴

00:49:12 - 00:49:14
那個叫做不作為詐欺的陷於錯誤。

00:49:15 - 00:49:15
我舉個例子喔,

00:49:15 - 00:49:16
你們想一想喔。

00:49:18 - 00:49:18
當然我要強調,

00:49:18 - 00:49:21
這個例子跟在臺灣跟在德國的版本會不太一樣。

00:49:22 - 00:49:24
我記得聽劉德老師是說啦，

00:49:24 - 00:49:26
說在德國搭火車的話，

00:49:26 - 00:49:27
他們不像臺灣，

00:49:27 - 00:49:29
臺灣是進出站都要剪票。

00:49:29 - 00:49:31
在德國好像不是這樣制度,

00:49:31 - 00:49:33
好像德國不知道是出站不用剪票還是怎麼樣,

00:49:33 - 00:49:34
反正,

00:49:34 - 00:49:35
跟臺灣不太一樣。

00:49:35 - 00:49:36
你想喔,

00:49:36 - 00:49:37
以臺灣來講啦,

00:49:38 - 00:49:40
當你搭火車的時候,

00:49:40 - 00:49:42
你可能會有補票的經驗,

00:49:42 - 00:49:43
這個有可能嘛,

00:49:43 - 00:49:44
像比如說,

00:49:44 - 00:49:47
你可能搭自強號到，到哪裡？

00:49:47 - 00:49:49
比如說到松山，

00:49:50 - 00:49:52
但是你家可能住在南港，

00:49:52 - 00:49:53
那南港一般沒有停自強號嘛，

00:49:53 - 00:49:55
所以你搭自強號到松山下車之後，

00:49:55 - 00:49:57
可能對面就有一班區間車。

00:49:57 - 00:49:59
那對面的區間車,

00:49:59 - 00:50:00
你出站

00:50:00 - 00:50:01
再買票的話就來不及了,所以你可以先跳上去。

00:50:03 - 00:50:05
跳上去之後沒關係嘛,你再跟列車長補票就好了嘛,有可能會這樣子。

00:50:06 - 00:50:10
所以這個是我們在臺灣搭鐵路的習慣，其實有可能會發生的。

00:50:10 - 00:50:13
那你要想喔，在臺灣你搭臺鐵的時候，搭臺鐵的非對號列車啦。

00:50:16 - 00:50:19
列車長一定會問，有沒有人是需要補票的。

00:50:19 - 00:50:21
應該對很熟嘛，臺鐵都會問這個問題。

00:50:21 - 00:50:23
說有沒有人是需要補票的。

00:50:24 - 00:50:28
當你需要補票的話，你一定會舉手說：「我要補票。」

00:50:28 - 00:50:30
列車長就會說好，那

00:50:30 - 00:50:32
你從哪裡搭到哪裡。

00:50:32 - 00:50:38
反過來說，如果你不需要補票的話，你會看著列車長一直搖頭說：「我不要補票。」

00:50:39 - 00:50:40
不會嘛，對不對？

00:50:40 - 00:50:42
以我們達成的習慣，要補票的人才會舉手。

00:50:43 - 00:50:46
不需要補票的人，什麼都不用做回應。

00:50:46 - 00:50:49
所以，假設你是無票搭上的區間車，

00:50:50 - 00:50:52
其實你需要補票。

00:50:52 - 00:50:59
但是你卻在臺鐵列車長問說有沒有需要補票的時候，你繼續低頭滑你的手機。

00:51:00 - 00:51:01
那是不是就是你的不告知。

00:51:02 - 00:51:03
讓列車長陷入某種信任。

00:51:03 - 00:51:07
因為列車長看到你在滑手機，他以為你不用補票。

00:51:07 - 00:51:09
所以這個就是不作為詐欺的信任錯誤，知道嗎？

00:51:10 - 00:51:14
可是我要講喔，這個案例不代表行為人在這邊就會成立詐欺罪喔。

00:51:14 - 00:51:20
因為在臺灣的話，你在列車上沒有買票，不代表臺鐵公司免除了你付款的義務吧。

00:51:20 - 00:51:22
因為出站還是要剪票嘛，對不對？

00:51:22 - 00:51:24
所以這個例當中，他到第二步就斷了，知道嗎？

00:51:24 - 00:51:29
因為列車長他也只是以為你不用補票，他並沒有處分和財產，知道嗎？

00:51:29 - 00:51:33
但反觀喔，假設我們的鐵路制度是出站不用剪票。

00:51:34 - 00:51:35
假設我們是這樣。

00:51:35 - 00:51:37
那列車長以為你沒有補票，就這樣走過去了。

00:51:38 - 00:51:39
他是不是一種財產處分？

00:51:39 - 00:51:40
那個就是了喔，知道吧？

00:51:40 - 00:51:44
所以我就說，這個案例在臺灣的話，第二步就斷掉了。

00:51:44 - 00:51:50
但如果是在其他國家，他們出站不用解票的話，那麼第三步第四步是過得去的喔，瞭解喔，這是不作為詐欺的信託。

00:51:52 - 00:51:53
信託錯誤。

00:51:53 - 00:51:55
好，那下面這邊一直有一個問題。

00:51:55 - 00:51:57
第二個點這邊，這是一個非常老的問題。

00:51:57 - 00:52:00
那最近也有學者再去討論。

00:52:00 - 00:52:02
而他這裡在談的是說，哈。

00:52:03 - 00:52:03
那個。

00:52:05 - 00:52:06
假設一切事啊。

00:52:07 - 00:52:17
被害人對行為人的主張有所懷疑，而且重點是，除了有所懷疑之外，被害人客觀上是有辦法查證的喔。

00:52:18 - 00:52:19
這點很重要喔，

00:52:19 - 00:52:22
不只是被害人對行為的主張有所懷疑，

00:52:22 - 00:52:25
而且是被害人，他有機會去查證的，

00:52:25 - 00:52:28
可是被害人卻沒有查證，而選擇了相信行為人，

00:52:28 - 00:52:33
這樣的情況當中，被害人可不可以認為他陷於錯誤，

00:52:33 - 00:52:36
也就是可以查證而不查證的這種懶惰的人，

00:52:36 - 00:52:38
要不要法律就乾脆不保護他啦？

00:52:38 - 00:52:40
白話講就是這個意思。

00:52:41 - 00:52:42
好問題是這樣。

00:52:43 - 00:52:50
我舉個例子，像比如說我有在網路上買賣過那個二手顯示卡的經驗。

00:52:51 - 00:52:58
呃，所有的電腦零件當中我覺得最保值的就是顯示卡這種東西，它的價格比較穩，一疊顯示卡。

00:53:00 - 00:53:09
我曾經有買過，也有賣過二手的顯示卡，都有這個玩模擬飛行顯示卡重要嘛，所以買賣的經驗我都有，那以我的經驗來講是這樣子。

00:53:10 - 00:53:12
所有的電腦配件都一樣，

00:53:12 - 00:53:14
你要做買賣的時候，

00:53:14 - 00:53:16
買方或賣方最重視一件事，

00:53:16 - 00:53:19
這個零件的保護還有沒有，

00:53:19 - 00:53:21
在它過保了沒啦，

00:53:21 - 00:53:22
保固期是多久這件事

00:53:22 - 00:53:25
會直接影響這個零件的殘值，

00:53:25 - 00:53:26
非常重要。

00:53:26 - 00:53:27
對啊，

00:53:27 - 00:53:30
因為我曾經有過這樣的經驗齁，

00:53:30 - 00:53:32
我去年年初買了一張顯示卡，

00:53:32 - 00:53:36
買了一張那個3080的顯示卡，

00:53:36 - 00:53:39
我帶回老家要在老家可以開飛機，

00:53:39 - 00:53:40
結果那個。

00:53:40 - 00:53:45
思考我買來之後啊，我只是正常開飛機，開了幾天，開了幾天之後啊，突然它爆炸。

00:53:46 - 00:53:47
欸，沒有炸成火球啦，

00:53:47 - 00:53:48
沒有那麼嚴重，

00:53:48 - 00:53:51
但真的就是一開機發出「啪」的聲音，

00:53:51 - 00:53:51
爆炸超臭，

00:53:51 - 00:53:53
然後電腦就開不了機了，

00:53:53 - 00:53:55
顯示卡我開飛機開到爆炸真的是這樣齁，

00:53:55 - 00:53:57
我也沒有超頻等誇張操作啊，

00:53:57 - 00:53:59
就正常開飛機而已啊，

00:53:59 - 00:53:59
所以我寫。

00:54:00 - 00:54:00
卡卡到爆炸。

00:54:01 - 00:54:03
還好啊，那一張卡還在保固期內。

00:54:04 - 00:54:05
所以我就拿去送修。

00:54:06 - 00:54:09
那我拿去送修，因為那個是3080的卡。

00:54:09 - 00:54:12
我當時還想說，因為那時候3080挺慘的。

00:54:12 - 00:54:19
我還在想說，我3080拿去送修的話，會不會因為原廠3080斷貨的關係，他就換我一張4070之類的，讓我賺到。

00:54:19 - 00:54:26
結果很遺憾沒有啊，他也是幫我修好，好像是電容沒有爆炸，他就換新的電容給我，我想說，好可惜啊，沒有賺到這樣子。

00:54:27 - 00:54:29
所以我說，有沒有在保固內很重要。

00:54:29 - 00:54:36
真的啊，因為如果那個時候我的卡爆炸，而那一張卡已經過保的話。

00:54:36 - 00:54:37
那他就變廢鐵了。

00:54:37 - 00:54:37
我不會修啊。

00:54:37 - 00:54:38
對啊，我不會修。

00:54:38 - 00:54:44
所以，電腦零件有沒有在保固期內，這個對賣方、買方來說，當然是一件很重要的事。

00:54:44 - 00:54:44
好，那再來。

00:54:46 - 00:54:48
我們要怎麼知道這張卡過保了沒有？

00:54:49 - 00:54:51
因為每一張卡，它的保固期不會一樣啊。

00:54:52 - 00:54:53
就是正常來說啦。

00:54:54 - 00:54:55
一張卡有沒有過保。

00:54:56 - 00:54:57
最基本的保固是三年嘛。

00:54:58 - 00:55:00
那除了三年的保固之外。

00:55:01 - 00:55:03
假設你有再去原廠註冊。

00:55:03 - 00:55:07
你有註冊的話，他可能會再加兩年或再加三年的原廠保固給你。

00:55:07 - 00:55:10
所以每一張其實不太一樣，看你有沒有註冊，還有看是哪一家廠牌的，不太一樣。

00:55:11 - 00:55:12
那你說怎麼查這個保固，很簡單。

00:55:14 - 00:55:15
就是你

00:55:15 - 00:55:17
輸入那張卡的序號。

00:55:18 - 00:55:19
你輸入這個序號去問原廠。

00:55:19 - 00:55:22
原廠他可能就會有機器人來回應你。

00:55:22 - 00:55:25
說這個保固到幾月幾號，幾年幾月幾號，這個是查詢的方法。

00:55:25 - 00:55:25
好，那我舉個例子。

00:55:27 - 00:55:30
假設有一天我在網路上面

00:55:31 - 00:55:32
賣

00:55:32 - 00:55:33
一張顯示卡。

00:55:33 - 00:55:35
這張卡其實過保了。

00:55:36 - 00:55:39
可是啊，我卻謊稱這個保固期還有兩年。

00:55:40 - 00:55:43
接著有賣方來，有買方來問我，說先生啊，我對你的卡有興趣。

00:55:43 - 00:55:46
可是我確認一下喔，這張卡已經很久了，為什麼你說保固還有兩年啊，你有搞錯嗎？

00:55:46 - 00:55:47
他要來跟我確認。

00:55:47 - 00:55:49
我說，真的還有兩年啊，序號丟給你。

00:55:49 - 00:55:50
你不信，你可以去問客服。

00:55:51 - 00:55:52
我就把真的序號丟給對方喔，假設。

00:55:59 - 00:56:00
嗯。

00:56:00 - 00:56:00
這樣好，那結果對方可能心想，他都把序號丟給我的，應該不會假吧。

00:56:05 - 00:56:06
他就相信我就買了。

00:56:06 - 00:56:09
結果後來發現我騙他，這卡早就過保了。

00:56:10 - 00:56:12
這樣的情況，我是不是用詐術，對，沒有錯。

00:56:14 - 00:56:15
被害人沒有陷於錯誤。

00:56:15 - 00:56:16
好像有，對吧。

00:56:17 - 00:56:18
所以這裡就有學者來探討說啊。

00:56:19 - 00:56:20
因為很明顯。

00:56:21 - 00:56:23
被害人對我的主張是有所懷疑的。

00:56:23 - 00:56:25
而且客觀上他可不可以查證，可以啊。

00:56:26 - 00:56:29
他把那個序號丟給客服問一下，那不要一分鐘的事啊，不就有答案了嗎？

00:56:30 - 00:56:31
對，但他卻懶惰沒有問。

00:56:32 - 00:56:33
這種人法律要保護他嗎？

00:56:33 - 00:56:36
德國有一種少數的說法叫做被害人自我保護理論。

00:56:37 - 00:56:41
這一種說法講白的意思就是，那種懶惰的人我們刑法不用保護他。

00:56:42 - 00:56:45
我們就當作他沒有陷於錯誤，那自己不去查，怪我了。

00:56:45 - 00:56:46
大概是那個意思啊。

00:56:46 - 00:56:49
德國有一種這樣的說法，叫被害人自我保護理論。

00:56:49 - 00:56:51
但這個說法，我本的通說跟實務，沒有採。

00:56:52 - 00:56:54
因為通說跟實務會認為說，第一個。

00:56:56 - 00:56:58
被害人他選擇相信的行為人。

00:56:59 - 00:57:00
他事實上沒有陷於錯誤。

00:57:00 - 00:57:01
有對不對，事實上有。

00:57:02 - 00:57:02
再來喔。

00:57:02 - 00:57:08
如果你覺得被害人他可以查證，而他不查證，刑法就不保護他的話。

00:57:09 - 00:57:12
那這樣是不是等於刑法在懲罰那種容易相信別人的人。

00:57:13 - 00:57:17
但你要知道的是，容易相信別人，這應該不是什麼不好的人格特質吧。

00:57:18 - 00:57:22
反過來講，如果你覺得被害人可以查證，刑法就不保護他的話。

00:57:22 - 00:57:24
那這樣以後我們在交易當中。

00:57:24 - 00:57:27
是不是每個人都必須要窮盡一切去查，你沒有查，就陷於錯誤。

00:57:28 - 00:57:33
這樣反而會造成大家的不信任，也會衍生出很多交易上的成本，知道嗎？

00:57:33 - 00:57:34
所以目前的食物會認為說。

00:57:34 - 00:57:40
被害人，他如果可以查證，不管他有沒有去查，只要他事實上相信的行為人的話。

00:57:40 - 00:57:42
他就是陷於錯誤。

00:57:42 - 00:57:44
所以這個在主182條呢。

00:57:44 - 00:57:47
目前的實務見解也是採類似的看法。

00:57:47 - 00:57:47
好。

00:57:48 - 00:57:50
所以這個現於錯誤要件的判斷是相對簡單的。

00:57:51 - 00:57:51
OK。

00:57:51 - 00:57:55
那我們現在這邊休息10分鐘，等一下我再來看第三個要件，財產處分。

00:58:04 - 00:58:09
好，我們接著來看到483頁的括號三，我們來看到什麼東西叫做財產。

00:58:09 - 00:58:12
括號三這邊講到，所謂財產的概念。

00:58:13 - 00:58:18
那我們這裡，我們在講所謂財產處分的時候，就要先來講什麼叫做財產。

00:58:18 - 00:58:22
這裡在概念上來說呢，財產可能會有兩種不同認定。

00:58:23 - 00:58:27
一種認定是說，只要有經濟價值的東西就叫財產，這是一種說法。

00:58:28 - 00:58:30
相對來說可能也會有另外一種說法是，

00:58:30 - 00:58:32
除了這個東西要有經濟價值之外，

00:58:32 - 00:58:34
這個東西它也不能被法律所譴責，

00:58:34 - 00:58:36
或者甚至要法律積極對它有保護，

00:58:36 - 00:58:37
這個才可以，

00:58:37 - 00:58:39
這是兩種不同的財產概念。

00:58:42 - 00:58:44
所以從這裡出發，我們來思考一件事。

00:58:45 - 00:58:46
你怎麼去定義財產？

00:58:46 - 00:58:52
到底說是隻要法律上有保護這個就算，只要經濟上有價值這個就算，還是必須這個經濟價值法律有保護才算了。

00:58:57 - 00:58:58
這個會影響到一件事。

00:58:58 - 00:59:03
就是在非法交易的過程當中，如果有欺騙這個該怎麼辦？

00:59:03 - 00:59:03
就像我剛剛說的。

00:59:04 - 00:59:11
那個毒蟲啊，在蝦皮上面要買咖啡包，他看到一包標榜特別好好喝、會嗨的咖啡包，他花了800塊去買。

00:59:12 - 00:59:19
結果後來發現他只是一種正常的咖啡，裡面根本不含有任何的毒品成分。

00:59:19 - 00:59:20
那你想喔。

00:59:20 - 00:59:22
這個案例當中，被害人有沒有處分財產？

00:59:24 - 00:59:27
被害人有沒有財產上的損失？

00:59:27 - 00:59:28
那個就是一體的問題啊。

00:59:29 - 00:59:30
這一題當中，被害人有沒有處分財產？

00:59:31 - 00:59:33
有對不對，他花了800塊，他處分了財產。

00:59:33 - 00:59:36
那你說被害人有沒有財產上的損失？

00:59:36 - 00:59:39
因為處分財產跟財產損失，他都有提到財產的概念嘛。

00:59:39 - 00:59:43
所以這個東西，有時候會在第三個要件出現，有時候會在第四個要件出現。

00:59:45 - 00:59:48
在我們剛剛講的黑心毒販當中，被害人確實處分的財產，他花了800塊沒有錯。

00:59:51 - 00:59:54
可是你說他的財產有損失嗎？

00:59:54 - 00:59:56
因為你想一想，從民法的觀點來講，

00:59:57 - 00:59:59
你被騙了800塊去買毒品。

01:00:00 - 01:00:02
那個800塊你可以用不當得利要回來嗎？

01:00:02 - 01:00:02
不可以，為什麼？

01:00:03 - 01:00:08
因為民法180條第四款說那個不法原因的給付，它是不能請求返還的嘛，對不對？

01:00:09 - 01:00:15
所以這個案例當中，對啦，被害人有所謂財產權沒有錯，但被害人他根本就沒有財產上的損失。

01:00:16 - 01:00:17
應該說在法律上來說沒有損失。

01:00:18 - 01:00:20
可是在經濟上來說不損失，有啊。

01:00:21 - 01:00:23
花800塊買的一包博朗咖啡，那當然有損失啊，對不對？

01:00:23 - 01:00:25
所以這個案例我們就可以凸顯一件事。

01:00:25 - 01:00:27
財產要怎麼認定？

01:00:27 - 01:00:29
他有受影響的是財產處分這邊。

01:00:29 - 01:00:32
有輕微受影響呢,影響的是財產損失這一邊。

01:00:33 - 01:00:37
被害人經濟上有損失,或被害人他經濟上處分的某些東西。

01:00:37 - 01:00:41
但被害人所處分的或所損失的東西,在法律上卻沒有保護,有的時候會是這樣子。

01:00:43 - 01:00:43
好。

01:00:45 - 01:00:48
所以這個是兩種不同的說法，經濟的概念跟法律的概念。

01:00:49 - 01:00:51
好，那麼我們翻到484頁。

01:00:52 - 01:00:55
不管我們採取的是哪一種財產呢。

01:00:55 - 01:00:59
有些東西啊，並不是我們詐欺罪所保護的對象（三）。

01:01:00 - 01:01:01
許裡上面說啊。

01:01:01 - 01:01:06
欠缺市場交易價值的國家任務，並不是這一條罪的。

01:01:07 - 01:01:09
並不是詐欺罪這裡所謂的財產。

01:01:10 - 01:01:13
國家任務，像比如說這邊講，罰金、罰鍰或沒收。

01:01:14 - 01:01:16
那些東西並不是詐欺罪的財產。

01:01:17 - 01:01:19
這邊我一定要跟同學澄清，因為這個東西很多人會讀錯。

01:01:20 - 01:01:22
國家可不可以成為詐欺罪的被害人？

01:01:22 - 01:01:23
可以喔。

01:01:23 - 01:01:24
這不用懷疑，你知道嗎？

01:01:24 - 01:01:27
國家當然可以成為詐欺罪的被害人。

01:01:27 - 01:01:33
像比如說十幾年前曾經有過的一個案子叫做李慶安的雙重國籍案。

01:01:33 - 01:01:36
因為李慶安好像有美國籍還是什麼國籍。

01:01:36 - 01:01:39
結果他當了很多屆的臺北市議員，後來又當了立法委員。

01:01:40 - 01:01:40
結果。

01:01:41 - 01:01:44
最後被發現他有雙重國籍，導致他的那個任命被撤銷還是怎麼樣的。

01:01:47 - 01:01:49
就那個案例當中，他就是詐欺罪的討論啊。

01:01:50 - 01:01:52
對啊,所以國家可不可以成為詐欺罪的被害人?

01:01:52 - 01:01:53
可以啊,當然可以啊。

01:01:54 - 01:01:55
或者我們講更典型的例子。

01:01:56 - 01:01:58
那個我們在課程前段有講過,大學教授陳建國。

01:02:00 - 01:02:00
國科會的經費的計畫

01:02:00 - 01:02:00
結果用假發表去核銷國科會的經費

01:02:05 - 01:02:06
我們講過那個東西嘛對不對

01:02:06 - 01:02:11
那通說認為大學教授在處理國科會研究的時候

01:02:11 - 01:02:11
他不是刑法上的公務員啊

01:02:11 - 01:02:13
所以他貪圖什麼罪

01:02:13 - 01:02:14
也是詐欺罪嘛對不對

01:02:14 - 01:02:18
所以我們講國家的錢當然可以是詐欺罪的對象

01:02:18 - 01:02:21
國家當然可以是詐欺罪被害人

01:02:21 - 01:02:22
我們這裡在講的是

01:02:23 - 01:02:31
某些不具有市場價值的國家任務，也就是這件事情他是由國家所壟斷的

01:02:31 - 01:02:36
這種東西的話不能認為是詐欺罪的對象

01:02:36 - 01:02:39
知道嗎這種東西不能認為是詐欺罪的對象

01:02:39 - 01:02:41
像比如說災害防救這種東西

01:02:41 - 01:02:42
災害防救

01:02:42 - 01:02:46
比如說之前十幾年前吧三等有考過一個題目

01:02:47 - 01:02:52
有人去登山攻頂之後啊，他覺得目的完成了，目標達成了。

01:02:52 - 01:02:56
那他要下山嘛，下山他覺得好懶惰喔。

01:02:56 - 01:02:56
下山好麻煩。

01:02:56 - 01:02:59
於是他打一一九，謊稱說他們發生了山難。

01:03:00 - 01:03:03
那國家不敢掉以輕心嘛，派直升機去救他們。

01:03:03 - 01:03:07
結果後來發現就一群懶惰蟲，他們只是不想下山而已

01:03:07 - 01:03:07
根本沒有遇到什麼事

01:03:08 - 01:03:13
這種把這個海鷗直升機當作計程車在用

01:03:13 - 01:03:14
這種情況

01:03:15 - 01:03:16
他騙的國家沒有錯

01:03:16 - 01:03:19
可是直升機救難明顯沒有這樣的任務啊

01:03:19 - 01:03:20
對不對，明顯沒有啊

01:03:20 - 01:03:22
所以這樣的情況呢

01:03:23 - 01:03:24
行為人他論的就是

01:03:24 - 01:03:25
詐欺罪

01:03:25 - 01:03:27
論的就不是詐欺罪

01:03:27 - 01:03:28
這裡沒辦法學詐欺

01:03:28 - 01:03:30
因為國家履行救難任務

01:03:31 - 01:03:33
那是國家所壟斷的事務

01:03:33 - 01:03:34
它並沒有任何的市場價值

01:03:34 - 01:03:37
所以這個東西並不是國家在處分任何人的財產

01:03:37 - 01:03:38
瞭解喔

01:03:38 - 01:03:40
那下面這裡的話

01:03:42 - 01:03:44
我這邊有括號一個例子

01:03:44 - 01:03:47
就是謊稱自己病危而把救護車當計程車用

01:03:47 - 01:03:51
救護車這種發動可不可以算是詐欺國家

01:03:51 - 01:03:53
我覺得這個會有討論空間啊

01:03:53 - 01:03:54
因為它跟直升機不一樣

01:03:55 - 01:03:57
救難直升機那個真的只有國家有

01:03:58 - 01:03:59
可是救護車不是

01:03:59 - 01:04:00
有民間也有

01:04:00 - 01:04:00
救護車，各位知道吧？

01:04:01 - 01:04:03
那個消防法規去時，那個叫什麼法，反正，就是在現行的法律體制之下，確實有民間救護車這個東西。

01:04:08 - 01:04:10
就是你下次看到救護車的時候你注意一下。

01:04:11 - 01:04:14
那個119的救護車，它上面會寫119。

01:04:14 - 01:04:16
然後會寫說他隸屬於哪一個分隊。

01:04:17 - 01:04:21
那民間的救護車上面就是寫某某救護車事業股份有限公司，就不一樣。

01:04:22 - 01:04:27
民間的救護車他們很多時候可能是比如說什麼長照機構他們合作的或什麼的。

01:04:28 - 01:04:29
那種救護車是這樣。

01:04:30 - 01:04:38
那種救護車，其實照理說，他們確實可以做一些跟國家的救護車類似的事。

01:04:38 - 01:04:42
但是民間救護車他們有時候在做的事情並不是緊急的醫療任務。

01:04:43 - 01:04:49
比如說你們有聽過有請民間救護車，他們在做的事情是送那個長照機構的臨終病患回家去斷氣。

01:04:50 - 01:04:50
有聽過吧？

01:04:51 - 01:04:54
因為有些人的心願是希望親人的最後一口氣可以留在家裡嘛。

01:04:55 - 01:04:58
就會在那個病患回家去斷氣。

01:04:59 - 01:05:00
他們在那種時候其實是不能明辨敵我的。

01:05:01 - 01:05:02
可是他們會不會明辨敵我？

01:05:02 - 01:05:02
會。

01:05:02 - 01:05:03
他們會。

01:05:03 - 01:05:04
那

01:05:04 - 01:05:04
你說怎麼辦？

01:05:05 - 01:05:09
警察也不可能把每一臺民間救護車都攔下來，說裡面載的是不是危險的病患。

01:05:10 - 01:05:12
那萬一時間被耽擱了怎麼辦？

01:05:12 - 01:05:13
警察也不敢嘛，對啊。

01:05:13 - 01:05:16
所以那一種，就形成一個執法上漏洞，那個沒有辦法。

01:05:16 - 01:05:19
就只要有這個制度存在一定會這樣。

01:05:19 - 01:05:23
就有些後來為什麼會被發現，因為他可能明明不是執行緊急的任務，他鳴笛。

01:05:24 - 01:05:26
結果在路口撞到人家。

01:05:26 - 01:05:27
後來警察來了，警察說你就沒有執行任務，你憑什麼鳴笛。

01:05:27 - 01:05:30
很多時候都這樣，這樣子，所以我說，那種民間，因為民間有救護車的關係。

01:05:34 - 01:05:38
所以如果是欺騙119發動救護車過來救援,這樣的話你說他依然沒有詐欺罪嗎?

01:05:38 - 01:05:42
這個會有討論的空間,知道嗎?因為救護車的話,確實民間有,而且那個收費也是算得出來的。

01:05:42 - 01:05:44
所以救護車可能討論的空間,但如果是就但直升機那一種。

01:05:45 - 01:05:47
民間真的沒有這種東西,所以這個的話呢,確實可以認為是那個

01:05:55 - 01:05:57
處分財產。

01:05:57 - 01:05:59
確實不能認為是處分財產。

01:05:59 - 01:05:59
好。

01:06:00 - 01:06:00
接下來第二點啊，處分財產的意思。

01:06:04 - 01:06:08
我們講完什麼是財產之後啊，下面第二個問題啊，處分財產，那個處分意思要怎麼去認定。

01:06:09 - 01:06:11
第二點，這邊我們講處分意思啊。

01:06:12 - 01:06:16
這個就是竊盜罪跟詐欺罪最重要的一個區別要素。

01:06:16 - 01:06:19
來我們看一遍，詐欺罪第三步叫財產處分。

01:06:20 - 01:06:21
我們一定要記得一件事。

01:06:21 - 01:06:26
所有涉及到竊盜跟詐欺的區分的問題。

01:06:26 - 01:06:27
一定是牽涉到一個觀念。

01:06:28 - 01:06:33
我們說啊，竊盜罪叫他損人型的犯罪，詐欺罪叫自損型的犯罪。

01:06:33 - 01:06:34
真的，相信我。

01:06:34 - 01:06:38
所有一切跟竊盜詐欺有關的區分的爭議。

01:06:38 - 01:06:39
一定牽涉到一句話。

01:06:40 - 01:06:42
竊盜罪是他損人型的犯罪。

01:06:42 - 01:06:44
詐欺罪是自損型的犯罪。

01:06:45 - 01:06:47
也就是在竊盜罪當中。

01:06:47 - 01:06:48
竊盜罪是怎麼樣？

01:06:50 - 01:06:51
行為人去損害被害人。

01:06:52 - 01:06:55
被害人根本就沒有心甘情願要把這個東西給行為人，這個叫竊盜。

01:06:56 - 01:06:57
而詐欺罪是顛倒過來。

01:06:58 - 01:07:00
詐欺罪當中那個被害人。

01:07:00 - 01:07:03
他是真的心甘情願把財務交出去。

01:07:03 - 01:07:06
只是這個交出去的動作呢，他受到某些欺騙。

01:07:06 - 01:07:08
完全是互斥的結構喔，知道嗎？

01:07:08 - 01:07:10
詐欺跟竊盜他真的是互斥的喔。

01:07:11 - 01:07:14
它是兩種結構上完全相反過來的犯罪。

01:07:14 - 01:07:15
所以啊。

01:07:16 - 01:07:17
我們講了喔。

01:07:17 - 01:07:18
竊盜是他損，詐欺是自損。

01:07:20 - 01:07:22
所以接下來的問題，第二點這邊哈。

01:07:23 - 01:07:25
詐欺罪的成立。

01:07:25 - 01:07:29
必須要被害人有處分財產的意思。

01:07:29 - 01:07:30
也就是。

01:07:30 - 01:07:33
要被害人清楚的知道說。

01:07:33 - 01:07:37
這個錢給出去之後，這個東西給出去之後，就屬於對方了。

01:07:38 - 01:07:40
就不再屬於我的。

01:07:40 - 01:07:42
這時候啊，我們才說這個東西叫做處分意思。

01:07:43 - 01:07:44
好，所以處分意思的話，我們來看到484頁這邊哈。

01:07:47 - 01:07:50
怎樣的情況，我們可以認為說行為人具有，被害人具有處分的意思呢？

01:07:50 - 01:07:52
這個比較沒有疑問，你看喔。

01:07:53 - 01:07:58
假如說有債權，楊春發現你的失竊，向乙索償2000元。

01:07:58 - 01:08:00
那這個案例當中呢？

01:08:00 - 01:08:01
沒有疑問。

01:08:01 - 01:08:07
因為乙確實在給2000塊的時候就知道說，我這個2000塊給出去之後，就屬於假的。

01:08:07 - 01:08:08
就不再屬於我了,

01:08:08 - 01:08:12
所以這個案子當中呢,確實這個被害人已具有處分意思,

01:08:13 - 01:08:14
OK,這個是沒有疑問的哦。

01:08:14 - 01:08:16
好,再來,括號二這個案例,

01:08:17 - 01:08:17
你看哦,

01:08:17 - 01:08:20
假知道你的書裡面藏有千元大鈔,

01:08:20 - 01:08:23
而且啊,而且認為你也忘記這個事了,

01:08:23 - 01:08:25
那事實上呢,你真的忘了喔,

01:08:25 - 01:08:28
結果假就佯稱要借書,取走鈔票,

01:08:29 - 01:08:32
這也是一個可以想像日常生活當中可能會發生的案例

01:08:32 - 01:08:34
那各位,這樣的案例當中,

01:08:35 - 01:08:36
被害人有沒有處分意思?

01:08:37 - 01:08:37
沒有,

01:08:37 - 01:08:43
為什麼?因為被害人根本沒有想到說這個書借出去之後,他的一千塊會不見。

01:08:43 - 01:08:46
被害人完全沒有認知到這件事。

01:08:46 - 01:08:51
所以這個被害人呢,根本不具有任何的處分意思,

01:08:51 - 01:08:51
知道嗎?

01:08:51 - 01:08:56
完全沒有,所以這種情況呢,行為人要論的,就不會是詐欺罪,

01:08:56 - 01:08:58
這一種行為人要論什麼呢?

01:08:58 - 01:08:58
竊盜罪

01:08:58 - 01:08:59
知道嗎?

01:08:59 - 01:09:22
因為這個案子的被害人

01:09:22 - 01:09:41
根本沒有處分意思

01:09:41 - 01:09:44
被害人他並不知道書借出去之後,

01:09:44 - 01:09:46
那1000塊會不見,

01:09:46 - 01:09:47
所以他並沒有處分意思

01:09:47 - 01:09:50
因此其為人要論的是竊盜罪。

01:09:51 - 01:09:54
那這個例子以前有同學問過我一個問題,

01:09:54 - 01:09:59
有同學會問說，可是被害人他也忘了書裡面還有1000塊耶,

01:09:59 - 01:10:00
那他對1000塊難道還有持有意思嗎?

01:10:00 - 01:10:05
所以你就對裡面的東西擁有一種概括的支配意思。

01:10:05 - 01:10:07
或者我反過來這樣問各位哈。

01:10:08 - 01:10:09
你有沒有自信？

01:10:09 - 01:10:13
把你房間當中每一樣東西全部都列出來。

01:10:14 - 01:10:16
你少列一樣，就歸我，有沒有自信？

01:10:17 - 01:10:18
應該沒有，對吧。

01:10:19 - 01:10:22
對啊，你要叫我，你要給我一張A4的紙。

01:10:22 - 01:10:26
要我把我所有的模型飛機，不可以參考資料喔，全部列出來。

01:10:27 - 01:10:28
少列一個，一下就重工，我不趕。

01:10:29 - 01:10:29
對啊。

01:10:30 - 01:10:31
真的不敢，我相信你們應該也不敢。

01:10:32 - 01:10:35
誰會鉅細靡遺的記得說你家有哪些東西。

01:10:35 - 01:10:39
有些時候就是你搬家的時候,對後,我還有這個東西耶,一定的嘛,對不對。

01:10:39 - 01:10:46
所以我們講,技術上來說,當然每個人他不可能會清楚的認知到自己家裡有什麼東西,那是不可能的。

01:10:46 - 01:10:48
所以我們會講說怎麼樣呢。

01:10:48 - 01:10:53
每個人對於自己家中的財務,其實都有一種概括的持有意識,知道嗎。

01:10:53 - 01:10:58
所以並不會因為他忘記了這一件財務，而就認為他沒有持有意思喔。

01:10:59 - 01:10:59
好，接下來。

01:11:00 - 01:11:00
關號三。

01:11:03 - 01:11:05
假陽稱啊，有急效的落家人。

01:11:05 - 01:11:07
而跟路人以借用手機。

01:11:07 - 01:11:09
路人以為他是要借用，把手機拿給他。

01:11:09 - 01:11:12
他拿到手機之後啊，拔腿就跑。

01:11:12 - 01:11:13
所以這個案例當中，

01:11:15 - 01:11:16
他該論什麼罪？

01:11:18 - 01:11:19
這個案例啊。

01:11:19 - 01:11:22
假冒不可能論詐欺罪。

01:11:22 - 01:11:23
為什麼？

01:11:24 - 01:11:25
因為在這個案例當中。

01:11:27 - 01:11:28
路人以為他有處分的意思嗎？

01:11:29 - 01:11:31
對，他有交付一個動作沒有錯，可是有沒有意識到說手機交出去之後，他就拿不回來了？

01:11:35 - 01:11:36
沒有，對不對。

01:11:36 - 01:11:39
所以這件呢，不可能論詐欺罪。

01:11:39 - 01:11:40
所以行為論什麼罪？

01:11:42 - 01:11:45
你們要很無聊的跟我說他論重傷害罪，因為他把對方的腿給拔了。

01:11:46 - 01:11:47
沒有啦，不是那個意思啦，拔腿就跑。

01:11:48 - 01:11:49
應該不會有這個錯誤的理解吧。

01:11:50 - 01:11:51
不是重傷罪喔。

01:11:51 - 01:11:56
這一題當中我們要考慮論的是那個竊盜罪或搶奪罪。

01:11:56 - 01:11:57
不可能是詐欺，你不要去寫重傷。

01:11:58 - 01:12:00
就之前我看你們。

01:12:00 - 01:12:06
到網絡上不知道真假還是假的，就是題目裡面說那個什麼，說被害人送醫不治。

01:12:06 - 01:12:12
結果就是硬有人要說，哈，怎麼醫生那麼壞，不去救那個被害人，然後把它理解成是那個反常的因果歷程。

01:12:13 - 01:12:15
你要這樣理解題意的話，那個會沒完沒了。

01:12:16 - 01:12:20
對啊，送醫不治，然後你理解成說是這個醫師拒絕救治，然後說這個叫反常的因果歷程。

01:12:21 - 01:12:22
不會這麼歪，好不好。

01:12:22 - 01:12:27
所以這裡的話呢,我們要檢討的是竊盜跟搶奪的區分。

01:12:27 - 01:12:32
好,接下來485頁這個問題,處分意思認定的寬嚴。

01:12:33 - 01:12:39
這個東西是一個,怎麼說啊,這個,對留學德國老師來說不是問題。

01:12:39 - 01:12:41
因為德國他們沒有在爭議這個東西。

01:12:41 - 01:12:43
這個是日本學界在爭議的問題。

01:12:44 - 01:12:50
所以考試考到這個東西的話,比較高的機會可能是留日或者使用日本文獻老師出的啦。

01:12:50 - 01:12:53
他們在談一件事,什麼叫做處分意思。

01:12:53 - 01:12:57
這個東西往往是由一種案例發生的。

01:12:57 - 01:12:59
就是同學你們應該有

01:13:00 - 01:13:02
我不知道這種東西現在還有沒有了。

01:13:02 - 01:13:03
反正小時候同學可能看過一種東西。

01:13:03 - 01:13:05
是那種鐵桶裝的蛋捲。

01:13:05 - 01:13:08
鐵桶裝的什麼蛋捲啊，或者是什麼乖乖桶啊，什麼那種東西。

01:13:08 - 01:13:09
我不知道現在還有沒有啊。

01:13:11 - 01:13:12
鐵桶裝的蛋捲，那個一桶的價錢可能不是很貴。

01:13:14 - 01:13:16
於是呢，有人就這麼做。

01:13:16 - 01:13:21
把鐵桶裝的蛋捲打開之後，把那個蛋捲倒出來。

01:13:21 - 01:13:24
然後在那個鐵桶裡面裝價值更高的東西。

01:13:25 - 01:13:27
比如說洋菸洋酒或者什麼3C產品之類的。

01:13:27 - 01:13:29
裝在那個鐵桶的桶子裡面。

01:13:30 - 01:13:33
然後結帳的時候啊,用那個鐵桶去結帳。

01:13:33 - 01:13:34
其實我們就想啊。

01:13:35 - 01:13:37
那麼在這樣的案例當中,

01:13:37 - 01:13:39
被害人有沒有處分財產的意思？

01:13:41 - 01:13:43
你拿著鐵桶去結帳。

01:13:44 - 01:13:46
鐵桶的外觀標籤是蛋捲。

01:13:47 - 01:13:50
但那個鐵桶裡面放的根本就不是蛋捲，

01:13:50 - 01:13:52
而是其他更貴的東西。

01:13:53 - 01:13:55
這時候被害人有沒有處分意思呢？

01:13:56 - 01:13:56
傷者會有處分意思。

01:13:57 - 01:13:58
多數說會說沒有。

01:13:59 - 01:14:00
因為多

01:14:00 - 01:14:00
住所的立場是

01:14:01 - 01:14:01
被害人他根本不知道

01:14:03 - 01:14:04
自己在處分什麼東西

01:14:05 - 01:14:09
被害人以為他在處分的是鐵桶當中的蛋捲

01:14:09 - 01:14:11
但事實上那個鐵桶裡面根本就不是蛋捲

01:14:11 - 01:14:13
那個鐵桶裡面其實是更昂貴的東西

01:14:14 - 01:14:19
所以多數說會覺得被害人根本不具有處分財產的意思

01:14:19 - 01:14:23
所以這個說法呢,就是括號一這個說法叫做處分意思的必要說

01:14:24 - 01:14:27
這個是多數說的說法，認為被害人他根本沒有處分財產的意思

01:14:29 - 01:14:33
而相對的，另外一說就是部分劉日老師所主張的

01:14:33 - 01:14:35
他們的說法叫做處分意思的緩和說

01:14:36 - 01:14:37
緩和說的意思是說

01:14:38 - 01:14:41
你根本不需要認識到說

01:14:42 - 01:14:45
這個東西，這個鐵桶裡面裝的是什麼東西？

01:14:46 - 01:14:46
不用

01:14:47 - 01:14:48
緩和說會覺得說

01:14:49 - 01:14:55
被害人只要知道說眼前的這一桶東西，我正在記帳給行為人

01:14:55 - 01:14:58
行為人接著就會把這一桶東西拿走了

01:14:59 - 01:15:00
只要被害人有這個意思

01:15:00 - 01:15:01
那就是有處分意思

01:15:02 - 01:15:07
至於鐵桶裡面到底裝的是蛋捲，還是其他更貴的東西

01:15:08 - 01:15:09
那個不重要

01:15:09 - 01:15:11
只要被害人有一個所謂概括處分的意思

01:15:11 - 01:15:15
就是被害人知道說呢，這個東西交出去之後，這一桶就不再屬於我了

01:15:15 - 01:15:16
他就要拿走了

01:15:16 - 01:15:17
有這個意思就夠了

01:15:17 - 01:15:19
這個叫做緩和說

01:15:19 - 01:15:20
瞭解嗎

01:15:20 - 01:15:20
這個要緩和說

01:15:20 - 01:15:21
所以同樣的案例

01:15:21 - 01:15:23
多數的學說論的是

01:15:24 - 01:15:26
論的是詐欺，多數

01:15:26 - 01:15:27
抱歉，多數說論的是竊盜

01:15:27 - 01:15:31
因為認為行為人、被害人根本沒有處分意思

01:15:31 - 01:15:34
多數說認為這個論的是竊盜，這個是必要說的概念

01:15:35 - 01:15:38
可是少數說照緩和說呢

01:15:38 - 01:15:42
會認為這裡的被害人還是有處分的意思

01:15:42 - 01:15:43
所以這裡論的是詐欺

01:15:44 - 01:15:45
詐欺罪，都有

01:15:46 - 01:15:47
那你要看喔

01:15:47 - 01:15:49
食物界精彩的是詐欺這一說

01:15:49 - 01:15:50
下面的註187，來看這個說法

01:15:54 - 01:15:55
你看喔

01:15:55 - 01:15:55
他說

01:15:55 - 01:16:00
假在大賣場之內，趁人不注意的機會，將已經裝箱封妥

01:16:00 - 01:16:02
美香100、美香500元的餅乾，從箱內取出，放置一旁。

01:16:04 - 01:16:07
換裝成5000元的洋菸，然後拿去結帳。

01:16:07 - 01:16:10
結果你說，他要論詐欺罪。

01:16:10 - 01:16:11
為什麼呢?

01:16:11 - 01:16:12
你看到引號裡面。

01:16:14 - 01:16:14
他說因為啊。

01:16:15 - 01:16:24
假意圖為自己不法所有，使用欺罔的手法，讓收益人員陷於錯誤，未經開箱查驗，將裝槍的洋菸，誤價誤認為是低價的一枚餅乾。

01:16:25 - 01:16:31
而以一枚餅乾標價計價，詐取洋菸得逞。

01:16:31 - 01:16:32
就應該對詐欺罪。

01:16:32 - 01:16:39
至於假區富一枚餅乾的底下呢,無非是欺罔的手法,不影響詐欺罪的成立。

01:16:41 - 01:16:43
這個是食物見解,他那個法律座談會的結論。

01:16:44 - 01:16:47
這個結論,我會提出來,甚至念給各位聽是這樣。

01:16:48 - 01:16:52
因為這個從我們申論體的寫作觀點來說。

01:16:52 - 01:16:52
他並不是一個好的論述。

01:16:53 - 01:16:56
就這一段的內容，他根本沒有在論述什麼叫處分意思。

01:16:56 - 01:16:56
你有沒有發現？

01:16:56 - 01:16:57
完全沒有。

01:16:57 - 01:17:00
這一段的內容，如果你講白話的意思。

01:17:00 - 01:17:00
就是。

01:17:01 - 01:17:04
他的說法就說，你看看，詐欺罪的要件是1234。

01:17:04 - 01:17:06
有嗎有嗎？本件是1234啊，所以本件是詐欺罪，就這樣。

01:17:07 - 01:17:11
他完全沒有說在這種情況之下，為什麼被害人具有處分意思，完全沒有。

01:17:11 - 01:17:13
所以這個就是那種宣稱式的帶過。

01:17:14 - 01:17:16
他根本沒有去論述該有的法律問題。

01:17:16 - 01:17:17
所以考試上不可以這樣寫喔，知道嗎？

01:17:17 - 01:17:19
這是一個比較負面的例子。

01:17:20 - 01:17:20
好。

01:17:20 - 01:17:22
所以這個是我們講處分意思認定的寬嚴。

01:17:22 - 01:17:24
多數說採的是必要說，但少數說跟食物呢，採的是緩和說。

01:17:27 - 01:17:28
好。

01:17:28 - 01:17:30
接下來我們來看到第三個東西。

01:17:30 - 01:17:32
叫做三角詐欺。

01:17:34 - 01:17:35
這個東西叫三角詐欺，理由是這樣子。

01:17:35 - 01:17:37
我換一個簡圖。

01:18:00 - 01:18:00
はい

01:20:06 - 01:20:09
好，這個三角詐欺的問題是這樣喔。

01:20:09 - 01:20:11
為什麼叫三角詐欺呢？

01:20:11 - 01:20:17
因為被騙的人跟最後財產受損的人，他們是分屬兩個不同的人，所以他們叫三角詐欺，知道嗎？

01:20:21 - 01:20:24
行為人對被害人使用詐術。

01:20:24 - 01:20:26
被害人A，卻於錯誤處分財產。

01:20:27 - 01:20:29
但最後財產受損的人，

01:20:30 - 01:20:32
卻是被害人B。

01:20:32 - 01:20:34
這種案例，我們叫做三角詐欺。

01:20:35 - 01:20:37
你看吧，涉及到三人關係。

01:20:37 - 01:20:41
被害人A被騙，被害人A處分財產。

01:20:41 - 01:20:45
但最後財產受損的人呢，卻是被害人B。

01:20:46 - 01:20:47
那這種案例是這樣啊。

01:20:47 - 01:20:54
這種案例，它會牽涉到詐欺罪跟侵佔罪的間接正犯的區分，還是那句話。

01:20:55 - 01:20:58
詐欺罪是自損型的犯罪。

01:20:58 - 01:21:00
竊盜罪是他損型的犯罪。

01:21:01 - 01:21:02
所以我們這裡要談一個問題是：

01:21:03 - 01:21:05
那這個處分財產的被害人A呀，

01:21:06 - 01:21:08
他到底是要貼近誰？

01:21:08 - 01:21:14
如果這個處分財產的A，他真的是在為B處分財產的話，那我們可以說呢。

01:21:15 - 01:21:18
這種案例行為人的是詐欺罪。

01:21:19 - 01:21:25
可是如果這個被害人A，他是在為行為人處分財產，甚至他跟那個B根本就沒有關係的話。

01:21:25 - 01:21:29
我們會覺得行為人叫做竊盜罪的竊取正犯。

01:21:30 - 01:21:30
好。

01:21:30 - 01:21:32
就怎麼說呢？

01:21:32 - 01:21:33
我各舉一個沒有罪的例子喔。

01:21:33 - 01:21:35
第一個版本是這樣子。

01:21:35 - 01:21:35
好。

01:21:35 - 01:21:35
假設喔。

01:21:36 - 01:21:36
那個。

01:21:37 - 01:21:38
假設我，我舉一個更無關緊要的例子。

01:21:38 - 01:21:38
好。

01:21:38 - 01:21:44
假設有一天我開車去那個三創，就光華商場旁邊那個地方，三創。

01:21:44 - 01:21:44
那。

01:21:44 - 01:21:48
我走之前要上車的時候啊，我突然看到樓梯間的旁邊。

01:21:48 - 01:21:48
好。

01:21:48 - 01:21:55
有一個別人新買的電腦螢幕，那可能是戴爾很貴，一臺兩三萬塊那螢幕，他就放在地上，也許。

01:22:00 - 01:22:01
你那個主人去上廁所了。

01:22:02 - 01:22:03
這時候啊，我見機不可失嘛。

01:22:04 - 01:22:05
我就跟一個路人講罪，那個先生啊，不好意思啊。

01:22:07 - 01:22:09
我手受傷了，不能扛重物。

01:22:09 - 01:22:12
這一臺螢幕啊，你可不可以幫我搬到我的後車廂。

01:22:13 - 01:22:13
我就跟路人這樣說。

01:22:14 - 01:22:15
那路人沒有想太多嘛，路人以為那臺螢幕真的是我的。

01:22:18 - 01:22:24
於是路人呢，就在不知情的情況之下，幫我把那個屬於第三人所有的一幕，整箱扛到我的後車廂。

01:22:25 - 01:22:26
然後我就直接開了就走了。

01:22:27 - 01:22:29
這時候我論的叫什麼罪？

01:22:30 - 01:22:33
來，這種案例，叫竊盜罪的間接正犯。

01:22:33 - 01:22:33
為什麼？

01:22:34 - 01:22:37
因為這個案例當中，我對誰使用詐術？

01:22:37 - 01:22:38
我對這個路人，對不對？

01:22:38 - 01:22:40
路人被我騙了，然後他處分了誰的財產？

01:22:43 - 01:22:43
另外一個路人。

01:22:44 - 01:22:49
那你覺得這個被我騙的路人，跟那臺螢幕真正的主人，這兩個人有沒有關係？完全沒有，對不對？

01:22:52 - 01:22:55
這個被我騙的路人等於是怎麼樣,我所利用的工具嘛,對不對?

01:22:56 - 01:23:05
所以在這一種情形,被害人A跟被害人B,且兩人沒有任何關係的情況之下,我們會論行為人竊盜罪的間接正犯。

01:23:05 - 01:23:06
這就是錯誤支配嘛。

01:23:06 - 01:23:08
利用無辜的他人,對不對,這個沒有疑問。

01:23:08 - 01:23:10
好,所以這個是第一個極端。

01:23:11 - 01:23:13
再來另外一個極端也沒有爭議的。

01:23:14 - 01:23:15
我再舉個例子。

01:23:16 - 01:23:17
另外一個案例是這樣，這個讓我想

01:23:17 - 01:23:18
想到以前我受

01:23:18 - 01:23:19
僱的時候啊，曾經就，當然我沒有做這種事啦，但我想

01:23:23 - 01:23:24
這，這個不就是詐欺罪的案例嗎？

01:23:26 - 01:23:28
就是以前我在實習還有受僱的時候啊，

01:23:28 - 01:23:30
我們應該很多所都有了，就是有所謂領用金的制度。

01:23:32 - 01:23:33
領用金

01:23:33 - 01:23:34
的意思就是說呢，因為老闆經常不在所內。

01:23:36 - 01:23:39
所以老闆會放一筆錢在他的法務那邊，那所內其他的助理或律師，

01:23:42 - 01:23:49
如果有所內的必要支出，比如說開庭、律見搭計程車，或者比如說幫收容人買會客菜之類的話，那就拿著收據。

01:23:51 - 01:23:52
應該是說啦，這時候

01:23:52 - 01:23:54
就會有律師這邊先墊，墊完之後，再拿著收據，

01:23:57 - 01:23:59
去跟助理請這個領用金。

01:24:00 - 01:24:00
所以比如說這樣啊，假設我是受僱律師。

01:24:03 - 01:24:06
我這一趟啊，去土城看守所去律見。

01:24:06 - 01:24:16
來回的計程車費，再加上我幫裡面的被告買的一些日常生活必需品，什麼水啊，什麼豬肉乾啊什麼東西。

01:24:17 - 01:24:18
總共花了2000塊。

01:24:19 - 01:24:20
那麼以前我們的制度是這樣。

01:24:21 - 01:24:22
這2000塊當然我先出嘛。

01:24:22 - 01:24:27
那我出完之後,我就拿著收去,回去跟我們的法務講,所以你看哦,我今天買了這個2000塊,這個都是我內部的

01:24:30 - 01:24:30
支出。

01:24:30 - 01:24:33
然後呢,助理就會拿那個2000塊的現金給我。

01:24:33 - 01:24:36
然後呢,這個2000塊是誰的,就老闆放在他那邊的,知道嗎?

01:24:36 - 01:24:38
這個叫零用金的制度，以前我們所有這個制度。

01:24:39 - 01:24:42
所以這個零用金等於是老闆放在助理那邊。

01:24:43 - 01:24:50
那所內如果大家有公務上的開銷的話，就自己先墊，然後再拿著收據去跟助理討這個費用，瞭解吧？

01:24:51 - 01:24:53
所以這筆錢是誰的？是老闆的喔，知道喔。

01:24:53 - 01:24:55
好，那我想到的例子是這樣子。

01:24:56 - 01:24:57
大家好，我是個受僱律師。

01:24:58 - 01:25:00
我這一次去土城看守所律見。

01:25:01 - 01:25:03
我很省，我根本沒有搭計程車。

01:25:03 - 01:25:05
我是搭捷運去海山，然後再騎Ubike過去。

01:25:06 - 01:25:08
然後我律見完之後，我也沒有買東西。

01:25:09 - 01:25:11
因為那個被告說他不需要。

01:25:11 - 01:25:11
我也沒有買東西。

01:25:12 - 01:25:16
但是我就收集空白的計程車收據跟空白的會客菜收據。

01:25:17 - 01:25:22
然後回來之後呢，我跟我們的助理謊稱說，我今天搭計程車的車費跟買會客菜的錢。

01:25:22 - 01:25:23
總共是

01:25:24 - 01:25:24
2000塊。

01:25:24 - 01:25:25
我拿這個收據給助理看。

01:25:26 - 01:25:27
助理看了以為是真的啊。

01:25:28 - 01:25:30
就真的把老闆的零用錢那2000塊

01:25:30 - 01:25:31
拿給我的。

01:25:32 - 01:25:34
在這個案例當中，來，我是不是對助理使用詐術？

01:25:35 - 01:25:36
助理也陷於錯誤，對不對？

01:25:36 - 01:25:37
有沒有處分財產？有，但財產損失是誰？是老闆。

01:25:40 - 01:25:44
在這個案例當中，助理跟老闆，應該說呢，助理是不是在處分老闆的錢？

01:25:45 - 01:25:47
是，為什麼？因為這兩個人確實有僱傭關係嘛。

01:25:48 - 01:25:51
而且老闆確實授權助理處分他這一筆錢嘛，對不對？

01:25:51 - 01:25:53
所以在這種案例當中，很明顯喔。

01:25:54 - 01:25:55
這個被害人A跟誰貼近？

01:25:56 - 01:25:57
他其實不算是我的工具。

01:25:58 - 01:25:59
因為他有權幫老闆處分這個錢，所以你

01:26:00 - 01:26:00
他是貼近誰？

01:26:00 - 01:26:01
貼近老闆，因此我會變成詐欺罪。

01:26:01 - 01:26:04
好，所以講這兩個案例，各位應該就有感覺了。

01:26:07 - 01:26:10
當今天行為人對A是用詐術，A陷於錯誤，A處分財產。

01:26:11 - 01:26:13
可是最後受損失的卻是B的時候。

01:26:13 - 01:26:17
我們什麼時候要論詐欺罪，什麼時候要論竊盜罪呢？

01:26:18 - 01:26:22
當這個被害人A，貼近行為人，甚至跟B根本就沒有關係的時候。

01:26:23 - 01:26:26
我們會論行為人竊盜罪的既遂正犯。

01:26:26 - 01:26:30
但如果這個A他其實比較貼近受損的B的話。

01:26:30 - 01:26:33
那我們就會傾向對行為人論詐欺罪。

01:26:33 - 01:26:34
瞭解嗎？

01:26:34 - 01:26:34
這是一個基本的方向。

01:26:34 - 01:26:35
好。

01:26:36 - 01:26:40
那麼，於是我們翻到486頁這邊。

01:26:41 - 01:26:42
我們現在來看這個進階問題。

01:26:43 - 01:26:44
因為我們剛剛講貼近嘛。

01:26:44 - 01:26:49
如果是藍色這條線的貼近，我們論的是竊盜的既遂正犯。

01:26:49 - 01:26:52
那如果是黃色這條貼近的話呢，我們論的就是詐欺。

01:26:52 - 01:26:54
這個就是所謂的三角詐欺。

01:26:54 - 01:26:56
那問題是什麼叫貼近？

01:26:56 - 01:26:57
來，下面請說哈，我們來看一下。

01:26:59 - 01:27:01
第一個叫事實貼近。

01:27:02 - 01:27:04
事實貼近看的是什麼呢？

01:27:05 - 01:27:09
只要A跟B之間有事實上的密切關係，可能是共同持有啊。

01:27:09 - 01:27:12
可能是空間上的貼近啊等等，就認為是被害人的處分。

01:27:12 - 01:27:15
好,所以這個是第一說叫事實貼近說。

01:27:17 - 01:27:20
第二說叫做規範貼近,又叫做立場理論。

01:27:20 - 01:27:24
第二說看的是,A是站在誰的立場交付這個財產。

01:27:26 - 01:27:29
如果A是站在行為人的立場交付的話,那我們論的是竊盜。

01:27:31 - 01:27:34
那如果他是站在被害人B的立場交付的話,這個叫做詐欺。

01:27:35 - 01:27:37
所以像我剛剛講的前面兩個案例。

01:27:39 - 01:27:41
騙路人幫我扛螢幕的。

01:27:41 - 01:27:42
很明顯A是站在誰的立場？

01:27:43 - 01:27:44
我的立場嘛。

01:27:44 - 01:27:45
對不對？

01:27:45 - 01:27:48
他跟這個螢幕的主人根本就不認識嘛，所以這個時候呢，論的是竊盜。

01:27:48 - 01:27:49
而事務所這個例子。

01:27:50 - 01:27:52
助理是站在誰的立場交付2000塊？

01:27:52 - 01:27:53
老闆，對不對？

01:27:53 - 01:27:55
所以這裡論的是詐欺，這個叫立場理論。

01:27:56 - 01:27:57
好。

01:27:57 - 01:27:59
再來第三說叫做權限說。

01:28:00 - 01:28:02
權限說最嚴格。

01:28:02 - 01:28:08
權限說認為只有A在法律上有權位B交付財產的話，A的交付才能認為是B的財產處分，才會成立詐欺罪。

01:28:14 - 01:28:18
所以反之，在A在法律上沒有權位B交付財產的情形。

01:28:18 - 01:28:22
行為人都應該為什麼呢？竊盜的竊結正犯。

01:28:22 - 01:28:23
這說是最嚴格的說法。

01:28:24 - 01:28:28
通常在考試上了，我會建議同學採一三說，權限說。

01:28:28 - 01:28:32
我不是說他有道理，而是說他最好操作。

01:28:32 - 01:28:36
因為你沒有發現，事實貼近說跟規範貼近說，他都是很抽象的標準。

01:28:37 - 01:28:38
你個案的操作可能會錯，瞭解嗎？

01:28:39 - 01:28:42
權限說你不會錯，有沒有權限你看就知道嘛，對不對？

01:28:42 - 01:28:47
所以個案當中，我反而會建議同學，乾脆採權限說，因為這說法最簡單，最不會錯。

01:28:48 - 01:28:49
所以我們來看到下面幾個題目喔。

01:28:51 - 01:28:52
下面兩個案例。

01:28:52 - 01:28:52
來，第一個。

01:28:53 - 01:28:55
你看哦，很有年代感的題目。

01:28:55 - 01:28:58
王建民的簽名球，對，那個時候最紅的東西哦。

01:28:58 - 01:29:04
你看哦，假設你想購買他珍藏的王建民簽名球，但他堅決不可割愛。

01:29:04 - 01:29:06
某一天，假設他要出差。

01:29:07 - 01:29:12
家裡只剩傭人比看管，且急不可待啊，便基於拒的意思。

01:29:12 - 01:29:16
富以宅，向比騙成了以把簽名球轉售給假，要比代為交付。

01:29:16 - 01:29:19
秉不疑有他呢，就去書房把那個簽名球交給假。

01:29:20 - 01:29:22
假打算啊，事後裝死到底。

01:29:22 - 01:29:23
來。

01:29:23 - 01:29:24
所以這個題目當中。

01:29:25 - 01:29:26
這個假的。

01:29:26 - 01:29:30
要論的是竊盜罪的竊結正犯，還是詐欺罪？

01:29:31 - 01:29:32
你想喔。

01:29:32 - 01:29:34
這裡被騙的是幫傭。

01:29:35 - 01:29:37
財產損失的是主人。

01:29:37 - 01:29:39
所以在這個案例當中。

01:29:39 - 01:29:42
你覺得，被害人跟被害人有沒有貼近？

01:29:43 - 01:29:45
從事實的觀點來講。

01:29:45 - 01:29:45
好像有，對不對？

01:29:45 - 01:29:46
主人跟幫傭。

01:29:47 - 01:29:49
那從所謂立場理論的觀點來說呢？

01:29:49 - 01:29:51
這個A是不是感覺在為他的主人交付？

01:29:51 - 01:29:52
對，也沒有錯。

01:29:52 - 01:29:55
所以這一題如果採事實貼近跟規範貼近的話。

01:29:55 - 01:29:58
都是詐欺罪的竊結正犯。

01:29:58 - 01:30:00
但如果這一題採權力

01:30:00 - 01:30:00
竊說呢

01:30:01 - 01:30:02
也變成竊盜喔

01:30:02 - 01:30:10
如果採，抱歉，我更正一下，採前兩說都是詐欺罪，沒有侵佔罪犯啦，就一般的詐欺罪。

01:30:10 - 01:30:13
但如果你採權限說的話

01:30:13 - 01:30:15
這一題會變成是竊盜罪的

01:30:15 - 01:30:15
竊結正犯

01:30:15 - 01:30:15
為什麼

01:30:16 - 01:30:20
幫傭擁有在法律上為主人交付他的財產的權限嗎

01:30:20 - 01:30:21
當然沒有嘛，對不對

01:30:21 - 01:30:25
幫傭只是打理日常的家務，當然沒有權去處分主人的財產

01:30:25 - 01:30:25
所以這一題呢

01:30:27 - 01:30:32
採全限說，他就會變成是竊盜罪的竊結正犯喔

01:30:32 - 01:30:35
好，同樣的第二點，我們來看到這個題目，這是許老師書上的題目

01:30:37 - 01:30:41
A知道B公司有一個昂貴的儀器，要到C工廠維修

01:30:41 - 01:30:45
那麼A就假冒B公司的代表，週六前來領取

01:30:45 - 01:30:51
親近的保全D呢，相信A所言，就協助將這個儀器搬上車

01:30:51 - 01:30:52
那這一題是這樣

01:30:53 - 01:30:56
照立場理論的話呢，確實我們會說

01:30:56 - 01:30:59
保全他在保護工廠的設備

01:30:59 - 01:31:03
所以他是等於是站在工廠的立場去做財產的處分

01:31:03 - 01:31:06
那如果照事實來說的話，當然更沒有疑問

01:31:06 - 01:31:08
可是如果照權限說呢

01:31:09 - 01:31:11
照權限說的話，他就沒這個權力了

01:31:11 - 01:31:12
他就沒權力壓

01:31:12 - 01:31:15
所以只能對什麼竊盜罪的竊結正犯

01:31:15 - 01:31:16
考出來大概講這個樣子

01:31:16 - 01:31:17
知道嗎

01:31:17 - 01:31:21
所以這個是我們講竊盜罪的竊結正犯跟詐欺罪的

01:31:21 - 01:31:24
這兩者區分的模糊地帶，這個叫做三角詐欺

01:31:24 - 01:31:27
好，所以處分財產的部分我們看到這邊

01:31:28 - 01:31:30
接下來括號四，我們來看財產損失

01:31:33 - 01:31:33
我們看

01:31:34 - 01:31:37
詐欺罪的成立，除了要有前三步驟之外

01:31:38 - 01:31:39
還要有第四個步驟叫做財產損失

01:31:40 - 01:31:41
那是這樣

01:31:41 - 01:31:44
財產損失這個步驟，在我們的法條並沒有規定

01:31:46 - 01:31:50
可是學理上幾乎現在沒有疑問的，學者都會承認這個要件

01:31:51 - 01:31:53
光是有使用詐術、建立處分還不夠

01:31:54 - 01:31:55
還必須要有財產損失

01:31:55 - 01:31:56
為什麼

01:31:56 - 01:31:57
法條沒有規定,但為什麼學者都會承認

01:31:59 - 01:32:00
因為你要刑

01:32:00 - 01:32:00
到一些事。

01:32:01 - 01:32:02
各位有沒有想過啊？

01:32:03 - 01:32:05
民法上的意思表示詐欺，

01:32:05 - 01:32:07
跟刑法上的詐欺罪，

01:32:07 - 01:32:09
它保護的對象有什麼不同？

01:32:10 - 01:32:10
很簡單。

01:32:11 - 01:32:15
民法上的意思表示受詐欺，它保護的叫表意人的表意自由。

01:32:16 - 01:32:19
所以民法上的意思表示詐欺，受詐欺要撤銷。

01:32:20 - 01:32:21
不用對方財產有損失啊。

01:32:21 - 01:32:22
不用啊，對不對。

01:32:22 - 01:32:23
可是反過來你一定要記得。

01:32:24 - 01:32:27
詐欺罪，刑法的詐欺罪他所保護的。

01:32:28 - 01:32:30
並不是表意人的表意自由。

01:32:30 - 01:32:32
而是表意人的財產，知道嗎。

01:32:33 - 01:32:35
所以，基於這個觀點我們想。

01:32:35 - 01:32:38
假設被害人確實被騙了。

01:32:39 - 01:32:43
可是在這個交易當中,被害人其實沒有財產的減少。

01:32:44 - 01:32:46
那理論情為人犯罪幹什麼？

01:32:46 - 01:32:47
對不對,他只是被騙而已啊。

01:32:48 - 01:32:49
他的財產沒有減少,所以這個第四個要件。

01:32:50 - 01:32:52
他確實有重要性,法條雖然沒有寫。

01:32:53 - 01:32:54
但我們就說，假設你的詐欺罪成立。

01:32:56 - 01:32:58
不看要件的話。

01:32:58 - 01:33:00
那詐欺罪變成不是保護

01:33:00 - 01:33:00
保護財產。

01:33:01 - 01:33:03
他會變成在保護相對人的表意自由，知道嗎？

01:33:03 - 01:33:05
所以這個要件當然是重要的。

01:33:06 - 01:33:06
好，所以我們來看基本原則。

01:33:09 - 01:33:13
財產損失的基本原則，我們叫做結算原則。

01:33:14 - 01:33:16
結算原則看的就是：

01:33:16 - 01:33:23
被害人的財產，有沒有因為這一次的交易而有所減少？

01:33:24 - 01:33:25
這個要結算原則。

01:33:26 - 01:33:30
被害人財產，有沒有因為這次的交易而有所減少？

01:33:30 - 01:33:36
所以我們比較的是被害人他處分財產前的整體財產狀況。

01:33:37 - 01:33:40
跟他處分財產後的整體財產狀況。

01:33:40 - 01:33:41
看的是這個東西。

01:33:42 - 01:33:43
好，所以我舉個例子來說。

01:33:44 - 01:33:45
像我剛剛說的嘛。

01:33:46 - 01:33:50
我把壞掉的平板，謊稱它是真的，謊稱它是正常的。

01:33:51 - 01:33:53
然後用市價3000塊賣給同學。

01:33:54 - 01:33:57
結果同學買了之後發現這根本是一臺壞的平板。

01:33:57 - 01:34:00
這時候啊，我們就會說，我成立詐欺罪。

01:34:00 - 01:34:00
為什麼？

01:34:01 - 01:34:02
因為同學花了3000塊，

01:34:03 - 01:34:06
買了一臺市價連3000塊都不到的平板。

01:34:06 - 01:34:08
所以這個叫什麼呢？財產損失。

01:34:08 - 01:34:09
OK,

01:34:09 - 01:34:10
這個沒有疑問。

01:34:10 - 01:34:11
好，

01:34:11 - 01:34:11
那我們翻過來，

01:34:11 - 01:34:13
以前我也舉過一個案例。

01:34:16 - 01:34:16
這個案例是這樣，

01:34:17 - 01:34:19
那有一臺電視，

01:34:20 - 01:34:25
它其實自始至終的價格都是19999。

01:34:26 - 01:34:28
而商家為了要做促銷，

01:34:28 - 01:34:30
商家竟然說呢，

01:34:30 - 01:34:33
這一臺電視我們因為雙11的關係，

01:34:34 - 01:34:36
原價21999，

01:34:36 - 01:34:38
現在限時特惠19999，

01:34:39 - 01:34:40
那有個阿呆不知道就買了，

01:34:40 - 01:34:41
結果買回去之後發現不對耶！

01:34:42 - 01:34:44
這臺電視從來沒賣過21999耶,

01:34:44 - 01:34:48
它從進貨以來一直以來的價格都是19999。

01:34:49 - 01:34:51
那我們會說，這一則案例的被害人他有沒有被騙？

01:34:52 - 01:34:52
有，

01:34:52 - 01:34:53
他絕對有被騙。

01:34:54 - 01:34:55
可是他有損失嗎？

01:34:55 - 01:34:56
沒有啊，

01:34:56 - 01:34:59
他確實花了19999，

01:34:59 - 01:35:04
買了一臺市價也差不多是19999的電視，

01:35:04 - 01:35:06
所以這個案例當中呢，被害人怎麼樣？

01:35:06 - 01:35:07
他其實沒有損失,

01:35:07 - 01:35:08
懂嗎?

01:35:08 - 01:35:09
他其實沒有損失。

01:35:09 - 01:35:09
好。

01:35:11 - 01:35:12
那再來，圈圈三。

01:35:13 - 01:35:15
這個議題詐欺，我們來看一下。

01:35:39 - 01:35:40
好，議題詐欺是這樣。

01:35:42 - 01:35:50
如果說一個人在應聘的時候啊，他對僱主謊稱了一些實際上並非真實的條件，

01:35:50 - 01:35:53
這樣的話這個來應聘的人會成立詐欺罪嗎？

01:35:54 - 01:35:55
這裡我們就要說，不一定。

01:35:55 - 01:35:56
為什麼？

01:35:56 - 01:36:00
因為你要看行為人所謊稱的這個條件，到底

01:36:00 - 01:36:00
到底是不是構成締約，構成這個契約客觀上的必要要素。

01:36:05 - 01:36:13
我們看這個東西，行為人所謊稱的東西，客觀上對這個契約來說重不重要。

01:36:14 - 01:36:20
所以像比如說我當年來補習班應徵來試教的時候，當時我還是個碩士生嘛，我剛考上律師嘛。

01:36:20 - 01:36:24
所以當時補習班就問我說，那老師你的基本資料呢？

01:36:24 - 01:36:29
我就說我當時剛考上律師，去年剛考上律師，現在在動物法研究所就讀。

01:36:30 - 01:36:31
這樣子。

01:36:31 - 01:36:32
所以當時我這樣子的。

01:36:32 - 01:36:34
我就提供這個資料給他們。

01:36:34 - 01:36:37
但假設我當時為了提高應徵的機率，錄取的機率。

01:36:37 - 01:36:42
我就跟他們膨風，說我是臺大法研所，然後我連那個什麼高考法制都考上了這樣子。

01:36:43 - 01:36:44
假設我這樣講的話。

01:36:44 - 01:36:47
那這裡可不可以認為是適用詐術，可不可以認為僱主有財產損失。

01:36:48 - 01:36:48
可以喔。

01:36:48 - 01:36:49
為什麼？

01:36:49 - 01:36:55
因為講師的學經歷，在客觀上來說，確實對這個契約還蠻重要的。

01:36:56 - 01:36:59
真的啊，因為我們補習班在招新老師的時候，真的會問學經歷啦，真的。

01:37:00 - 01:37:03
一定要考上律師嘛，法研所至少是要在學嘛。

01:37:03 - 01:37:03
真的。

01:37:03 - 01:37:04
我以前。

01:37:05 - 01:37:11
還有問那個補習班的人說，那如果是其他學校，因為他們好像只要臺政北東之類的學校。

01:37:11 - 01:37:13
就至少你要前面幾間。

01:37:13 - 01:37:17
如果是比較後面的，就來應徵他們還說，好像不太行，對好像有這樣的潛規則。

01:37:19 - 01:37:21
所以這個講師的學經歷確實重要，至少要考上律師啊。

01:37:22 - 01:37:25
不然沒有考上的話，在D卡上也會被人家罵嘛，說怎麼沒有考上律師在教。

01:37:25 - 01:37:28
就會有這樣的顧慮，所以我們補習班會有這個要求。

01:37:29 - 01:37:31
進而，如果是沒有考上律師的人，或者是根本沒有念法律系所的人。

01:37:31 - 01:37:37
謊稱說有，這確實在客觀上來說，會影響到僱主的意願，而且這個意願也是合理的。

01:37:37 - 01:37:40
補習班講師嘛，要教國考，學經歷當然重要啊。

01:37:40 - 01:37:41
所以這個東西可以認為說僱主受有財產損失。

01:37:41 - 01:37:44
講師學經歷的欺騙。

01:37:44 - 01:37:44
好。

01:37:44 - 01:37:46
再來另外一個極端的版本是這樣。

01:37:55 - 01:37:59
來假設，我們補習班的老闆啊，是那種護家寶。

01:38:00 - 01:38:00
反同婚的。

01:38:01 - 01:38:07
那在我來應徵的時候啊，當時還沒有44748嘛，當時那個同婚，確實有一些社會上的爭議。

01:38:07 - 01:38:14
那假設，我來應徵前，先看了補習班老闆的立場，發現他是那種護家盟的那種，親情的份子。

01:38:15 - 01:38:16
我想說，原來是這樣。

01:38:16 - 01:38:19
那我為了要得到這份工作呢，我必須要準備一些資料。

01:38:20 - 01:38:23
然後我就想說好，那我就確認他的立場之後，我就來應徵。

01:38:23 - 01:38:25
結果可能這個補習班經理就問我啦。

01:38:25 - 01:38:29
說老師那你對這個同性婚姻有什麼看法啊？

01:38:29 - 01:38:31
我說，我有備而來。

01:38:31 - 01:38:33
昨天做的功課是有用的。

01:38:33 - 01:38:39
於是我跟這個經理講說，同性婚姻當然不可以通過，同性婚姻這個是違反自然、違反上帝倫理的東西。

01:38:39 - 01:38:43
如果臺灣通過這個東西呢，臺灣一定會被上帝毀滅，這個是很罪惡的事情。

01:38:44 - 01:38:49
假設我就跟經理這樣說，那經理這就覺得好棒啊，有年輕人有前途。

01:38:49 - 01:38:51
所以他就錄用我了，但後來發現我根本不是這樣的立場。

01:38:52 - 01:38:55
這種情況，可不可以認為補習班受有財產損失？

01:38:56 - 01:38:57
不行喔。

01:38:57 - 01:38:57
為什麼？

01:38:57 - 01:39:00
你要想，雖然這種情況，

01:39:00 - 01:39:05
我們會說，假設補習班的老闆知道我是這樣立場的人，他就不會用我，沒有錯。

01:39:06 - 01:39:07
可是重點是什麼？

01:39:07 - 01:39:10
客觀上行為人所欺騙的那件事。

01:39:10 - 01:39:11
客觀上喔。

01:39:11 - 01:39:14
對這個契約來說，重不重要，知道吧？

01:39:14 - 01:39:15
它是一個客觀上的基準。

01:39:15 - 01:39:17
所以在這樣的案例當中，

01:39:19 - 01:39:22
我會講，講師對政治議題的態度

01:39:23 - 01:39:27
客觀上來說，對於我能不能勝任或補習班會給我多少薪水

01:39:27 - 01:39:28
這應該不是重點。

01:39:28 - 01:39:29
對不對，應該不是重點。

01:39:29 - 01:39:30
所以這個東西呢

01:39:30 - 01:39:33
他就不能認為是僱主的財產損失。

01:39:33 - 01:39:33
所以

01:39:33 - 01:39:34
我強調喔,

01:39:34 - 01:39:38
並不是說什麼僱主若知其情事就不願意締結這個契約,不是喔。

01:39:38 - 01:39:42
重點是這個東西在客觀上重不重要。

01:39:42 - 01:39:44
所以我再舉一個例子喔。

01:39:46 - 01:39:46
好。

01:39:46 - 01:39:47
假設喔，

01:39:47 - 01:39:48
我請

01:39:48 - 01:39:49
同學來幫我打掃家裡。

01:39:49 - 01:39:51
因為我的掃地機器人壞掉，拿去修。

01:39:51 - 01:39:53
說要修一個月才能回來。

01:39:53 - 01:39:55
那家裡很髒嘛，我不想自己打掃。

01:39:55 - 01:39:57
所以呢，我就請同學來幫我打掃家裡。

01:39:57 - 01:39:59
於是啊，我在臉書上面看。

01:40:00 - 01:40:02
刊登精彩的消息。

01:40:02 - 01:40:03
我在臉書上刊登。

01:40:04 - 01:40:05
我說真的

01:40:06 - 01:40:07
清潔工一名

01:40:08 - 01:40:09
要符合三個條件。

01:40:09 - 01:40:11
第一個呢要限女性。

01:40:12 - 01:40:13
第二個呢要法律系畢業。

01:40:14 - 01:40:16
第三個年紀要25歲以下。

01:40:17 - 01:40:19
我就很諸葛地開了這三個條件。

01:40:19 - 01:40:20
要女性

01:40:20 - 01:40:21
要法律系畢業

01:40:22 - 01:40:23
要25歲以下。

01:40:23 - 01:40:24
好

01:40:24 - 01:40:26
結果後來有一個同學來應徵

01:40:26 - 01:40:27
我覺得這個同學還不錯啊。

01:40:27 - 01:40:30
他就然後我還說薪水一天3000塊。

01:40:30 - 01:40:31
還算高嘛

01:40:31 - 01:40:32
所以同學呢就來應徵

01:40:32 - 01:40:34
來應徵之後啊，我也錄用他了

01:40:34 - 01:40:35
我也錄用他。

01:40:36 - 01:40:41
然後呢，這個同學他也真的花了一整天的時間，把我家打掃得乾乾淨淨。

01:40:41 - 01:40:43
我後來也給這個同學3000塊的薪水。

01:40:44 - 01:40:46
結果我事後才發現我被同學騙了。

01:40:47 - 01:40:51
因為這個同學他已經28歲，而且他也不是法律系畢業。

01:40:51 - 01:40:55
而且最後我還發現這個同學他根本不是一個女生，他是男生在男扮女裝。

01:40:56 - 01:40:59
這樣的情況，你說我有沒有財產損失？

01:41:00 - 01:41:01
就是

01:41:01 - 01:41:03
好，假設我真的是這種諸葛亮的人。

01:41:03 - 01:41:07
那客觀上來說，我知道他是個男扮女裝的人，我就不會錄用他了嘛。

01:41:07 - 01:41:07
對，這樣講沒有錯。

01:41:08 - 01:41:09
可是我說重點是什麼？

01:41:09 - 01:41:10
客觀上，知道嗎？

01:41:11 - 01:41:12
我要找的人是清潔工。

01:41:13 - 01:41:15
清潔工的年齡、性別、學歷

01:41:15 - 01:41:18
應該跟他能不能完成打掃的任務沒有關係嘛。

01:41:18 - 01:41:20
所以這樣的情況會不會認為有財產損失？

01:41:20 - 01:41:21
就不會了，知道嗎？

01:41:22 - 01:41:22
重點是客觀。

01:41:23 - 01:41:23
好。

01:41:23 - 01:41:28
所以這個是我們講客觀上財產損失的認定。

01:41:29 - 01:41:30
接著來

01:41:30 - 01:41:32
（三）例外的情況。

01:41:32 - 01:41:37
（三）我們說呢，例外用主觀來認定財產損失。

01:41:37 - 01:41:42
這個東西叫做與地役目的的重大背離。

01:41:42 - 01:41:43
（三）的角度是這麼一件事。

01:41:45 - 01:41:45
那假設

01:41:46 - 01:41:46
那假設

01:41:46 - 01:41:46
那假設

01:41:46 - 01:41:46
那假設

01:41:46 - 01:41:47
那假設

01:41:47 - 01:41:47
那假設

01:41:47 - 01:41:47
那假設

01:41:47 - 01:41:48
那假設

01:41:48 - 01:41:48
那假設

01:41:48 - 01:41:48
那假設

01:41:48 - 01:41:49
那假設

01:41:49 - 01:41:49
那假設

01:41:49 - 01:41:49
那假設

01:41:49 - 01:41:49
那假設

01:41:49 - 01:41:50
那假設

01:41:50 - 01:41:50
那假設

01:41:50 - 01:41:50
那假設

01:41:50 - 01:41:51
那假設

01:41:51 - 01:41:51
那假設

01:41:51 - 01:41:51
那假設

01:41:51 - 01:41:52
那假設

01:41:52 - 01:41:52
那假設

01:41:52 - 01:41:52
那假設

01:41:52 - 01:41:52
那假設

01:41:52 - 01:41:53
那假設

01:41:53 - 01:41:53
那假設

01:41:53 - 01:41:53
那假設

01:41:53 - 01:41:54
那假設

01:41:54 - 01:41:54
那假設

01:41:54 - 01:41:54
那假設

01:41:54 - 01:41:55
那假設

01:41:55 - 01:41:55
那假設

01:41:55 - 01:41:55
那假設

01:41:55 - 01:41:55
那假設

01:41:55 - 01:41:56
那假設

01:41:56 - 01:41:56
那假設

01:41:56 - 01:41:56
那假設

01:41:56 - 01:41:57
那假設

01:41:57 - 01:41:57
那假設

01:41:57 - 01:41:57
那假設

01:41:57 - 01:41:58
那假設

01:41:58 - 01:41:58
那假設

01:41:58 - 01:41:58
那假設

01:41:58 - 01:41:58
那假設

01:41:58 - 01:41:59
那假設

01:41:59 - 01:41:59
那假設

01:41:59 - 01:41:59
那假設

01:41:59 - 01:42:00
那假設

01:42:00 - 01:42:00
這樣有個例子，假設吼。

01:42:00 - 01:42:00
有同學跟我說，老師啊，那個

01:42:04 - 01:42:05
我也不是第一次學刑法吼，但為什麼每次我考申論題，那個分數都沒有什麼起色，滿分100分呢，我大概都只能拿到三四成的分數，問題到底出在哪裡呢？

01:42:15 - 01:42:16
我就問他說，同學我跟你講吼。

01:42:17 - 01:42:20
那個刑法要通透，性犯罪很重要。

01:42:21 - 01:42:23
性犯罪是整部刑法當中的核心。

01:42:23 - 01:42:25
它是整部刑法的任督二脈，它超重要。

01:42:26 - 01:42:31
那你要熟悉性犯罪的話呢，又以刑法227條這個條文最重要，與幼年人性侵害罪，那條超重要。

01:42:33 - 01:42:37
很巧啊，我以前的碩士論文呢，剛好是寫那個刑法227，那你去讀我的碩士論文。

01:42:38 - 01:42:42
你讀的時候啊，一定覺得醍醐灌頂，這個刑法觀念都不一樣的，來一本賣你400塊，要不要買啊？

01:42:43 - 01:42:47
買回去看吼，你的刑法保證吼，可以考得非常高分。

01:42:48 - 01:42:49
同學想說我不會騙他嘛，就買了。

01:42:50 - 01:42:59
結果花400塊買了我的碩論回去看之後啊,看得不到一半,越看越生氣,想說奇怪吼,這是我個人的學術主張,考試又不會考,看這個東西幹什麼?

01:43:00 - 01:43:00
對你想喔。

01:43:01 - 01:43:06
這樣的案例當中,客觀,我們純粹講客觀吼,客觀上被害的有沒有損失?

01:43:07 - 01:43:10
花400塊買到我的碩論,還好,對吧?

01:43:10 - 01:43:13
我碩論也寫的好像150還是160頁吧,大概是那樣的頁數,也不算太少。

01:43:14 - 01:43:18
然後你說買我的碩論我要去裝訂啊，我也要成本啊，一本賺個同學一兩百塊，還好嘛，還說得過去嘛。

01:43:22 - 01:43:24
所以在這樣的例當中，被害人客觀上，確實沒有損失。

01:43:27 - 01:43:30
可是問題在於同學買這個東西是要做什麼？

01:43:30 - 01:43:31
準備國考，對不對？

01:43:32 - 01:43:33
準備國考看我的碩論幹嘛？

01:43:33 - 01:43:34
完全沒有幫助嘛。

01:43:35 - 01:43:37
所以這樣的案例，確實可以認為說呢，

01:43:37 - 01:43:46
雖然被害人在客觀上沒有損失，沒有錯，可是被害人他等於被騙買了一個跟原本的訂約目的完全不相關的東西，所以被害人有個損失。

01:43:48 - 01:43:49
有，知道嗎？

01:43:49 - 01:43:51
這個叫做與訂約目的的重大背離。

01:43:53 - 01:43:55
同樣類似的案例吼，是這樣子。

01:43:57 - 01:43:58
情境上沒有損失，

01:43:59 - 01:44:00
可是被害人

01:44:00 - 01:44:03
給被騙買了跟地獄目的完全不相關的東西。

01:44:04 - 01:44:06
這個例子還有很多，比如說我記得在五年多前疫情期間的時候。

01:44:10 - 01:44:12
當時有出現過類似這樣案例，因為那個時候口罩很難買。

01:44:14 - 01:44:20
所以當時確實就是有人在蝦皮上面賣口罩，賣那個醫療用口罩。

01:44:20 - 01:44:22
然後比如說說什麼1000片。

01:44:22 - 01:44:24
比如說1000片賣多少。

01:44:24 - 01:44:26
比如說一片10塊的話。

01:44:26 - 01:44:27
當然不可能有人買1000片，好比如說。

01:44:28 - 01:44:29
買500片好了。

01:44:29 - 01:44:33
那你一片10塊，所以500片可能就是5000塊，他可能是要賣。

01:44:34 - 01:44:36
結果買方收到貨傻眼。

01:44:36 - 01:44:42
箱子打開之後，上面確實鋪了一層口罩沒有錯，但那些口罩頂多50片。

01:44:42 - 01:44:46
口罩的下面全部都是抽取式衛生紙。

01:44:47 - 01:44:53
然後那些抽取式衛生紙的價格算一算，就跟50片口罩再加上那些衛生紙的價錢差不多，剛好跟那些口罩價格是差不多的。

01:44:56 - 01:44:58
這樣案例，被害人有沒有損失？

01:45:00 - 01:45:04
賣方一定會抗辯，說你哪裡有損失，誰不會用衛生紙？

01:45:05 - 01:45:07
對啊，賣方也會這樣抗辯啊。

01:45:07 - 01:45:07
說你買衛生紙用沒差。

01:45:08 - 01:45:09
啊，你買的也是要用到啊。

01:45:10 - 01:45:11
總不會你跟我說你都不用衛生紙吧。

01:45:11 - 01:45:13
不可能嘛，每個人一定會用到衛生紙嘛。

01:45:13 - 01:45:16
所以這樣案例上中，被害人有沒有損失？

01:45:16 - 01:45:17
有喔。

01:45:17 - 01:45:17
為什麼？

01:45:18 - 01:45:20
雖然衛生紙是每個人都會用到的東西沒有錯。

01:45:21 - 01:45:22
可是他真正的目的是要買什麼呢？

01:45:22 - 01:45:23
買口罩啊。

01:45:23 - 01:45:26
結果你寄給人家那個等值的衛生紙幹什麼，他就不是要買衛生紙，知道嗎？

01:45:27 - 01:45:32
所以至於說買到的東西，被害人有沒有其他的用途，那個不重要，我們看的是什麼？

01:45:34 - 01:45:35
詐欺目的本身，知道嗎？

01:45:35 - 01:45:39
只要被騙買的跟詐欺目的完全不相關的東西。

01:45:39 - 01:45:42
那就是我們所說的與詐欺目的的重大背離。

01:45:44 - 01:45:44
好。

01:45:44 - 01:45:46
那我再舉個例子，這個例子是很多在商業的推銷手法上面很常見的案例。

01:45:50 - 01:45:51
來。

01:45:51 - 01:45:52
我舉個更簡單的例子。

01:45:53 - 01:45:54
假設你的阿公。

01:45:55 - 01:45:56
他要去買一隻智慧型手機。

01:45:57 - 01:45:59
這隻智慧型手機，他要領。

01:46:00 - 01:46:00
要求不多，

01:46:00 - 01:46:02
就是可以拍照，畫質不用多好，

01:46:03 - 01:46:04
就拍照看得到就好。

01:46:05 - 01:46:06
然後呢，可以看影片，

01:46:06 - 01:46:08
可以傳長輩圖，可以傳LINE，

01:46:08 - 01:46:08
就這樣子而已，

01:46:09 - 01:46:10
他要一支這樣的手機，

01:46:10 - 01:46:13
啊螢幕要大，老人家嘛，螢幕要大，看得比較清楚。

01:46:13 - 01:46:15
你阿公啊，去通訊行要買一支這樣的手機。

01:46:16 - 01:46:19
原本照理說要買一支這樣的手機的話，

01:46:19 - 01:46:24
應該買那種大概1萬多塊那種三星A系列，

01:46:24 - 01:46:26
就那種中低階的手機，

01:46:26 - 01:46:29
那種什麼A56還是什麼東西，前陣子幫我爸買了一支，那支好像蠻暢銷的。

01:46:30 - 01:46:31
螢幕大嘛，又不太會壞。

01:46:31 - 01:46:33
對，就買那種手機就夠了。

01:46:33 - 01:46:35
結果如果到了通訊行之後，

01:46:36 - 01:46:38
通訊行看準老人不懂3C，

01:46:38 - 01:46:41
通訊行的老闆就跟那個老人講說，跟你阿公講。

01:46:41 - 01:46:43
說這個阿公啊，你要買手機，

01:46:44 - 01:46:46
雖然有1萬多塊沒錯，但那個是很爛的牌子，

01:46:46 - 01:46:48
那個用三個月就會壞掉，

01:46:48 - 01:46:49
你要買的話，你要耐用嘛，

01:46:50 - 01:46:51
而且你要螢幕大嘛，

01:46:51 - 01:46:54
那你要買那個iPhone的ProMax的那個版本

01:46:54 - 01:46:56
那一支好像要4萬多塊，你要買這個

01:46:56 - 01:46:58
買這個呢，才能滿足你的需求。

01:46:59 - 01:47:00
啊你阿公不知道啊，就被騙了。

01:47:01 - 01:47:02
在這樣的案例當中

01:47:03 - 01:47:05
你的阿公有沒有財產損失？

01:47:06 - 01:47:06
我跟你說沒有。

01:47:07 - 01:47:08
沒有，為什麼？

01:47:08 - 01:47:11
你說阿公不是被騙買，花了冤枉錢嗎？

01:47:11 - 01:47:14
對，沒有錯，可是你要講，締約目的的重大背離。

01:47:15 - 01:47:19
原本你阿公用智慧型手機的需求，一支1萬塊的手機就可以達成。

01:47:20 - 01:47:22
那他被騙買了一支4萬多、5萬多的手機，

01:47:23 - 01:47:24
可不可以滿足他原本的需求？

01:47:25 - 01:47:26
可以，對不對？

01:47:26 - 01:47:29
還是可以啊，只是一些多的東西他可能用不到。

01:47:29 - 01:47:32
但至少他原本的締約目的有沒有滿足？有嘛，對不對？

01:47:32 - 01:47:37
所以這種被推坑買的更貴的商品，但其實當事人是用不到那些功能的，

01:47:37 - 01:47:41
這種情況不算是與締約目的的重大背離喔，知道嗎？

01:47:41 - 01:47:44
所以我跟各位說，這種與締約目的的重大背離是怎麼樣？

01:47:45 - 01:47:50
被騙買的東西是無法達成原本的締約目的，這個才算。

01:47:50 - 01:47:54
它並不是說單純被騙買的不想要的東西就算，知道嗎？

01:47:54 - 01:47:56
它的目的不是，它的意思不是這樣。

01:47:56 - 01:47:58
所以這個東西呢，請同學不要搞混喔。

01:48:00 - 01:48:00
好，

01:48:00 - 01:48:00
OK，

01:48:00 - 01:48:03
這個是我們講契約目的的重大背離。

01:48:04 - 01:48:05
接著第二點，

01:48:06 - 01:48:07
單務契約的部分。

01:48:09 - 01:48:09
來，

01:48:10 - 01:48:12
單務契約我們怎麼判斷？

01:48:13 - 01:48:15
因為原本在雙務契約我們看得到結算原則嘛,

01:48:16 - 01:48:18
我們看的是被害人所付出的錢,

01:48:19 - 01:48:21
跟他所交換到的商品或服務,

01:48:21 - 01:48:22
兩者有沒有等值,

01:48:22 - 01:48:23
這個是雙務契約的判斷。

01:48:24 - 01:48:25
那如果是單務契約呢？

01:48:26 - 01:48:27
贈與這一種。

01:48:28 - 01:48:29
單務契約的判斷，

01:48:29 - 01:48:31
它就跟雙務契約變得不太一樣了。

01:48:31 - 01:48:33
因為單務契約它沒有對價嘛。

01:48:33 - 01:48:33
對不對？

01:48:33 - 01:48:34
贈與它沒有對價，

01:48:35 - 01:48:36
所以這種贈與契約，

01:48:36 - 01:48:38
我們要怎麼去判斷，

01:48:39 - 01:48:42
契約目的有沒有重大背離呢？

01:48:42 - 01:48:43
所以這邊我們的說法是這樣,

01:48:44 - 01:48:46
通說的看法叫做目的欠缺理論。

01:48:47 - 01:48:51
也就是看被害人當初贈與所要達成的社會目的,

01:48:52 - 01:48:54
在客觀上有沒有獲得實現,

01:48:54 - 01:48:56
這個叫做目的欠缺理論。

01:48:57 - 01:48:57
好,

01:48:58 - 01:48:59
這個目的欠缺的說法，

01:48:59 - 01:49:00
我來舉個例子，

01:49:01 - 01:49:01
是這樣子。

01:49:04 - 01:49:04
好。

01:49:05 - 01:49:05
比如說一樣

01:49:06 - 01:49:07
捐款

01:49:07 - 01:49:08
一樣捐款。

01:49:08 - 01:49:08
來。

01:49:10 - 01:49:11
假設啊

01:49:11 - 01:49:15
我在班上做公益的募捐。

01:49:16 - 01:49:18
我要幫那個非洲貧窮的小朋友,

01:49:19 - 01:49:21
募集營養午餐的餐費。

01:49:21 - 01:49:24
那我就拿了一個地獄梗的梗圖給同學看。

01:49:25 - 01:49:26
我就跟同學講說啊,

01:49:26 - 01:49:28
你們看一下這些非洲的小朋友。

01:49:29 - 01:49:31
你們有沒有吃過非洲菜啊？

01:49:31 - 01:49:32
同學可能會說沒有嘛，

01:49:32 - 01:49:33
對不對？

01:49:33 - 01:49:34
你們應該也沒吃過非洲菜嘛。

01:49:34 - 01:49:35
其實我就跟同學講說，

01:49:35 - 01:49:35
你知道嗎？

01:49:35 - 01:49:36
非洲的小朋友們，

01:49:36 - 01:49:38
他們也沒有吃過非洲菜。

01:49:38 - 01:49:40
那你們要不要捐點錢給他們？

01:49:40 - 01:49:42
讓非洲的小朋友呢有非洲菜可以吃。

01:49:43 - 01:49:44
那同學可能聽到的想法，

01:49:45 - 01:49:45
第一個想法是說，

01:49:46 - 01:49:47
同學跟我講，

01:49:47 - 01:49:47
幹我屁事啊。

01:49:48 - 01:49:49
我就是冷漠，沒有同理心。

01:49:49 - 01:49:51
那非洲的小朋友沒有非洲菜可以吃，

01:49:51 - 01:49:52
幹我屁事啊？

01:49:52 - 01:49:52
我才不要捐。

01:49:53 - 01:49:54
同學一開始可能這麼說。

01:49:55 - 01:49:55
好，

01:49:55 - 01:49:56
這時候啊，

01:49:56 - 01:49:57
我就跟同學講，

01:49:57 - 01:49:58
我說你知道嗎？

01:49:58 - 01:49:59
坐你旁邊

01:50:00 - 01:50:00
那個人，你看到那麼小氣的人，他剛捐300耶。

01:50:03 - 01:50:04
你真的不捐嗎？

01:50:05 - 01:50:09
於是這個同學心想，哈，那個人都捐300哦，那我捐500，我要超過他。

01:50:09 - 01:50:10
於是同學捐了500給我，但後來發現

01:50:12 - 01:50:13
他旁邊那個同學根本沒有捐。

01:50:14 - 01:50:17
所謂旁邊的同學捐300，那是我純粹掰出來的話術。

01:50:18 - 01:50:20
這樣案例當中，被害人有沒有產生損失？

01:50:21 - 01:50:21
沒有，為什麼？

01:50:22 - 01:50:29
因為被害人所捐出來的500塊，如果真的我後來是拿去捐給非洲的小朋友的話，他那個社會目的是有達成的吧？

01:50:30 - 01:50:33
所以這個時候就只是怎麼樣，純粹動機上的錯誤，對嗎？

01:50:33 - 01:50:38
所以這樣案例呢,被害人其實不具有財產損失。

01:50:38 - 01:50:38
好,那麼相對的喔。

01:50:40 - 01:50:44
假設一樣,我是跟同學說,我要幫非洲的小朋友募款。

01:50:45 - 01:50:47
讓非洲的小朋友有飯菜可以吃。

01:50:48 - 01:50:51
結果同學在捐款之後

01:50:52 - 01:50:55
我一天下來,可能募到的三四千塊。

01:50:55 - 01:50:57
我想哇,三四千還蠻多的耶。

01:50:57 - 01:51:00
下架模型飛機的預算終於有著落了。

01:51:00 - 01:51:04
所以收到這錢之後呢,我完全沒有要捐給什麼公益團體,沒有。

01:51:04 - 01:51:09
我收到這錢之後啊,馬上衝去天母的模型店,買了我非常喜歡的模型飛機。

01:51:10 - 01:51:12
這樣的案例,可不可以認為我成立詐欺罪？

01:51:12 - 01:51:13
可以,為什麼？

01:51:13 - 01:51:17
因為同學原本捐款的目的是要幫助貧童。

01:51:17 - 01:51:22
結果同學的捐款呢,卻被我挪作買模型之用。

01:51:22 - 01:51:24
這就叫什麼呢？社會目的的欠缺。

01:51:25 - 01:51:25
瞭解喔,所以動機呢

01:51:25 - 01:51:27
我們看的就是這個東西,目的欠缺論。

01:51:29 - 01:51:29
好,所以

01:51:30 - 01:51:32
這個是財產損失,它基本的判斷。

01:51:34 - 01:51:36
下面這個經濟問題啊,黃世軒老師

01:51:36 - 01:51:38
功能的這個概念，那我們等一下先休息10分鐘。

01:51:38 - 01:51:41
我們等一下簡單來看一下這個東西，因為這個東西比較偏嚴肅了。

01:51:41 - 01:51:44
所以我們等一下簡單帶過就好，那下課時間呢，同學就先來看一下

01:51:44 - 01:51:50
我們剛剛講87頁的第五題，這一題我覺得還蠻重要的，87頁第五題，這一題你們先看。

01:51:50 - 01:51:56
那我先休息一分鐘，等一下呢，我們再來這個東西。

01:52:05 - 01:52:05
好,

01:52:05 - 01:52:10
那接下來這個東西，489頁下面這個功能性的財產的概念，

01:52:10 - 01:52:13
這個是政大的黃世軒老師他所提出來的想法，

01:52:13 - 01:52:18
那我就說，這個東西目前在國內依然是比較偏向少數說，

01:52:18 - 01:52:23
採這個理論的學者像黃世軒老師是比較具有代表性的。

01:52:23 - 01:52:27
那許恆當老師在多年前的文章也有表達過類似的看法,

01:52:27 - 01:52:30
所以這個在目前在國內還是比較少數的說法,

01:52:31 - 01:52:33
所以我就說，如果你也要考法研所,

01:52:33 - 01:52:35
比如說許恆當老師可能會出,

01:52:35 - 01:52:36
黃世軒老師可能會出,

01:52:36 - 01:52:38
他們的題目用這個理論寫是OK,

01:52:38 - 01:52:41
一般的國考比較不會特別建議用這個理論,

01:52:41 - 01:52:42
因為同學你要知道一件事,

01:52:44 - 01:52:47
就是學者發表文章之後，其他的學者不見得一定會去看,

01:52:48 - 01:52:49
這個同學可以想像吧,

01:52:49 - 01:52:51
那個又不是雲端資料庫會更新。

01:52:51 - 01:52:57
對啊，就學者的腦袋又不是電腦的雲端資料庫，所以一點上線，其他老師寫的文章他們就自己去看。

01:52:57 - 01:52:57
不會啦。

01:52:58 - 01:53:01
因為比如說有些學者他們可能對詐欺罪沒有什麼興趣。

01:53:02 - 01:53:04
比如說某個老師他可能對詐欺罪都沒有興趣。

01:53:05 - 01:53:08
他可能平常專研的是什麼國家法益啊，或什麼刑法論啊什麼東西的，

01:53:08 - 01:53:14
那那一種就是專研這些領域的老師，他們看到詐欺罪的文章，未必會去看，

01:53:15 - 01:53:15
那你寫了，

01:53:16 - 01:53:17
老師還以為你亂寫，

01:53:17 - 01:53:18
這不是不可能，你知道嗎？

01:53:18 - 01:53:23
所以在國考上，我們一般會建議說就是用比較常見的理論去回答。

01:53:23 - 01:53:26
你在國考上寫一些特殊的冷門的理論，

01:53:26 - 01:53:29
搞不好你寫對，老師沒有看過還以為你亂寫，

01:53:29 - 01:53:30
這是有可能的，你知道嗎？

01:53:30 - 01:53:33
我不是說有些老師不愛看文章、不用功什麼的，

01:53:33 - 01:53:33
我不是這個意思,

01:53:34 - 01:53:35
而是說很正常的,

01:53:36 - 01:53:39
就是像我教補習班,我就文章都要看,這個沒有辦法,

01:53:40 - 01:53:42
不然如果我可以選擇的話,沒收的我也不想看。

01:53:43 - 01:53:44
我對沒收真的沒有興趣啊,

01:53:44 - 01:53:46
對啊就如果可以選的話,沒收我也不想看啊,

01:53:47 - 01:53:49
可是我不能不看啊,因為考試會考啊,我要教你們啊。

01:53:49 - 01:53:54
那你說當學者的人,有些老師可能對沒收超有興趣,沒收他們一篇都看,

01:53:55 - 01:53:58
有些老師可能對性犯罪沒有興趣,性犯罪他就是不想看。

01:53:58 - 01:53:59
所以你寫新的理論,

01:54:00 - 01:54:02
他可能以為你亂講，這有可能知道嗎？

01:54:02 - 01:54:11
所以在國考上面，一般來說，比較安全的做法啦，就是用比較傳統的做法去，比較一般教科書都會寫到的東西去回答，知道嗎？

01:54:11 - 01:54:15
這種比較少數的理論，就你考法研所再寫就好了。

01:54:15 - 01:54:19
好，所以這個東西如果是考一般三等的同學就不用特別知道。

01:54:20 - 01:54:27
來，我們來看黃世軒老師的說法，認為財產損失要符合上面的ABC三個要件，來490頁這邊。

01:54:28 - 01:54:28
第一個。

01:54:29 - 01:54:30
客觀上。

01:54:30 - 01:54:33
第二個呢，從被害人所交付的個別財產。

01:54:33 - 01:54:38
還有第三個，可以體現他對被害人的重要經濟目的的時候。

01:54:38 - 01:54:42
ABC三個要件都滿足了，才可以用為被害人有財產損失。

01:54:44 - 01:54:47
所以黃世軒老師這個看法，他不像通說那樣子。

01:54:47 - 01:54:51
通說我們剛剛講怎麼樣，原則上採結算原則對不對？

01:54:51 - 01:54:54
那到定型化契約呢，又變成目的欠缺。

01:54:54 - 01:54:55
通說等於兩套標準。

01:54:55 - 01:54:59
那黃老師跟許老師，他們這個是不贊成這種兩套標準，原則跟例外。

01:55:00 - 01:55:04
他們想發明一套標準，在所有的案例當中，都可以貫徹下去的。

01:55:04 - 01:55:05
瞭解吧，這個理論這個意思。

01:55:05 - 01:55:07
所以他沒有什麼原則跟例外。

01:55:07 - 01:55:12
他在判斷財產損失，就是上面的ABC這三個要件。

01:55:14 - 01:55:15
所以你來看下面具體案例的檢討。

01:55:16 - 01:55:21
你看，符合ABC的話，就可以認為說被害人具有財產損失。

01:55:21 - 01:55:22
所以相對的喔。

01:55:23 - 01:55:27
如果這個欺騙跟財產沒有太直接的關係。

01:55:27 - 01:55:30
比如說以前發生過的雙重國籍事件。

01:55:30 - 01:55:33
有雙重國籍的人，他依法是不能擔任民意代表的。

01:55:33 - 01:55:37
可是他卻隱瞞了他有雙重國籍的事實。

01:55:37 - 01:55:40
而跟國家宣稱說呢，他是中華民國的國民。

01:55:40 - 01:55:41
他並沒有國外的國籍。

01:55:41 - 01:55:43
當了很久的民意代表。

01:55:43 - 01:55:44
那你說這個影響到什麼？

01:55:46 - 01:55:47
民意代表有雙重國籍，這個影響到他對國家的效忠，沒有錯。

01:55:49 - 01:55:52
可是這件事情跟財產並沒有太直接的關係。

01:55:53 - 01:55:56
所以我們就會說呢，他並沒有財產上的損失。

01:55:56 - 01:55:59
因為上面的ABC要件呢，根本無法滿足。

01:55:59 - 01:56:00
那至於

01:56:00 - 01:56:04
如果是單方的欺負，像我們看到的一跟二。

01:56:04 - 01:56:06
剛剛這個一跟二，我們口頭都舉過。

01:56:06 - 01:56:08
同樣是慈善捐款。

01:56:08 - 01:56:12
如果我是騙你說，你旁邊那個人都有捐，你不捐嗎？這是一種情形嗎？

01:56:13 - 01:56:15
另外一種情形是，我騙你。

01:56:15 - 01:56:18
其實我就根本沒有要幫慈善機關募款。

01:56:18 - 01:56:21
我就只要騙這個錢了,拿去買我的模型飛機而已。

01:56:22 - 01:56:24
這兩種案例,照黃世軒老師的判斷。

01:56:25 - 01:56:28
都跟我們剛剛通說的結論,其實一樣。

01:56:30 - 01:56:31
你會發現。

01:56:31 - 01:56:31
其實一樣。

01:56:31 - 01:56:32
因為第一個嘛。

01:56:32 - 01:56:38
實際上,如果同學捐這個錢給我,我根本不是作為慈善之用,而是拿去買我自己的模型飛機呢。

01:56:41 - 01:56:45
那麼我來講,這邊被害人的經濟目的,是不是無法達成,對吧,沒有錯嘛。

01:56:47 - 01:56:52
那相對來講,如果只是欺騙捐款的動機呢,你旁邊的人都捐,你不捐喔。

01:56:52 - 01:56:53
那被害人目的達成。

01:56:53 - 01:56:54
有啊，對不對。

01:56:54 - 01:56:57
所以一跟二的話，其實照通說的判斷，都一樣。

01:56:58 - 01:56:59
那至於，三跟四。

01:57:00 - 01:57:03
戀愛或結婚的詐欺，這裡講了。

01:57:03 - 01:57:08
被害人提供資金，如果是要作為將來結婚或創業之用的話。

01:57:08 - 01:57:11
這時候啊，可以認為C要件是具備的。

01:57:11 - 01:57:13
所以被害人呢，他確實是有財產上損失，沒有錯。

01:57:14 - 01:57:16
但如果是括號四這邊，如果被害人提供資金。

01:57:18 - 01:57:20
他並沒有作為經濟上使用。

01:57:20 - 01:57:24
可能只是純粹呢，因為戀愛的關係，因為喜歡這個人。

01:57:24 - 01:57:25
所以才把錢給他的話。

01:57:25 - 01:57:29
這種情況，我們就認為被害人他並沒有財產上面的損失。

01:57:29 - 01:57:30
所以你會發現。

01:57:30 - 01:57:33
其實這個判斷，跟通說的結論其實是。

01:57:33 - 01:57:35
不會差那麼多，不會差那麼多。

01:57:35 - 01:57:37
只是在論證的過程不一樣。

01:57:37 - 01:57:39
因為通說是講原則跟例外，而黃世軒老師這個ABC要件呢。

01:57:40 - 01:57:43
他是可以從頭到尾貫徹，他不用創例外，知道吧。

01:57:43 - 01:57:46
所以他的說法，大概是這個意思。

01:57:47 - 01:57:47
好。

01:57:47 - 01:57:50
那這裡的話，我們就來看。

01:57:50 - 01:57:55
剛剛我們講的87頁的第五題，我們來看這個題目。

01:58:07 - 01:58:11
好，你看喔，這個題目，我就推定同學可能剛下課都有看過了哈。

01:58:11 - 01:58:17
你看喔，假這個人呢，假是朋友，阿姨的話才是抵押。

01:58:18 - 01:58:24
欺騙顧客，你看喔，宣稱錶可以潛水，又有折扣。

01:58:24 - 01:58:25
賣六折而已。

01:58:26 - 01:58:29
那這個顧客呢，他就是要買潛水手錶。

01:58:30 - 01:58:35
所以這個部分，來你看喔，欺騙顧客，說這個錶可以潛水。

01:58:36 - 01:58:37
賣你六折。

01:58:37 - 01:58:40
但事實上這個錶他根本不能潛水。

01:58:40 - 01:58:45
這個案例，有沒有跟，有沒有感覺，跟我們剛剛講的案例其實有點像。

01:58:46 - 01:58:49
就是跟剛剛我講騙同學買碩論那個案例。

01:58:49 - 01:58:50
根本就是一樣的版本。

01:58:50 - 01:58:51
對啊，幾乎一樣啊。

01:58:52 - 01:58:54
被害人，他被騙買了一個東西。

01:58:55 - 01:58:57
經濟價值有沒有相當？

01:58:57 - 01:58:57
有。

01:58:57 - 01:58:59
但是是不是不能滿足他原本的預期目的？

01:59:00 - 01:59:02
因為他原本買這個錶就是要潛水嘛。

01:59:02 - 01:59:04
那你賣給他一支六折的錶。

01:59:04 - 01:59:06
對他沒有錯，他誤交損友沒有錯。

01:59:07 - 01:59:10
可是這個人他原本就是要買一個可以潛水的手錶。

01:59:10 - 01:59:13
不管再便宜，他買那個手錶不能潛水。

01:59:13 - 01:59:15
那不就無法滿足他預期的目的嗎，對不對？

01:59:15 - 01:59:19
所以這一題當中,如果照通說的看法的話,

01:59:19 - 01:59:21
客觀上被害人固然沒有損失,但如果我們照主觀的標準,

01:59:23 - 01:59:25
與地役目的的重大背離。

01:59:26 - 01:59:26
這邊有沒有?

01:59:27 - 01:59:27
有喔,對不對?

01:59:27 - 01:59:29
這邊確實是一個地目的重大背離喔。

01:59:30 - 01:59:33
所以這題這邊，假可以成立的那個詐欺取財罪。

01:59:35 - 01:59:36
這邊假確實可以成立詐欺取財罪哈。

01:59:40 - 01:59:40
好，那乙呢？

01:59:41 - 01:59:43
我們來看乙的部分。

01:59:44 - 01:59:46
阿姨聽到這些，就假裝去上廁所。

01:59:48 - 01:59:51
阿姨回來之後，就瞪大眼睛，沒有多說話。

01:59:51 - 01:59:52
所以阿姨是什麼犯？

01:59:53 - 01:59:54
不作為犯，對不對？

01:59:54 - 01:59:56
阿姨是詐欺罪的不作為犯。

01:59:57 - 01:59:59
他這裡可能涉及到不作為的正犯或幫助犯，可是你

02:00:00 - 02:00:02
不管怎麼樣會有一個情緒的問題要先解決。

02:00:02 - 02:00:04
有沒有保證的義務？

02:00:05 - 02:00:06
對啊，各位你覺得，有沒有保證的義務？

02:00:07 - 02:00:09
我覺得這個考的還蠻活的。

02:00:09 - 02:00:13
各位你想，保證的義務無分兩類嘛，一個叫保護義務，一個叫監督義務嘛。

02:00:14 - 02:00:16
所以這裡如果你講保護義務的話。

02:00:16 - 02:00:21
店員對於潛在顧客的財產，有保護的義務嗎？

02:00:22 - 02:00:23
我是暫時想不到啦。

02:00:24 - 02:00:27
你說什麼，這個什麼法律規定啊什麼的。

02:00:28 - 02:00:29
應該是沒有啦。

02:00:29 - 02:00:31
所以保護義務應該是沒有。

02:00:31 - 02:00:33
再來你說這邊有沒有監督義務。

02:00:34 - 02:00:36
假如兩個人是好朋友的關係耶。

02:00:36 - 02:00:37
不是老闆跟員工，對不對。

02:00:38 - 02:00:40
如果是老闆跟員工的話，你還可以說我監督義務。

02:00:40 - 02:00:41
但這裡沒有啊。

02:00:42 - 02:00:43
這裡他們就是兩個好朋友而已。

02:00:43 - 02:00:47
所以這一題當中，我會認為監督義務應該也是不存在的。

02:00:48 - 02:00:49
這題應該沒有監督義務。

02:00:49 - 02:00:57
所以這題當中,我的理解,我會覺得說,假使他成立詐欺罪,這個沒有錯,因為這個確實是所謂的利用目的的詐欺。

02:00:57 - 02:00:59
但是就的部分來說呢。

02:01:00 - 02:01:07
以對假的犯罪行為,或者是以對顧客的財產,他都沒有保護或監督的義務,所以你的不作為不成立任何的犯罪,我會這樣來理解。

02:01:09 - 02:01:10
好,那同樣這一頁。

02:01:10 - 02:01:13
我們來看到上面的幾個題目。

02:01:13 - 02:01:14
我們先看到第一題好了。

02:01:15 - 02:01:17
第一題是一個非常簡單的題目。

02:01:26 - 02:01:28
好像樓下有那個簽唱會吧，我記得。

02:01:28 - 02:01:29
新光三越門口。

02:01:30 - 02:01:31
我早上來的時候看到就有人在排隊，那個沒辦法。

02:01:33 - 02:01:34
哪一個歌星，我不知道。

02:01:34 - 02:01:35
好像沒看過啦。

02:01:35 - 02:01:39
到了一定年紀之後就對那個偶像歌手都不太瞭解了。

02:01:41 - 02:01:42
那我們來看一下。

02:01:42 - 02:01:44
87頁的第一題這邊。

02:01:45 - 02:01:46
你看哦，謊稱是國外進口的高級鮭魚。

02:01:49 - 02:01:50
一公斤賣400塊就好。

02:01:51 - 02:01:53
A知道空運鮭魚是600塊一公斤。

02:01:53 - 02:01:55
雖然覺得魚肉不太像高級貨，但心想。

02:01:56 - 02:01:57
這個買了也不吃虧，就買了5公斤。

02:01:58 - 02:02:00
後來是海運喔。

02:02:00 - 02:02:01
與一公斤大概又是400左右。

02:02:02 - 02:02:03
所以這個我們前面看過了嘛，產生損失。

02:02:04 - 02:02:05
這一題當中。

02:02:06 - 02:02:11
就是不是就是跟我們剛剛講那個什麼雙11特惠什麼4K電視21999跟19999就一樣嘛，對不對？

02:02:12 - 02:02:13
所以這一題當中。

02:02:14 - 02:02:15
被害人有損失。

02:02:16 - 02:02:17
沒有啊，對不對？

02:02:17 - 02:02:19
他確實買到了對價相當的東西。

02:02:19 - 02:02:23
所以這題當中呢，被害人應該不具有財產損失。

02:02:24 - 02:02:25
來，第二題，這一題值得思考，我們來看一下。

02:02:48 - 02:02:51
好，你看喔，3萬塊的空氣清淨機。

02:02:51 - 02:02:54
老闆要員工賣八折，也就是2萬4。

02:02:55 - 02:02:59
結果員工自作主張，賣八五折，賣25500，那1500呢？

02:03:00 - 02:03:01
自己幹走。

02:03:01 - 02:03:02
簡單講是這樣。

02:03:02 - 02:03:04
所以這一題當中，我們主要把重點放在詐欺罪。

02:03:04 - 02:03:07
因為這裡除了詐欺罪之外，可能會有侵佔跟背信，那個反而比較沒有疑問。

02:03:08 - 02:03:09
重點是詐欺。

02:03:10 - 02:03:11
這一題當中，有沒有詐欺？

02:03:12 - 02:03:15
來，店員跟顧客說，特價25500。

02:03:16 - 02:03:17
但老闆交代他的不是這個價格嘛。

02:03:18 - 02:03:19
所以確實有使用詐術。

02:03:19 - 02:03:21
顧客也陷於錯誤，也交付了財產。

02:03:21 - 02:03:23
但問題是顧客有財產損失嗎？

02:03:24 - 02:03:25
其實沒有啊。

02:03:25 - 02:03:25
為什麼？

02:03:25 - 02:03:27
因為那個已經是全網最低價了。

02:03:27 - 02:03:29
顧客只是損失一個期待而已吧。

02:03:30 - 02:03:32
他的財產確實沒有損失嘛，知道嗎？

02:03:32 - 02:03:35
這一題完整的理解，你可以向公職網去看，這一題完整版是我解的。

02:03:36 - 02:03:40
反正這一題當中啦，顧客他並沒有實際上真正的損失，沒有。

02:03:41 - 02:03:44
他只是沒有辦法用期待中的更低價買到那個空氣清淨機而已。

02:03:45 - 02:03:47
但實際上他已經是很便宜的價格啦。

02:03:47 - 02:03:47
OK喔。

02:03:47 - 02:03:50
所以這題當中呢,並沒有財產損失。

02:03:54 - 02:03:55
好。

02:03:55 - 02:03:57
再來我們再看，那個

02:04:01 - 02:04:03
89頁的第11題，我們看一下。

02:04:12 - 02:04:13
89頁的11題啊，你看喔。

02:04:14 - 02:04:22
問了有沒有泡水有沒有發生事故，甲跟乙說只有輕微擦撞，乙就用一般的行情去買，結果後來才發現那是一個嚴重的事故車。

02:04:23 - 02:04:24
這個不就我們剛口頭講的嗎？

02:04:25 - 02:04:25
對不對？

02:04:26 - 02:04:28
這個叫什麼？默示的信用詐術。

02:04:29 - 02:04:38
明明他有出過更嚴重的車禍，可是賣方卻謊稱說他只是小事而已，那個叫做默示的信用詐術，OK嗎？那個叫默示。

02:04:40 - 02:04:48
這個就一樣的例子，我以前課堂上一直舉一直舉，結果前年呢，真的考在國防法務官當中，所以這題呢，它是一個默示的信用詐術，第11題。

02:04:49 - 02:04:52
好，再來我們再往下看喔，那個，看一下。

02:04:58 - 02:05:00
詐欺罪題目還蠻多的。

02:05:02 - 02:05:06
來看那個90頁的第17題好了。

02:05:07 - 02:05:08
90頁17。

02:05:16 - 02:05:21
19的話，先簡單說一下，19就是我們剛說的處分意思表示跟緩和說。

02:05:22 - 02:05:23
有沒有？

02:05:23 - 02:05:30
那個他把電子產品放在賣片的紙盒當中，然後用賣片的錢去結帳。

02:05:30 - 02:05:32
意思表示緩和說嘛，對不對？

02:05:32 - 02:05:33
所以我們剛剛講過，非常典型的題目。

02:05:33 - 02:05:34
那我們來看17題。

02:05:35 - 02:05:38
我覺得這一題會有一些陷阱。

02:05:40 - 02:05:41
假犯什麼罪？

02:05:42 - 02:05:44
來注意喔。

02:05:44 - 02:05:47
150元是什麼費用？

02:05:47 - 02:05:47
代客料理的費用。

02:05:48 - 02:05:54
所以這個代客料理的費用，應該是不管是什麼樣的海鮮，都是收一樣的錢。

02:05:55 - 02:05:55
對吧？

02:05:56 - 02:05:59
所以換句話說，在這個題目當中，

02:06:00 - 02:06:01
假錯在哪裡？

02:06:02 - 02:06:04
假是錯在收那150塊嗎?

02:06:05 - 02:06:05
不是,

02:06:05 - 02:06:05
為什麼?

02:06:06 - 02:06:06
那我這樣說,

02:06:07 - 02:06:09
這一題當中,他掉包的螃蟹,

02:06:09 - 02:06:12
假確實是用詐術,讓顧客陷於錯誤。

02:06:12 - 02:06:14
顧客也處分了財產,

02:06:14 - 02:06:16
但顧客處分的財產就是那150塊。

02:06:16 - 02:06:23
150塊不管料理的是顧客帶來的活螃蟹,或是店家自己的死螃蟹,其實收的錢根本就一樣,

02:06:23 - 02:06:24
對不對?

02:06:24 - 02:06:27
所以這一題當中那個顧客他損失的不是那150塊啦。

02:06:28 - 02:06:30
這裡你要論業者犯的是什麼錯？

02:06:30 - 02:06:32
是業務侵佔，因為他掉包那個螃蟹。

02:06:32 - 02:06:33
知道嗎？

02:06:33 - 02:06:35
這裡你要論的是業務侵佔。

02:06:35 - 02:06:36
詐欺要件

02:06:36 - 02:06:38
但被害人他其實沒有財產損失

02:06:38 - 02:06:38
知道嗎？

02:06:38 - 02:06:40
因為那個150塊是本來就會收的

02:06:40 - 02:06:42
這裡你要論的是，是什麼東西呢？

02:06:43 - 02:06:46
他掉包螃蟹部分所涉及到的業務侵佔罪,

02:06:46 - 02:06:47
重點反而是這個地方，知道嗎？

02:06:48 - 02:06:49
掉包螃蟹的業務侵佔。

02:06:51 - 02:06:52
好，這一題是這樣，

02:06:52 - 02:06:54
然後，我再看一下喔。

02:06:56 - 02:06:56
好,

02:06:56 - 02:06:57
OK,

02:06:57 - 02:06:58
我們題目本先看到這,

02:06:58 - 02:07:00
然後回來494頁,

02:07:00 - 02:07:02
監獄官這一題。

02:07:25 - 02:07:28
好，那個491頁下面這一題喔，

02:07:28 - 02:07:34
簡單說啦，他把凶宅拿去販售，他謊稱這個是一般的房子，

02:07:34 - 02:07:36
而賣的是什麼價錢呢？

02:07:36 - 02:07:39
他賣的價錢是300萬，

02:07:40 - 02:07:42
市價600萬的透天，他只賣300萬。

02:07:42 - 02:07:44
那我先跟同學講一個前提的嘗試。

02:07:45 - 02:07:49
凶宅的價格砍到半價，這個真的符合行情，

02:07:49 - 02:07:50
沒有錯，

02:07:50 - 02:07:52
因為凶宅你要看，看兇的程度不一樣，

02:07:53 - 02:07:54
真的啦，不一樣。

02:07:54 - 02:07:59
同樣是凶宅,老人家在家裡意外跌倒,沒有人發現死掉的那一種,

02:07:59 - 02:08:00
跟發

02:08:00 - 02:08:02
發生過分屍案的,應該感覺不一樣吧,對不對?

02:08:03 - 02:08:08
同樣都是非自然死亡,對要跌倒在家沒有人被發,沒有人發現,跟分屍案那個兇的程度不一樣。

02:08:09 - 02:08:17
兇宅我記得一般大概是打八折起跳,八折到什麼五折之類的,甚至更低下,都是有可能的。

02:08:18 - 02:08:21
所以這一題的話呢，他打對折出售。

02:08:21 - 02:08:23
這個應該有符合行情。

02:08:23 - 02:08:28
如果你們想看凶宅的話，臉書上有一個社團叫什麼臺灣凶宅網之類的，去看很有趣。

02:08:28 - 02:08:32
有些凶宅你看了之後你會發現，價格比房子還要兇。

02:08:32 - 02:08:37
就明明是那種很兇的凶宅，然後結果賣那個價格就跟一般的行情差不多，那誰要買啊。

02:08:37 - 02:08:39
真的有啊，去看還蠻有趣的。

02:08:39 - 02:08:42
好，所以這一題當中，我們看喔。

02:08:43 - 02:08:46
行為人確實是用詐術，被害人也陷於錯誤。

02:08:46 - 02:08:49
接著被害人他確實也處分了財產沒有錯。

02:08:49 - 02:08:51
那你說被害人財產上的損失。

02:08:52 - 02:08:53
客觀上來看有沒有？

02:08:54 - 02:08:55
沒有啊，對不對？

02:08:56 - 02:08:57
他買到半價欸。

02:08:58 - 02:09:01
那凶宅就算賣半價也還是低於行情啊，對不對？

02:09:01 - 02:09:04
所以客觀上來說這個被害人他確實沒有損失。

02:09:05 - 02:09:06
那主觀上呢？

02:09:07 - 02:09:09
可不可以說這個叫做與締約目的重大背離。

02:09:09 - 02:09:10
我再講一次喔。

02:09:10 - 02:09:15
與締約目的重大背離，並不是說被害人他被騙買了不想要的東西，就算不是喔。

02:09:17 - 02:09:20
與締約目的重大背離的重點是怎麼樣？

02:09:20 - 02:09:23
被害人被騙買到的東西跟原本的地約目的是不相關。

02:09:23 - 02:09:28
也就是被害人他原本的地約目的是無法達成的，這才叫做與地約目的

02:09:28 - 02:09:30
的重大背離，所以這一題有沒有這個狀況？

02:09:33 - 02:09:35
他買到凶宅對他不想要沒有錯。

02:09:36 - 02:09:37
可是凶宅難道不能住嗎？

02:09:38 - 02:09:42
就客觀上不管是就事實上來說或法律上來說，都可以住嘛，對不對？

02:09:42 - 02:09:45
所以這一題當中，有沒有與地目（使用目的）的重大背離？

02:09:45 - 02:09:46
也沒有喔，知道嗎？

02:09:46 - 02:09:51
因為他買到的凶宅確實在事實上跟在法律上都是可以住人的。

02:09:52 - 02:09:57
所以，在這種房屋交易當中，怎樣的情況可以叫做與地目（使用目的）的重大背離？

02:09:59 - 02:10:00
我又想到一種情形。

02:10:00 - 02:10:00
你們知道嗎，一般我們買的住宅，

02:10:03 - 02:10:03
它的土地、房屋用途上面就會寫住宅用。

02:10:07 - 02:10:11
但你們有沒有聽過一種房子叫做乙種工業區移工住宅？

02:10:12 - 02:10:13
那種是乙種工業區。

02:10:14 - 02:10:16
有些房子就是建商很賊啦。

02:10:16 - 02:10:19
它看起來外觀就像一般的住宅一樣。

02:10:20 - 02:10:21
但是它的土地是工業區。

02:10:22 - 02:10:24
那種房子，其實不能做住宅使用。

02:10:25 - 02:10:27
你如果被主管機關發現，是會被罰錢的。

02:10:28 - 02:10:29
它是不能做住宅使用。

02:10:29 - 02:10:36
所以如果有人把一種工業區裡面，名目是什麼廠辦之類的東西，裝作是住宅去賣。

02:10:37 - 02:10:38
那有阿呆不知道就買了。

02:10:38 - 02:10:41
買了之後才發現哈，這是工業區，就不是住宅耶。

02:10:42 - 02:10:43
我不能拿來做住宅使用。

02:10:44 - 02:10:47
這樣的話,就會有所謂的與既定用目的狀態背離。

02:10:47 - 02:10:52
因為他買的一個房子,原本是住宅用,可是實際上呢,在法律上不允許做住宅。

02:10:52 - 02:10:53
這種才算,

02:10:53 - 02:10:53
知道嗎?

02:10:53 - 02:10:54
但這一題並沒有這樣的狀況

02:10:54 - 02:10:59
所以這題當中呢,他應該是不成立詐欺罪。

02:10:59 - 02:10:59
好。

02:11:00 - 02:11:01
再再來492頁。

02:11:01 - 02:11:03
行為人得財產上的利益。

02:11:03 - 02:11:03
我再講一次喔。

02:11:04 - 02:11:09
括號五這個要件，它只會用在詐欺得利罪。

02:11:09 - 02:11:11
好，那我再講一次什麼時候用得利。

02:11:11 - 02:11:14
我一直講，得利是補充性質的規定。

02:11:15 - 02:11:21
它只有在取財罪沒有辦法去適用，也就是行為人拿到的不是實體財產的時候，

02:11:22 - 02:11:24
我們才會去論得利罪。

02:11:24 - 02:11:27
所以，前面我們講那個蛋捲的例子。

02:11:28 - 02:11:28
蛋捲的例子。

02:11:32 - 02:11:35
行為人把蛋捲丟掉，把裡面放入高價的產品，

02:11:35 - 02:11:37
然後用那個蛋捲的鐵桶去結帳。

02:11:37 - 02:11:38
結帳。

02:11:40 - 02:11:43
假設我們認為這件事情是詐欺罪的話,

02:11:43 - 02:11:46
他是詐欺取財還是得利？

02:11:51 - 02:11:54
你不要跟我講說他騙到中間那個價差所以是得利，

02:11:54 - 02:11:54
不會喔。

02:11:54 - 02:11:56
如果你要講騙到價差的話，

02:11:56 - 02:11:58
那哪個詐欺罪不是騙價差?

02:11:58 - 02:11:58
價差？

02:11:58 - 02:11:59
全部都是嘛，對不對？

02:12:00 - 02:12:01
補充性質的規定，

02:12:01 - 02:12:06
只有當行為人沒有獲得實體財產的時候，

02:12:06 - 02:12:09
我們才會去論得利罪,

02:12:09 - 02:12:09
知道嗎?

02:12:09 - 02:12:10
我們才會去論得利罪。

02:12:11 - 02:12:13
好，所以一樣的道理，

02:12:14 - 02:12:14
我再舉例，

02:12:16 - 02:12:17
我拿壞掉的平板賣給同學

02:12:18 - 02:12:19
我剛一直講的例子

02:12:19 - 02:12:22
市價上這個平板原本二手價大概是3000塊

02:12:22 - 02:12:24
但它壞掉的二手價連1000塊都不到

02:12:24 - 02:12:26
但我去騙同學說這個平板是好的

02:12:27 - 02:12:32
我跟同學約補習班面交，而且是一手交錢，一手交貨。

02:12:32 - 02:12:34
這時候我論的是詐欺什麼罪？

02:12:35 - 02:12:35
一樣喔，

02:12:36 - 02:12:36
取財罪喔，

02:12:37 - 02:12:40
因為我拿到的是同學交給我的現金。

02:12:40 - 02:12:42
你不能說我騙到中間的價差

02:12:43 - 02:12:47
1000多市價不到1000的東西我賣3000,所以我賺了2000多塊,我叫得利

02:12:47 - 02:12:48
不會,我們不會這樣認定

02:12:49 - 02:12:49
知道嗎?

02:12:49 - 02:12:52
他就是取財,因為我得到的是實體的財產。

02:12:53 - 02:12:54
所以，什麼時候會變德利？

02:12:55 - 02:13:00
如果同學是當場掏出手機，用網銀轉帳給我，

02:13:01 - 02:13:02
那我論的就是詐欺得利。

02:13:03 - 02:13:03
知道嗎？

02:13:03 - 02:13:04
這種情況就是詐欺得利。

02:13:05 - 02:13:08
因為網銀轉帳跟給現金的意思是完全不一樣的。

02:13:09 - 02:13:10
你給我3000塊的現金,

02:13:11 - 02:13:12
那我確實得到什麼好處？

02:13:13 - 02:13:14
就是三張鈔票嘛，對不對？

02:13:15 - 02:13:16
我確實得到了實體的財產。

02:13:17 - 02:13:20
但如果同學是用網銀轉帳給我的話,

02:13:20 - 02:13:21
我得到什麼好處？

02:13:22 - 02:13:23
我沒有拿到物欸,

02:13:23 - 02:13:26
我得到的好處是帳戶總額的增加,

02:13:26 - 02:13:31
而帳戶總額增加的這一件事，我們在法律上來講的意思是，是什麼？

02:13:31 - 02:13:36
我對銀行基於消費寄託契約的債權總額變多了,

02:13:37 - 02:13:38
它只是一個債權而已,

02:13:38 - 02:13:39
知道嗎?

02:13:39 - 02:13:41
它只是債權，它並不是實體的物,

02:13:41 - 02:13:44
所以這種情況呢，我們只能論詐欺得利罪

02:13:44 - 02:13:44
所以我們要記得喔,

02:13:45 - 02:13:52
當題目當中如果行為人他是用這個轉帳、匯款或者是電子支付的方式來支付買賣價金的話,

02:13:53 - 02:13:57
那行為人要論的就是得利罪,而不是取財罪,

02:13:57 - 02:13:58
這個請同學注意。

02:14:00 - 02:14:02
好,所以這個是我們叫得利。

02:14:02 - 02:14:05
那通常來說啦，得利什麼時候會未遂？

02:14:06 - 02:14:09
得利會未遂，也就是有1234但沒有五，

02:14:10 - 02:14:12
幾乎只有一種情況，那個題目我們等一下會看到，

02:14:12 - 02:14:13
就是會錯款，

02:14:13 - 02:14:14
懂嗎？

02:14:14 - 02:14:17
詐騙集團騙你，而你被騙了，你去匯款，

02:14:18 - 02:14:23
結果你卻把錢匯到一個無關第三人的帳戶，而不是詐騙集團給你的那個人頭帳戶，

02:14:24 - 02:14:27
這時候就是詐欺得利的未遂。

02:14:27 - 02:14:30
他對你使用詐術，你陷入錯誤，你也處分了財產，

02:14:30 - 02:14:34
可是你最後，你也受財產損失是沒有錯。

02:14:34 - 02:14:36
可是詐騙集團有得到那個好處嗎？

02:14:36 - 02:14:37
沒有,

02:14:37 - 02:14:37
知道嗎？

02:14:37 - 02:14:41
沒有,所以這一種的話呢,就會變成是詐欺得利的未遂犯。

02:14:41 - 02:14:43
那這一種匯款的詐騙,我再跟同學講一次,

02:14:44 - 02:14:48
從學理的觀點來說，那絕對是論詐欺得利罪。

02:14:48 - 02:14:52
因為以前有同學跟我說他做過食物，那食物不是都論詐欺取財嗎？

02:14:52 - 02:14:54
對，食物都論詐欺取財沒有錯，

02:14:54 - 02:14:55
但你有想過食物根本是錯的嗎？

02:14:56 - 02:15:00
詐欺取財罪，你看那個條文339條1項，他要把物交付。

02:15:00 - 02:15:02
欸，匯款你跟我說那個叫物的交付？

02:15:02 - 02:15:04
匯款哪有物的交付？

02:15:04 - 02:15:06
沒有啊，匯款那個叫財產上利益。

02:15:07 - 02:15:08
那個不叫取財好嗎？

02:15:08 - 02:15:09
那個叫得利。

02:15:09 - 02:15:14
所以食物他們對這一種轉帳匯款的詐欺,都判詐欺取財,

02:15:14 - 02:15:16
那個是錯的,好不好,那是錯的,

02:15:16 - 02:15:18
從學理來看,絕對不會這樣論罪,

02:15:18 - 02:15:20
OK嗎?這個要請同學注意。

02:15:20 - 02:15:21
好,那我們講,

02:15:21 - 02:15:24
詐欺得利罪的步驟，一二三四五嘛，

02:15:24 - 02:15:25
對不對？

02:15:25 - 02:15:28
一樣是使用詐術，陷入錯誤，財產處分，財產損失，最後再加一個得利，

02:15:28 - 02:15:29
一二三四五。

02:15:29 - 02:15:30
可是你知道嗎？

02:15:30 - 02:15:33
過去的司法實務,有一些奇怪的案例,

02:15:34 - 02:15:36
來493頁,我們來看這個奇怪的案例。

02:15:37 - 02:15:38
黃牛票。

02:15:38 - 02:15:40
買賣黃牛票,會不會論詐欺罪?

02:15:41 - 02:15:43
我舉個例子喔,那個

02:15:47 - 02:15:50
好，比如說，現在高鐵票越來越難買。

02:15:51 - 02:15:52
對，好像越來越難買。

02:15:52 - 02:15:55
現在如果遇到連假，你前兩三天去買，你一定買不到。

02:15:55 - 02:15:57
越來越難買啊，因為高鐵沒有漲價啊。

02:15:57 - 02:15:58
對啊？

02:15:58 - 02:15:59
臺鐵漲價會造成臺鐵

02:16:00 - 02:16:01
部分的人整個跑去高鐵，

02:16:01 - 02:16:02
高鐵沒有漲價，

02:16:02 - 02:16:02
你們知道嗎？

02:16:03 - 02:16:06
從18年前到現在，高鐵票價格沒有變。

02:16:07 - 02:16:09
有啦，10年前漲過一次，後來又掉下來。

02:16:10 - 02:16:14
將近2007年高鐵通車的時候，那個時候基本工資是不到2萬塊的。

02:16:15 - 02:16:18
一直到現在高鐵票都沒有漲，所以現在高鐵票超難買。

02:16:18 - 02:16:21
以前高鐵是就是有一定經濟能力的人才搭得起，

02:16:21 - 02:16:24
現在變成人人搭得起，所以現在高鐵票變得超難買。

02:16:24 - 02:16:24
那

02:16:25 - 02:16:26
像我的話，

02:16:27 - 02:16:30
我一定會在29天前先買高鐵票。

02:16:30 - 02:16:32
我手機都有設鬧鐘，我一定會先買。

02:16:32 - 02:16:33
先買對我沒有壞處嘛。

02:16:34 - 02:16:36
就算我臨時有變卦，要停課，要怎麼樣的，

02:16:36 - 02:16:38
那頂多就給他扣20塊的手續費。

02:16:38 - 02:16:40
提前買利大於弊嘛。

02:16:40 - 02:16:42
但是有些人他們不會提前買，

02:16:42 - 02:16:44
有些人不會，就每個人習慣不同啦。

02:16:45 - 02:16:46
像我不知道原仔這個習慣有沒有變，

02:16:47 - 02:16:49
但我記得原仔之前經常會沒有提前買高鐵票，

02:16:50 - 02:16:51
然後呢，到臨價錢就會哀嚎怎麼辦，

02:16:52 - 02:16:52
沒有票，

02:16:53 - 02:16:54
有時候原仔會有這樣的狀況。

02:16:54 - 02:16:54
好,

02:16:54 - 02:16:56
那假設我知道原仔有這個習性,

02:16:57 - 02:16:58
我就先去偷看他的課表,

02:16:59 - 02:17:01
發現說呢,他連假好像要去南部上課,

02:17:02 - 02:17:03
他可能沒有票喔。

02:17:03 - 02:17:04
於是呢，我先幫他買起來。

02:17:05 - 02:17:09
買起來之後啊，我發現連價錢呢，原仔要在臉書上哀號了，說他沒有票。

02:17:10 - 02:17:11
這時候呢，我就去跟原仔講，

02:17:11 - 02:17:13
我說學長啊，你沒有票對不對？

02:17:14 - 02:17:15
我這邊有啊，要不要？

02:17:15 - 02:17:16
我便宜賣給你。

02:17:17 - 02:17:19
那個臺北左營，原價1490嘛。

02:17:19 - 02:17:22
我友情價賣給你，賣你1490，要不要？

02:17:23 - 02:17:23
[redacted]位，

02:17:24 - 02:17:28
這種買賣黃牛票的行為，我會不會成立詐欺罪？

02:17:29 - 02:17:32
你可能先想幹詐欺罪什麼事,對吧?

02:17:33 - 02:17:34
我對阿仔有沒有詐欺罪?

02:17:34 - 02:17:35
沒有啊。

02:17:35 - 02:17:37
他也知道行情啊,對不對?

02:17:37 - 02:17:39
黃牛票簡單講就一個願打一個願挨嘛,

02:17:39 - 02:17:40
簡單講這個意思嘛。

02:17:40 - 02:17:43
所以我對買黃牛票的人不會有詐欺罪啊。

02:17:43 - 02:17:45
那我對高鐵公司有沒有詐欺罪？

02:17:46 - 02:17:51
好，就算高鐵的這個買賣契約裡面，或者是旅客運送契約裡面有規定說你不可以賣黃牛票，

02:17:51 - 02:17:52
就算有這個約定好了。

02:17:53 - 02:17:55
可是我這樣做有造成高鐵的損失嗎？

02:17:55 - 02:17:56
沒有啊，

02:17:56 - 02:17:56
對不對？

02:17:57 - 02:17:57
沒有啊，

02:17:57 - 02:17:58
懂我的意思吧？

02:17:58 - 02:18:00
就算高鐵有名文禁止。

02:18:00 - 02:18:03
你說你不可以買賣黃牛票，可是我這樣做沒有造成高鐵的損失啊。

02:18:04 - 02:18:05
因為我也是原價買的啊，對不對？

02:18:06 - 02:18:11
所以原本照理說，買賣黃牛票，他應該完全不幹詐欺罪的事。

02:18:11 - 02:18:18
可是你看喔，早期的院字四字，為什麼都說買賣黃牛票會對那個售票單位成立詐欺罪。

02:18:19 - 02:18:23
因為早期的詐欺罪食物沒有在看第四要件財產損失。

02:18:24 - 02:18:27
真的啊，以前早期食物的詐欺罪，他不看事喔。

02:18:27 - 02:18:29
他是1235喔。

02:18:29 - 02:18:32
適用詐術出現與受我產損罪，我就得利。

02:18:32 - 02:18:33
他不管產損失蹤。

02:18:34 - 02:18:36
所以你想一想，當你把要件四去掉。

02:18:37 - 02:18:41
買賣黃牛票的人會對售票單位成立詐欺罪，事情就突然變得通了。

02:18:42 - 02:18:44
假設高鐵禁止你賣黃牛票。

02:18:45 - 02:18:47
而你買票沒有自己要搭。

02:18:48 - 02:18:49
你是不是在對高鐵公司使用詐術？

02:18:50 - 02:18:52
然後讓他學，他處分財產。

02:18:52 - 02:18:54
那你沒有得利，有，你轉賣得利了，對吧？

02:18:54 - 02:18:56
他那個思考邏輯就是這樣。

02:18:56 - 02:18:58
現在的學說食物不會這樣認定，知道嗎？

02:18:58 - 02:19:03
因為如果你不去看財產損失的要件，那詐欺罪的處罰變得莫名其妙，對吧？

02:19:04 - 02:19:10
所以,早期的食物會認為詐欺得利罪,會認為買賣黃牛票的人可以論詐欺得利。

02:19:10 - 02:19:13
那是因為他們的詐欺得利呢,沒有看事，是這樣來的。

02:19:14 - 02:19:16
好,請轉下面,括號六。

02:19:16 - 02:19:21
各個要素間要去有因果關係,而且要符合1234的步驟。

02:19:22 - 02:19:24
所以下面這些要件呢。

02:19:24 - 02:19:26
下面的這些案件，就是我們在講述啊。

02:19:27 - 02:19:30
詐欺罪的成立上，它的綜合性的問題了。

02:19:30 - 02:19:34
要1234，而且要符合它的流程。

02:19:35 - 02:19:36
好。

02:19:36 - 02:19:37
我們來看到了。

02:19:38 - 02:19:39
下面這個案例，第一個案例。

02:19:41 - 02:19:46
第一個案例啊，是很多人會講說我們要怎麼樣打擊詐騙集團的方法。

02:19:46 - 02:19:49
這個做法我沒有試過，但同學可以試試看。

02:19:49 - 02:19:55
就是你遇到詐騙集團的時候，你要想辦法假裝你有被騙。

02:19:55 - 02:19:57
然後要套出他的人頭帳戶的號碼。

02:19:58 - 02:19:59
要套出人頭帳戶號碼。

02:20:00 - 02:20:00
然後怎麼做呢？

02:20:01 - 02:20:03
你就匯個10塊、100塊或1塊錢進去。

02:20:03 - 02:20:06
你就故意匯那個很少數的金額進去。

02:20:06 - 02:20:07
匯進去之後

02:20:07 - 02:20:09
你再去報警

02:20:09 - 02:20:09
說你被騙了。

02:20:10 - 02:20:12
這樣的話他那個帳戶就會變成警示帳戶。

02:20:12 - 02:20:14
詐騙集團會折損掉一個帳戶。

02:20:15 - 02:20:15
這招是不是還不錯？

02:20:16 - 02:20:18
可以試試看哈，只是這個會浪費你時間去報警

02:20:18 - 02:20:22
而且警察可能會問你說，警察可能會質疑你，說你沒有被騙你來報警幹嘛？

02:20:22 - 02:20:23
這是可能的哈

02:20:23 - 02:20:24
但你可以試試看。

02:20:24 - 02:20:25
來各位

02:20:26 - 02:20:27
假設我這樣做哈

02:20:28 - 02:20:29
詐騙集團騙我

02:20:31 - 02:20:32
而我呢，其實沒有被騙。

02:20:33 - 02:20:36
我為了要讓詐騙集團折損一個人頭帳戶

02:20:36 - 02:20:38
所以我故意匯10塊進去，然後我再去報案，說我被騙了。

02:20:39 - 02:20:41
這樣案例當中,詐騙集團怎麼論罪啊？

02:20:42 - 02:20:43
他是有使用詐術,對不對？

02:20:43 - 02:20:43
有嗎？

02:20:44 - 02:20:45
我有沒有使用錯誤？

02:20:45 - 02:20:46
沒有。

02:20:46 - 02:20:47
對啊，我沒有被騙啊。

02:20:47 - 02:20:49
但我有沒有處分財產？

02:20:49 - 02:20:49
有。

02:20:50 - 02:20:52
有沒有財產，有沒有財產損失？有，我損失10塊，對不對？

02:20:53 - 02:20:56
所以這件客觀上是134，可是集團卻以為我怎麼樣？

02:20:58 - 02:20:59
1234,所以這個

02:21:00 - 02:21:01
時候詐騙集團會變什麼呢？

02:21:01 - 02:21:02
詐欺未遂。

02:21:02 - 02:21:03
這以前考試考過哦。

02:21:03 - 02:21:04
這個在哪裡啊？

02:21:04 - 02:21:06
記得之前那個好像考在起三吧，我看一下。

02:21:22 - 02:21:22
89頁13題。

02:21:23 - 02:21:24
這一題題目有點長，就89頁的13題

02:21:24 - 02:21:26
就在考這個東西。

02:21:28 - 02:21:30
被害人他根本沒有被騙。

02:21:30 - 02:21:33
但被害人他為了要讓那個人頭賬戶變成警示賬戶

02:21:33 - 02:21:36
所以故意會匯一點點錢進去,然後再去報警。

02:21:37 - 02:21:38
也就是客觀上只有

02:21:38 - 02:21:39
134，但行為人卻以為他是1234

02:21:41 - 02:21:42
這是未遂哦。

02:21:42 - 02:21:44
你不要想說被害人都付錢了，怎麼還未遂？

02:21:45 - 02:21:46
我就講嘛，詐欺罪客觀上1234

02:21:47 - 02:21:49
但實際上這件客觀上只有134

02:21:49 - 02:21:52
而行為人主觀上又覺得他是1234

02:21:53 - 02:21:54
所以這是詐欺未遂，知道嗎？

02:21:54 - 02:21:55
這個是未遂喔。

02:21:56 - 02:21:56
好

02:21:57 - 02:21:59
接下來我們來看到第二個案例：詐

02:22:00 - 02:22:00
找錯錢。

02:22:03 - 02:22:04
找錯錢的案例。

02:22:05 - 02:22:07
這個我來講個版本好了,這個是以前我遇過的事。

02:22:11 - 02:22:12
以前大學時候遇過的事。

02:22:13 - 02:22:15
我以前大學的時候啊,大三,我還記得,大三開學的時候

02:22:17 - 02:22:19
大三剛開學那個9月的時候

02:22:19 - 02:22:23
那個時候啊,我去旁聽吳重中老師的民訴。

02:22:23 - 02:22:26
那個時候是吳重中老師在東吳天月的最後一年。

02:22:26 - 02:22:28
吳老師早年在東吳專任，後來跳去臺大。

02:22:28 - 02:22:30
那吳老師那個時候還有在東吳

02:22:30 - 02:22:32
兼課，兼那個民訴的課程。

02:22:32 - 02:22:34
當時我去旁聽吳老師的課。

02:22:34 - 02:22:38
那吳老師他指定的教科書是那個陳榮中、林慶苗那一本，我不知道你們現在還有沒有在看。

02:22:39 - 02:22:41
他就分上、中、下自修小冊那一本。

02:22:42 - 02:22:43
我覺得小字看起來很舒服啦，我是還蠻喜歡的。

02:22:44 - 02:22:46
但有些同學說那個字很小，就買那一本。

02:22:47 - 02:22:49
當時我開學就想說我要旁聽嘛，所以我買了上、中、下三本。

02:22:50 - 02:22:55
結果我買完之後隔一個禮拜，我到書店發現奇怪，為什麼那個書皮的顏色變了。

02:22:55 - 02:23:00
原來，出版社突然在開學前、開學後的一個禮拜

02:23:00 - 02:23:01
突然改版。

02:23:01 - 02:23:03
而且那個出版社舊版書沒有收回。

02:23:03 - 02:23:05
我們保證出版社不會那麼沒水準。

02:23:05 - 02:23:07
我們保證出版社要改版前會先把舊版收回，但那家出版社沒有。

02:23:09 - 02:23:14
他就是明明新版下個禮拜將要上架，但他仍然放任舊版的書在外面賣。

02:23:14 - 02:23:16
所以我買完才一個禮拜

02:23:17 - 02:23:18
那本書馬上變舊版。

02:23:19 - 02:23:20
我心裡覺得幹。

02:23:20 - 02:23:22
我想說我根本還沒看，它就變舊版。

02:23:22 - 02:23:24
我就問書店老闆娘說可不可以退貨。

02:23:24 - 02:23:26
老闆娘就一副不耐煩的樣子說那個沒救了，不能退貨。

02:23:26 - 02:23:27
我想說怎麼辦。

02:23:27 - 02:23:29
那當時，我就上網去賣。

02:23:29 - 02:23:32
當時流行那個PTT二手書版，我就上去賣。

02:23:32 - 02:23:37
當時我賣的時候啊，我就說我要賣那個民訴上中下三冊。

02:23:37 - 02:23:39
我賣的還蠻便宜的，好像六五折吧。

02:23:39 - 02:23:41
我說全新都沒有看過。

02:23:41 - 02:23:43
真的有人來跟我買。

02:23:43 - 02:23:44
我也順利把這本書賣掉了。

02:23:45 - 02:23:46
各位，我這一段來說啊

02:23:46 - 02:23:47
有沒有詐欺罪？

02:23:48 - 02:23:51
我在賣的文當中，我沒有說它已經不是最新版喔。

02:23:52 - 02:23:54
我只說那個什麼四版出況全新。

02:23:54 - 02:23:56
我沒有說括號他不是最新版，我沒有這樣說。

02:23:57 - 02:23:59
所以你說我是不是構成詐欺？

02:24:00 - 02:24:01
我自己覺得應該不是吧。

02:24:02 - 02:24:02
我覺得應該不是。

02:24:03 - 02:24:04
這好像球員兼裁判，對不對？

02:24:04 - 02:24:05
我真的覺得不是,

02:24:06 - 02:24:09
因為我覺得我的告知義務在哪裡？

02:24:09 - 02:24:09
沒有啊,

02:24:10 - 02:24:12
他都有能力上PTT跟我買二手書了,

02:24:12 - 02:24:15
那這本書是不是最新版，他本來就是公開資訊啊。

02:24:15 - 02:24:18
你動動手指上網查不就查得到他不是最新版的嗎?

02:24:19 - 02:24:21
所以我覺得啦，我應該沒有告知義務。

02:24:22 - 02:24:23
我覺得啦，應該沒有。

02:24:23 - 02:24:26
所以我這個作為呢，可能不太道德，但沒有詐欺罪。

02:24:26 - 02:24:27
我覺得是這樣。

02:24:27 - 02:24:27
好,

02:24:28 - 02:24:30
結果我賣完這個書之後啊,其實雖然是虧嘛,

02:24:31 - 02:24:32
我還是虧了幾百塊嘛。

02:24:32 - 02:24:34
對啊,我還是覺得很幹啊,就虧了幾百塊啊。

02:24:34 - 02:24:36
下個禮拜,隔了一個禮拜,

02:24:36 - 02:24:38
我去我們學校的餐廳買自助餐。

02:24:39 - 02:24:41
當時我買了一個80塊的排骨便當,

02:24:42 - 02:24:43
我付100塊結帳。

02:24:43 - 02:24:45
結果啊,那個阿姨找我420。

02:24:46 - 02:24:47
我想說怎麼多找400?

02:24:47 - 02:24:48
但我當下不動聲色,

02:24:49 - 02:24:50
我腦中浮現出一個念頭,

02:24:50 - 02:24:53
這400塊一定是上天給我的補償。

02:24:53 - 02:24:57
我當時這樣想的，合理嘛，對不對？我上禮拜才因為那個教科書而損失好幾百塊嘛。

02:24:57 - 02:24:59
我就覺得這是上天給我的補償。

02:24:59 - 02:25:25
所以我不動聲色

02:25:25 - 02:25:40
就走了。

02:25:40 - 02:25:42
我後面這個行為會不會構成詐欺罪？

02:25:43 - 02:25:43
不會。

02:25:43 - 02:25:44
為什麼？

02:25:44 - 02:25:45
因為詐欺罪要1234。

02:25:46 - 02:25:48
施用詐術，陷於錯誤，財產處分，財產損失。

02:25:49 - 02:25:50
我付100塊給老闆，

02:25:50 - 02:25:54
老闆以為那是500，於是找我420。

02:25:54 - 02:25:55
我有施用詐術嗎？

02:25:56 - 02:25:57
沒有啊，那老闆自己陷於錯誤啊。

02:25:58 - 02:26:00
就234而已啊，我哪有施用詐術，對不對？

02:26:00 - 02:26:01
有人所有，

02:26:01 - 02:26:02
但無人持有之物，

02:26:02 - 02:26:03
那個叫做禮物。

02:26:04 - 02:26:05
那400塊，

02:26:06 - 02:26:07
原本在老闆的收銀臺。

02:26:08 - 02:26:10
老闆把那400塊給我，

02:26:10 - 02:26:10
我收下，

02:26:11 - 02:26:11
那怎麼叫做禮物？

02:26:12 - 02:26:12
瞭解吧？

02:26:13 - 02:26:15
老闆他頂多是基於錯誤的物權行為而交付，

02:26:16 - 02:26:17
可是錯誤的物權行為有沒有交付的意思？

02:26:17 - 02:26:18
有啊。

02:26:18 - 02:26:20
他就是老闆持有變我持有啊,

02:26:20 - 02:26:20
怎麼會有詐欺？

02:26:20 - 02:26:21
沒有

02:26:21 - 02:26:21
知道嗎？

02:26:21 - 02:26:23
所以爭議找多少錢案例

02:26:23 - 02:26:24
原則上來說，

02:26:24 - 02:26:26
它就只是純粹的民法問題而已。

02:26:27 - 02:26:28
不幹詐欺罪的事,

02:26:28 - 02:26:28
知道吧？

02:26:28 - 02:26:29
不幹詐欺罪的事。

02:26:29 - 02:26:30
除非,

02:26:31 - 02:26:33
除非是行為人有額外的施用詐術。

02:26:33 - 02:26:36
比如說我把100塊付給老闆之後,

02:26:36 - 02:26:37
老闆一個恍神,

02:26:37 - 02:26:37
我說,

02:26:37 - 02:26:38
同學啊,

02:26:38 - 02:26:39
你剛剛給我多少?

02:26:40 - 02:26:40
我就說，

02:26:40 - 02:26:41
我給你500。

02:26:41 - 02:26:42
但我其實給的是100。

02:26:43 - 02:26:44
這樣的話我有詐欺？

02:26:44 - 02:26:44
會。

02:26:44 - 02:26:45
這個就1234,

02:26:45 - 02:26:45
知道嗎？

02:26:46 - 02:26:47
或者比如說，

02:26:48 - 02:26:48
老闆問我說，

02:26:48 - 02:26:49
同學啊，

02:26:49 - 02:26:51
你剛剛是不是給我500？

02:26:52 - 02:26:52
我就說對對對，

02:26:52 - 02:26:53
你剛剛給我500，

02:26:53 - 02:26:54
沒有錯。

02:26:54 - 02:26:56
加深被害人既有的錯誤。

02:26:56 - 02:26:57
這也是詐欺，

02:26:57 - 02:26:57
知道嗎？

02:26:57 - 02:26:58
否則在一般的情況下，

02:26:59 - 02:27:19
這不會是

02:27:19 - 02:27:40
詐欺喔。

02:27:41 - 02:27:41
好。

02:27:43 - 02:27:43
再來，

02:27:43 - 02:27:44
我們看到494頁。

02:27:45 - 02:27:47
1234顛倒的情況，

02:27:47 - 02:27:48
第三個案例。

02:27:49 - 02:27:51
顧客A以為畫廊中的畫是莫內所畫。

02:27:51 - 02:27:52
但其實是仿製品

02:27:53 - 02:27:54
而且決定要購買。

02:27:54 - 02:27:55
這時候啊，

02:27:55 - 02:27:56
老闆才說這個畫是真跡，

02:27:56 - 02:27:58
價值多麼的連城等等。

02:27:59 - 02:28:00
這個案例當中,

02:28:00 - 02:28:00
如果點豆漿的時候啊，都覺得有些事很奇怪。

02:28:03 - 02:28:09
就是不管是超市上的豆漿或早餐的豆漿，他都會標榜說使用非基因改造的黃豆，都會有這句話。

02:28:10 - 02:28:14
但其實我還蠻想喝喝看基因改造的黃豆。

02:28:14 - 02:28:20
真的啦，因為你們知道嗎，科學上根本就沒有證據證明說基改的食品會怎麼樣有害健康。

02:28:21 - 02:28:26
永遠都是懷疑、臆測，或者是什麼時候動物實驗上面有可能會危害動物的健康什麼的。

02:28:27 - 02:28:28
那個東西一種臆測。

02:28:28 - 02:28:30
啊我這個人，我就很討厭那種口。

02:28:30 - 02:28:30
形態。

02:28:31 - 02:28:33
我就覺得有幾分證據說幾分話嘛。

02:28:33 - 02:28:38
既然沒有證據證明他真的會危害人體健康的話，我們為什麼要推定他是有害的呢？

02:28:39 - 02:28:43
你們想喔，某食品上無證據證明有害人體健康。

02:28:44 - 02:28:45
其實是兩種可能性嘛。

02:28:46 - 02:28:49
一種可能性是，他真的有害只是現在沒有證據。

02:28:49 - 02:28:51
而另外一種可能性是，其實它就是無害。

02:28:52 - 02:28:53
這兩種都有可能，對不對？

02:28:53 - 02:28:57
可是當今天有人說，這個東西尚無證據證明有害人體健康的時候。

02:28:58 - 02:29:03
社會上九成以上的人，都會把它自動帶入程式，他其實有害只是沒有證據。

02:29:04 - 02:29:05
都沒有想到另外一種可能性。

02:29:05 - 02:29:06
我我很不喜歡這種想法。

02:29:06 - 02:29:11
所以我會覺得說，基因改造食品既然沒有證據證明說它真的會對人體怎麼樣的話。

02:29:11 - 02:29:12
我為什麼一定要相信它是有害的？

02:29:13 - 02:29:15
我就是覺得，我不要反骨，我就是想吃那個基因改造的。

02:29:16 - 02:29:17
說不定比較好吃，對不對？

02:29:17 - 02:29:19
結果豆漿店每一家都說，它是非基因改造。

02:29:20 - 02:29:21
我想吃雞改還吃不到，是。

02:29:23 - 02:29:24
都都買不到哈。

02:29:24 - 02:29:25
所以來講假設哈。

02:29:26 - 02:29:29
有一間早餐店，它號稱它賣的是雞改豆漿。

02:29:31 - 02:29:33
我就買了，我也相信它雞改。

02:29:33 - 02:29:35
可是其實我對機不機改根本就不在乎。

02:29:36 - 02:29:37
我只是想喝豆漿。

02:29:38 - 02:29:39
這個時候的話,會是怎麼樣?

02:29:41 - 02:29:42
早餐店老闆對我使用詐術。

02:29:43 - 02:29:44
我也陷於錯誤,可是沒有因果關係喔。

02:29:46 - 02:29:49
我會處分財產是因為我相信他會改嗎？

02:29:49 - 02:29:50
不是嘛，我只想喝豆漿嘛。

02:29:50 - 02:29:52
是不是二跟三的關係斷掉了？

02:29:52 - 02:29:52
沒有錯哈。

02:29:53 - 02:29:58
所以這一題當中，一樣哈，因為二跟三的關係斷掉，所以他不能論詐欺罪哈，這一題呢，只能論背信。

02:30:00 - 02:30:01
的尾隨犯。

02:30:02 - 02:30:03
OK，

02:30:03 - 02:30:03
最後，

02:30:03 - 02:30:06
來，下面這個專題研究我們來看一下。

02:30:15 - 02:30:18
這個東西啊，我們前面在講偽造文書的時候講過。

02:30:19 - 02:30:21
也就是這個行為人呢。

02:30:21 - 02:30:24
他把這個，怎麼說啊。

02:30:24 - 02:30:24
這個行為人。

02:30:25 - 02:30:28
他生前有獲得長輩的授權。

02:30:29 - 02:30:35
然後在長輩死之後，拿長輩的存摺印鑑去做領櫃的提款。

02:30:35 - 02:30:44
之前我們在偽造文書講的問題是說，那這個長輩生前的授權關係，到了長輩死後，還會不會繼續存在，我們以前講這個東西嘛，對不對？

02:30:44 - 02:30:46
好，那接下來我們來看到495頁。

02:30:47 - 02:30:48
那重點是說。

02:30:50 - 02:30:51
不管他授權存不存在啦。

02:30:51 - 02:30:54
我們會探討說，那這個長輩已經過世了。

02:30:54 - 02:30:59
而這個子女呢,卻拿著長輩的存摺跟印鑑去銀行提款。

02:31:00 - 02:31:04
這樣的話呢,會不會論詐欺罪?

02:31:04 - 02:31:05
好。

02:31:05 - 02:31:09
那這個問題當然會取決於前面的一件事啦,就是長輩生前的授權在他死後還有沒有效嘛。

02:31:10 - 02:31:13
如果你認為有效的話,那詐欺什麼當然不用談啦,對不對?

02:31:13 - 02:31:17
但如果你認為長輩生前的授權在他死後就無效了。

02:31:18 - 02:31:20
這時候會不會論詐欺罪？

02:31:20 - 02:31:22
可不可以說，這樣的行為是騙了銀行。

02:31:23 - 02:31:24
一般的說法是說不會。

02:31:25 - 02:31:25
為什麼？

02:31:26 - 02:31:27
因為一般會覺得說。

02:31:28 - 02:31:32
銀行對於來領錢的人是不是本人有沒有權利，他不在乎。

02:31:33 - 02:31:35
重點是你存摺跟印鑑還有密碼是對的。

02:31:36 - 02:31:37
銀行就會清償給你了。

02:31:37 - 02:31:39
所以多數的看法會認為說呢。

02:31:39 - 02:31:42
就算長輩生前的授權在他死後會失效。

02:31:44 - 02:31:46
可是你在領櫃提款的時候，這個東西不重要。

02:31:46 - 02:31:48
因為你的存摺印鑑跟密碼是正確的嘛。

02:31:48 - 02:31:48
所以這個時候呢。

02:31:50 - 02:31:52
就不能認為說他有使用詐術。

02:31:52 - 02:31:52
好。

02:31:52 - 02:31:53
那第二點。

02:31:53 - 02:31:55
拿存款提款，會不會論侵佔罪？

02:31:57 - 02:31:57
不會。

02:31:57 - 02:31:58
為什麼？

02:31:58 - 02:32:00
因為侵佔罪要以持有。

02:32:00 - 02:32:00
左右。

02:32:00 - 02:32:02
但他客觀上就只是怎麼樣？

02:32:02 - 02:32:04
暫時拿這個存摺去提款，他並沒有把這個存摺的本體據為己有。

02:32:07 - 02:32:11
所以客觀上來說呢，他根本沒有任何以持有為目的的存摺，以持有為目的的行為，至少他對這個存摺的本體並沒有據為己有的意思。

02:32:16 - 02:32:19
好，所以這個問題我們就簡單看到這了。

02:32:19 - 02:32:22
接下來，我們來看到496頁。

02:32:35 - 02:32:36
好，下面這個經典考題。

02:32:37 - 02:32:40
呃，他這個是一個綜合性的題目啦，我們來看一下下面的第三題就好。

02:32:43 - 02:32:47
因為一跟二這個跟刑法跟詐欺罪比較沒有關係，我們看第三題。

02:32:49 - 02:32:53
是某公司的老闆，公司經營不佳，逢廟就拜，看到功德箱就投錢。

02:32:54 - 02:33:00
某甲對老闆攀談之後，手裡搭著廟裡的功德箱，跟他說一定要捐錢做功德。

02:33:00 - 02:33:02
樂善好施，才能獲得神明的保佑。

02:33:02 - 02:33:04
鬼怪遠離，事業才會順利。

02:33:04 - 02:33:05
老闆聽到後，捐了10萬塊。

02:33:05 - 02:33:08
但假的公廟根本沒有供奉神明。

02:33:09 - 02:33:11
很特別喔，公廟裡面其實沒有神明。

02:33:11 - 02:33:12
所以放的是什麼東西啊？不知道。

02:33:13 - 02:33:14
來，這個案例當中。

02:33:15 - 02:33:16
重點是一句話。

02:33:18 - 02:33:21
逢廟就拜，看到功德箱就投錢。

02:33:22 - 02:33:24
所以在這個案例當中，被害人處分財產，是因為行為人的使用詐術嗎？

02:33:30 - 02:33:31
其實不是，對不對？

02:33:31 - 02:33:37
這個案例，你可以說被害人的處分財產，跟行為人的使用詐術，根本就沒有因果關係。

02:33:38 - 02:33:39
對不對，根本就沒有因果關係。

02:33:40 - 02:33:44
或者你可以說被害人根本是自己陷入錯誤戰線。

02:33:44 - 02:33:47
他的陷入錯誤就不是行為人使用詐術所導致的嘛。

02:33:48 - 02:33:50
而且跟後面處分財產呢,一樣也沒有因果關係,對不對?

02:33:51 - 02:33:53
所以這題的1234根本是斷掉的。

02:33:54 - 02:33:55
可以吧,這題1234根本是斷掉的。

02:33:56 - 02:34:00
所以這題當中很明顯，行為人他頂多隻能論理。

02:34:00 - 02:34:00
化製期罪的未稅犯，這題就未稅喔，這題不得論計稅喔。

02:34:12 - 02:34:14
好，所以我們就看到這邊了。

02:34:15 - 02:34:18
接著下來，497頁，我們把加重詐欺罪看一看。

02:34:19 - 02:34:21
339之4，加重詐欺。

02:34:22 - 02:34:24
加重詐欺，我們來看一下各款的試油喔。

02:34:24 - 02:34:27
第一個是冒用政府機關或公務員的名義來行之。

02:34:27 - 02:34:32
各位啊，這一款是，要不要那個被冒用的政府機關或公務員事實上真的存在？

02:34:33 - 02:34:33
不用喔。

02:34:33 - 02:34:38
因為這一款，他考慮到的是什麼呢？人民對政府機關的信賴。

02:34:39 - 02:34:43
所以這一款完全不需要這個政府機關真的存在。

02:34:43 - 02:34:45
各位，他跟218不一樣。

02:34:45 - 02:34:46
你一定要記得喔。

02:34:47 - 02:34:52
會要求那個政府機關真正存在的，只有218這個犯罪，為什麼？

02:34:52 - 02:34:56
因為218的成立我們要看硬性條例。

02:34:56 - 02:34:58
記得哦，只有218哦。

02:34:58 - 02:35:01
218，因為它成立要看硬性條例的關係。

02:35:02 - 02:35:05
所以218才會要求那個政府機關要真實存在。

02:35:06 - 02:35:09
其他的像211，像339之4。

02:35:10 - 02:35:12
那兩個條文的加重，都是考慮到這樣的行為會損害到人民對政府機關的信賴。

02:35:15 - 02:35:21
所以211跟39之4，他們都不會要求那個政府機關要真實的存在，記得喔，只有218才會要求喔。

02:35:22 - 02:35:24
因為他有硬性條例的問題，這同學都會搞錯。

02:35:28 - 02:35:29
好，再來第二點。

02:35:30 - 02:35:32
三人以上的共同犯罪。

02:35:33 - 02:35:34
這個三人是這樣子喔。

02:35:35 - 02:35:36
這個三人，只要我們能證明這個集團有三個人以上就算喔。

02:35:41 - 02:35:44
所以這個三人的計算跟一般的結夥犯不一樣。

02:35:45 - 02:35:47
我們前面看到的人數的加重。

02:35:48 - 02:35:53
不管是加重竊盜、加重強制性交或加重剝奪行動自由。

02:35:53 - 02:35:57
我們都講那三個人要怎麼樣？

02:35:57 - 02:35:57
做一切都要在場才算，對不對？

02:35:58 - 02:35:59
可是你要想喔。

02:35:59 - 02:36:00
這裡的

02:36:00 - 02:36:03
三人他考量到的是要打擊集團性的詐騙犯罪。

02:36:04 - 02:36:04
那你要想嘛。

02:36:05 - 02:36:09
現在的詐騙集團會三個人以上在場對別人是用詐術嗎？

02:36:09 - 02:36:10
不會嘛。

02:36:10 - 02:36:13
會三個人以上對別人是用詐術的。

02:36:13 - 02:36:15
那個是二三十年前的金光黨,那個時候才會,現在不會嘛。

02:36:17 - 02:36:22
所以現在的詐欺罪,很多時候行為人跟別人根本沒碰過,根本就沒有碰過面,很多時候都是這樣子。

02:36:23 - 02:36:25
所以,這裡的三人只要怎麼樣？

02:36:27 - 02:36:30
這個集團的人數在三人以上,這樣就可以了。

02:36:30 - 02:36:30
知道嗎？

02:36:31 - 02:36:32
只要依照一般的經驗。

02:36:33 - 02:36:35
這個集團是三個人以上在運作的。

02:36:36 - 02:36:39
這個情況呢，就可以認為是第三款的加重。

02:36:40 - 02:36:42
要不要真的抓到三個人？

02:36:42 - 02:36:42
不用喔。

02:36:43 - 02:36:45
依照一般的社會經驗，這是一個集團三個人以上，這就夠了。

02:36:46 - 02:36:48
因為我曾經有遇過被告就跟我這樣抗辯。

02:36:49 - 02:36:50
他就說我看過法典。

02:36:50 - 02:36:53
被告一直跟我說，他覺得沒有第二款，他說沒有三人以上。

02:36:53 - 02:36:55
因為這個被告是車手。

02:36:55 - 02:36:57
被告的做法是我根本沒有看到我的上游。

02:36:58 - 02:37:00
從頭到尾我都是一個人領錢，一個人犯案。

02:37:01 - 02:37:02
我哪有三人以上？

02:37:02 - 02:37:03
我說那法律不是這樣解釋的。

02:37:03 - 02:37:05
因為你上面已經超過三個人，所以你就算。

02:37:06 - 02:37:08
然後是被告覺得憤憤不平，想說是什麼爛法律。

02:37:09 - 02:37:10
沒辦法。

02:37:10 - 02:37:10
有些被告是這樣，自己對法律做解釋。

02:37:11 - 02:37:14
我們法律不會這樣做，我們法律不會這樣解釋的啦。

02:37:15 - 02:37:16
好，所以這個是三人以上。

02:37:17 - 02:37:18
那當然這邊我們來看到498頁。

02:37:20 - 02:37:22
李聖傑老師有對它做出一個限縮的解釋。

02:37:23 - 02:37:24
認為這三人必須要是那種，你看括號這邊。

02:37:27 - 02:37:31
由組織性的、集團性的結合才算，不包括偶發的共同正犯。

02:37:34 - 02:37:35
這是李聖傑老師做的限縮，但通說實務似乎沒有採納這樣的觀點。

02:37:38 - 02:37:39
通說實務認為說呢，三個以上的人就算。

02:37:42 - 02:37:44
我們不管這幾個人是為了詐欺目的。

02:37:45 - 02:37:48
我應該這樣說,這跟組織犯罪防治條例有關。

02:37:48 - 02:37:52
因為組織犯罪防治條例上面所定義的犯罪組織,一定要是那種有具體性的才算。

02:37:55 - 02:37:56
如果我們三個人,比如說我們三個人聯合起來。

02:37:58 - 02:38:00
我們說,等一下看到路口搶劫。

02:38:00 - 02:38:01
我們要痛打他一頓。

02:38:01 - 02:38:02
打完後，我們就散了。

02:38:03 - 02:38:04
這個不叫犯罪組織，知道嗎？

02:38:04 - 02:38:14
除非我們三個人結合起來目的是說，我們的訴求就是要拔掉陸伯彥的頭髮，一根都不剩，陸伯彥在有頭髮之前呢，我們就要一直去拔他的頭髮。

02:38:14 - 02:38:15
這種才有可能，知道嗎？

02:38:15 - 02:38:20
如果只是那種偶然的，為了犯特定的罪，犯完我們就散的，這種不算哦，知道嗎？

02:38:21 - 02:38:25
所以有學者就把那個組織犯罪的概念，移過來詐欺罪這邊。

02:38:25 - 02:38:31
認為說加重詐欺的三人以上，也像這種有持續性的犯罪結合，這個才算，我們發起的這個不算，有這樣的說法。

02:38:35 - 02:38:42
好，第三款，廣播電視、電子通訊、網際網路等其他傳播媒體的工具，對公眾散佈而犯之。

02:38:43 - 02:38:44
這個第三款，各位注意一下。

02:38:45 - 02:38:48
他除了要用這種科技手法之外，還要怎麼樣呢？

02:38:48 - 02:38:51
對公眾散佈而犯之喔。

02:38:51 - 02:38:54
記得喔，要對公眾散佈而犯之喔。

02:38:54 - 02:38:58
所以那一種，比如說臉書上的一頁式廣告。

02:38:58 - 02:39:00
其實不止臉書啦，IG上可能也會有。

02:39:01 - 02:39:01
我提醒你們。

02:39:02 - 02:39:04
不要買那種一頁式購物廣告的東西。

02:39:04 - 02:39:06
因為那個很多都是詐騙，真的。

02:39:07 - 02:39:09
就是你不要以為貨到付款是安全的。

02:39:09 - 02:39:12
因為貨到付款，你也是拆開包裹才知道那個是什麼東西啊。

02:39:13 - 02:39:14
就貨到付款。

02:39:14 - 02:39:17
萬一你買了一雙什麼號稱是Nike的鞋子，結果你收到的是一個什麼中國的山寨貨。

02:39:19 - 02:39:22
當然啦，可能超商會有一些救濟機制，但那個很麻煩啦。

02:39:23 - 02:39:24
反正總之，你不要去那種一頁式的網站買東西。

02:39:27 - 02:39:28
那很多都詐騙。

02:39:29 - 02:39:32
你要買就去跟什麼，跟那種正常的電商買。

02:39:32 - 02:39:33
不要去買那種一頁式的廣告。

02:39:33 - 02:39:34
所以我說。

02:39:34 - 02:39:37
那種臉書IG上的一頁式購物廣告。

02:39:38 - 02:39:40
他就號稱可以賣你什麼東西。

02:39:40 - 02:39:42
結果你買到根本是個爛貨。

02:39:42 - 02:39:44
或者是根本跟那個商品的描述是不符的。

02:39:45 - 02:39:45
有沒有第三款？

02:39:46 - 02:39:47
有喔，知道嗎？

02:39:47 - 02:39:49
這一種確實是對不特定人投放，所以這個會有第三款，沒有錯。

02:39:51 - 02:39:52
但是，另外一種情況。

02:39:53 - 02:39:55
有人盜用你朋友的IG。

02:39:56 - 02:39:58
然後來跟你借錢之類的。

02:39:58 - 02:40:00
盜用你的LINE來跟你借錢。

02:40:00 - 02:40:01
這一種情形的話,就不會有第三塊,為什麼?

02:40:04 - 02:40:05
因為LINE是對特定人。

02:40:05 - 02:40:07
他並沒有對公眾散佈而犯之嗎?

02:40:08 - 02:40:09
他並沒有對公眾散佈而犯之。

02:40:11 - 02:40:14
所以像我以前舉的那個例子，我記得這個案例我講過。

02:40:14 - 02:40:16
有人盜用我朋友的帳號。

02:40:17 - 02:40:17
來問我說。

02:40:18 - 02:40:21
可不可以幫他們幫他朋友的寵物攝影比賽投票？

02:40:22 - 02:40:23
是要投給二號娜娜。

02:40:24 - 02:40:26
二號娜娜是一隻長毛吉娃娃，很可愛。

02:40:27 - 02:40:28
我是覺得很可愛啦。

02:40:28 - 02:40:29
但因為我知道那是詐騙。

02:40:29 - 02:40:30
所以我就嗆他。

02:40:30 - 02:40:31
這個詐騙集團。

02:40:31 - 02:40:33
我說，哎喲，你那個什麼破狗屎的鑰匙，我才不要投給你。

02:40:34 - 02:40:35
這樣的話。

02:40:35 - 02:40:38
他有沒有第三塊，對公眾散佈的犯事，沒有喔。

02:40:38 - 02:40:41
因為IG的私訊，那個也是對特定人的喔，知道嗎？

02:40:41 - 02:40:43
所以這樣要對公眾散佈的才算喔。

02:40:44 - 02:40:44
好，第四款。

02:40:46 - 02:40:51
以電腦合成，或者其他科技方法，去做關於他人不實的影像或影片而犯之。

02:40:51 - 02:40:53
第四款是防止有人濫用AI啦。

02:40:54 - 02:40:56
現在絕對有這個技術，絕對可以。

02:40:57 - 02:40:57
你們想一想。

02:40:58 - 02:41:00
我在YouTube上面看的。

02:41:00 - 02:41:01
去看影片那麼多。

02:41:01 - 02:41:04
你把我的聲音，讓AI去收集。

02:41:05 - 02:41:09
你信不信AI一定做得出，我跟我家人求救的聲音。

02:41:10 - 02:41:12
什麼我被綁架，你們快來救我之類的。

02:41:12 - 02:41:12
一定做得出來嘛，對不對？

02:41:13 - 02:41:14
技術上一定是可行的。

02:41:14 - 02:41:17
那立法者為了防範有人去濫用這個技術。

02:41:17 - 02:41:19
所以呢,他設置了第四款的規定。

02:41:19 - 02:41:20
這個是前年所增加的。

02:41:21 - 02:41:22
好,最後啊,未遂。

02:41:23 - 02:41:24
加重詐欺什麼時候著手？

02:41:25 - 02:41:26
來,括號的這邊你寫一下。

02:41:27 - 02:41:29
這個著手時點在普通詐欺也適用喔。

02:41:34 - 02:41:35
OK喔。

02:41:35 - 02:41:36
這個時點在普通詐欺也適用喔。

02:41:37 - 02:41:39
這並不是隻能用在加重詐欺，不是喔。

02:41:40 - 02:41:44
這個東西我會放在加重詐欺，是因為這一則的原因事實。

02:41:44 - 02:41:46
它是加重詐欺就這樣而已，知道嗎？

02:41:47 - 02:41:49
這個事實它存在，這個法律觀點。

02:41:50 - 02:41:51
它在普通詐欺。

02:41:51 - 02:41:53
一樣是有適用的喔。

02:41:54 - 02:41:55
好。

02:41:55 - 02:41:55
所以是這樣子。

02:41:56 - 02:41:57
那個。

02:41:57 - 02:41:57
食物說得很清楚。

02:41:58 - 02:41:59
開始適用這樣說。

02:42:00 - 02:42:01
就著手。

02:42:01 - 02:42:04
不需要被害人陷於錯誤,

02:42:04 - 02:42:05
記得喔,

02:42:05 - 02:42:07
開始使用詐術就著手,

02:42:07 - 02:42:10
不需要被害人陷於錯誤,

02:42:10 - 02:42:11
所以來我舉個例子。

02:42:12 - 02:42:14
這個是發生在六年多前,

02:42:14 - 02:42:17
就在這邊，六年多前在這邊是教休室,

02:42:17 - 02:42:19
就在這一間教室，對，就這個地方,

02:42:19 - 02:42:21
我還記得主角是路博言。

02:42:22 - 02:42:25
又是那個，他這次不是猥褻犯，他變詐欺犯。

02:42:25 - 02:42:28
六年前在這個地方，中秋節的前夕，

02:42:28 - 02:42:30
我們補習班都會送我們中秋節的禮盒嘛，

02:42:31 - 02:42:33
當時我坐在這邊吃早餐，路博言坐我對面，

02:42:33 - 02:42:36
那當時補習班的同事呢，就把中秋禮盒拿給我，

02:42:36 - 02:42:37
路博言坐在我對面啊。

02:42:38 - 02:42:39
路博言就講了一句話，所以姐啊，

02:42:40 - 02:42:41
那我的禮盒呢？

02:42:42 - 02:42:45
同事跟路博言說，老師你少在那邊，你上禮拜就拿過了。

02:42:46 - 02:42:48
路博言詐欺未遂。

02:42:49 - 02:42:50
欸，他是不是使用詐術？

02:42:50 - 02:42:51
對啊，他開始使用詐術啦。

02:42:52 - 02:42:53
只是對方沒有被騙啊，

02:42:53 - 02:42:54
他詐欺未遂。

02:42:55 - 02:42:56
我是不是應該逮捕他？

02:42:56 - 02:42:57
現行犯啊，對不對？

02:42:57 - 02:42:58
對啊，他就現行犯啊，

02:42:59 - 02:42:59
詐欺未遂現行犯。

02:43:40 - 02:43:43
所以記得這個例子，開始使用詐術就著手了，

02:43:43 - 02:43:45
記得喔，開始使用詐術就著手了。

02:43:47 - 02:43:50
好，這樣路博也根本被我描述成犯罪人嘛。

02:43:51 - 02:43:56
一天到晚犯性犯罪,偶爾犯個財產犯罪這樣,你們看到他會不會有那種異樣的眼光。

02:43:56 - 02:43:58
好,最後來,我們把括號三講完再休息。

02:43:59 - 02:44:00
本罪跟恐嚇取財得利的競合。

02:44:00 - 02:44:01
造成別人產生損失,我們怎麼論罪的?

02:44:03 - 02:44:04
這裡會形成一個狀況是這樣。

02:44:05 - 02:44:05
來，第一個。

02:44:06 - 02:44:08
一般的339跟346。

02:44:09 - 02:44:10
我舉個例子喔。

02:44:10 - 02:44:18
如果有一天我在路上看到的一個尋狗啟示，上面寫說啊，他們家的黃金獵犬不見了，懸賞獎金3000塊。

02:44:18 - 02:44:20
那我最近剛好缺錢。

02:44:20 - 02:44:24
我就打電話給狗主人說，你們家的那個黃金啊，我找到了。

02:44:25 - 02:44:27
那這一隻狗看起來體力活力都還不錯。

02:44:27 - 02:44:30
而且我發現啊，你們家黃金獵犬肉質超棒的。

02:44:30 - 02:44:33
摸他的下巴，感覺跟鬆阪豬一樣喔，感覺很好吃。

02:44:34 - 02:44:35
我最近缺錢啊。

02:44:35 - 02:44:36
要不要給我3萬塊?

02:44:37 - 02:44:42
你不給我3萬塊的話，我保證讓你的黃金獵犬變成至燒松阪狗。

02:44:43 - 02:44:47
還有把牠的肚子呢，變成至燒狗肉花，要你一起品嚐，要不要?

02:44:47 - 02:44:50
如果你不希望你的狗變食物的話，來來3萬塊給我。

02:44:51 - 02:44:54
這樣案例當中，我是不是用一個虛假的惡害?

02:44:55 - 02:44:56
去威脅被害人。

02:44:56 - 02:44:57
是不是感覺兩個都有？

02:44:57 - 02:44:57
對，沒有錯。

02:44:58 - 02:45:00
所以這時候，一般的339跟346怎麼區隔啊？

02:45:02 - 02:45:04
情度來說食物的思考很簡單，來看誰重？

02:45:04 - 02:45:05
346重。

02:45:06 - 02:45:07
346重。

02:45:07 - 02:45:09
因為339的話，它是五年以下。

02:45:10 - 02:45:12
但346是六個月以上五年以下。

02:45:12 - 02:45:13
346重。

02:45:13 - 02:45:16
所以這個時候呢，我們論的是346的犯罪。

02:45:17 - 02:45:17
好，相對的。

02:45:18 - 02:45:21
那如果339之四跟346呢？

02:45:23 - 02:45:23
比如說，

02:45:23 - 02:45:26
詐騙集團打電話給你的家人。

02:45:27 - 02:45:27
說。

02:45:28 - 02:45:30
你在詐騙，你在那個綁架。

02:45:30 - 02:45:30
詐騙的手上。

02:45:31 - 02:45:33
要家人匯錢去救你，這一種。

02:45:34 - 02:45:35
這種電話。

02:45:35 - 02:45:36
我在讀大學的時候。

02:45:38 - 02:45:39
我爸接過。

02:45:40 - 02:45:41
真的，那是我爸接過啊。

02:45:42 - 02:45:43
那個。

02:45:44 - 02:45:45
詐騙集團的人。

02:45:45 - 02:45:47
用那個小孩的聲音。

02:45:48 - 02:45:50
說什麼，媽媽快救我這樣子。

02:45:50 - 02:45:52
我爸接到電話覺得很可笑。

02:45:52 - 02:45:55
因為那時候我上大學了嘛，我爸想說兒子都幾歲了，怎麼會發出這種聲音。

02:45:56 - 02:46:00
這一種案例當中，339之四跟346。

02:46:00 - 02:46:01
我們怎麼進來?

02:46:01 - 02:46:02
因為這裡一樣嘛,

02:46:02 - 02:46:04
詐騙集團就騙那個家長嘛,

02:46:04 - 02:46:06
說你的小孩在我手上,

02:46:06 - 02:46:07
如果不匯款的話,

02:46:07 - 02:46:08
我把你的小孩殺掉。

02:46:08 - 02:46:10
這一種案例是既有加重詐欺,

02:46:10 - 02:46:11
因為他是詐騙集團,

02:46:12 - 02:46:13
也有恐嚇取財。

02:46:13 - 02:46:14
這時候怎麼競合呢?

02:46:15 - 02:46:15
請注意喔,

02:46:16 - 02:46:18
這時候我們選的是339之4喔,

02:46:18 - 02:46:18
為什麼？

02:46:18 - 02:46:20
實務的思考邏輯很簡單，

02:46:20 - 02:46:20
就哪一條最重。

02:46:20 - 02:46:21
就哪一條,

02:46:21 - 02:46:21
知道吧?

02:46:22 - 02:46:24
所以339跟346的話,

02:46:24 - 02:46:25
346重,

02:46:25 - 02:46:26
所以我們論346。

02:46:26 - 02:46:30
但如果是加重版的339之4跟346的話呢,

02:46:30 - 02:46:31
這個時候啊,

02:46:31 - 02:46:33
變成339之4比較重,

02:46:33 - 02:46:36
所以這個時候呢,我們優先論339之4,

02:46:36 - 02:46:37
這個就是實務的思考邏輯喔,

02:46:37 - 02:46:38
非常簡單。

02:46:39 - 02:46:39
好,

02:46:39 - 02:46:40
所以這個是詐欺罪喔,

02:46:40 - 02:46:41
我們就看到這邊,

02:46:41 - 02:46:41
OK,

02:46:42 - 02:46:43
那我們先休息一下，

02:46:43 - 02:46:44
我們一樣兩點上課，

02:46:44 - 02:46:45
我們兩點上課呢，

02:46:45 - 02:46:47
再來談準詐欺的部分。